

भदौ - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष २८, अङ्क १०

२०७६, भदौ १६-३१

पूर्णाङ्क ६५२



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७२८, ४२००७२९, ४२००७५० Ext. २५११ (सम्पादन), २५१४ (छापाखाना), २९३१ (बिक्री)

फ्याक्स: ४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
मुख्य रजिष्ट्रार श्री नृपध्वज निरौला	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिष्ट्रार श्री नारायणप्रसाद पन्थी	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रुद्रप्रसाद पोखरेल, कोषाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
प्रा.डा.विजय सिंह सिजापति, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिष्ट्रार श्री भीमकुमार श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री रामप्रसाद पौडेल

**सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत्
कर्मचारीहरू**

शाखा अधिकृत श्री देवी चौधरी
शाखा अधिकृत श्री गोपी विश्वकर्मा
शाखा अधिकृत श्री नेत्र प्रसाद पौडेल
कम्प्युटर अधिकृत श्री विक्रम प्रधान
ना.सु. श्री गीता लुईटेल
ना.सु. श्री यशोदा निरौला
सि.कं. श्री ध्रुव सापकोटा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री राजेश तिमल्सिना

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

ना.सु.श्री अर्जुन चौधरी

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सुपरभाइजर श्री कान्छा श्रेष्ठ
मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर हेल्पर श्री तुलसीनारायण महर्जन
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सहायक डिजायनर श्री रसना बज्राचार्य
सिनियर बुकबाइन्डर श्री रमेश बासुकला
बुकबाइन्डर श्री मीरा वाग्ले
कम्पोजिटर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर प्रेसम्यान श्री अर्जुन घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री गंगा थापा
बुकबाइन्डर श्री धनमाया मानन्धर

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा

प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

संवैधानिक इजलास	२	इजलास नं. १०	९
संयुक्त इजलास	५	इजलास नं. ११	६
इजलास नं. १	२	इजलास नं. १२	५
इजलास नं. २	१४	इजलास नं. १३	२
इजलास नं. ३	३	इजलास नं. १४	५
इजलास नं. ४	५	इजलास नं. १५	६
इजलास नं. ५	८	इजलास नं. १६	३
इजलास नं. ६	४	इजलास नं. १७	१
इजलास नं. ७	४		
इजलास नं. ८	४		
इजलास नं. ९	९		
जम्मा	६०	जम्मा	३७

कूल जम्मा ६० + ३७ = ९७

नेपाल कानून पत्रिका

मा प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि
हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् गृहपृष्ठमा देखिने **शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस्** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गर्नुहोस् । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा वेबसाइटको दोस्रो शीर्षकमा रहेको **वृहत खोज** खोलेर विभिन्न किसिमले फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेत हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्नेछः

सअ बुलेटिन, २०७०...., ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०७६, भदौ - २, पृष्ठ १

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्कदेखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई **नेपाल कानून पत्रिका रु.७५ र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४०** कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ सालमा प्रकाशित **नेपाल कानून पत्रिका अतिरिक्ताङ्क २०७१** सीमित मात्रामा रहेकाले आफ्नो प्रति सुरक्षित गर्न सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।

ने.का.प.को अतिरिक्ताङ्क २०७२ र २०७३ क्रमशः प्रकाशन हुँदै गरेको पनि जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कानून पत्रिका संवैधानिक इजलास खण्डको छुट्टै प्रकाशन भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं । यस वर्ष वातावरणसँग सम्बन्धित फैसलाहरूको सङ्कालो, २०७६ पनि प्रकाशन भएकाले आफ्नो प्रति बेलैमा सुरक्षित गर्न सम्बन्धित सबैको लागि अनुरोध छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संवैधानिक इजलास			१ - ३
१.	संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गरिपाउँ	सम्बल चौलागाई वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१
२.	उत्प्रेषण	शर्मा दास तत्मा वि. पोखरिया नगरपालिका, पर्सासमेत	२
संयुक्त इजलास			३ - ८
३.	अंश दपोट, ले.ब.द.ब.द. का.	लालमोहन दास वि. श्रीनारायण दाससमेत	३
४.	कर्तव्य ज्यान	धर्मराज वि.क. वि. नेपाल सरकार	४
५.	हाडनातामा जबरजस्ती करणी	अर्जुनबहादुर राई वि. नेपाल सरकार	५
६.	कर्तव्य ज्यान	मदन राई वि. नेपाल सरकार	६
७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. हरि लामा	७
इजलास नं. १			८ - १०
८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. आशामाया लिम्बू	८
९.	खुन डाँका	हरिबहादुर बस्नेत वि. नेपाल सरकार	९
इजलास नं. २			१० - १७
१०.	उत्प्रेषण / परमादेश	बाल्मीकिप्रसाद यादव वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	१०
११.	उत्प्रेषण	गोविन्दप्रसाद तिमिल्सिनासमेत वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमीसमेत	११
१२.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	पूर्ण तामाङ वि. नेपाल सरकार	११
१३.	उत्प्रेषण / परमादेश	दिलप्रकाश महर्जन वि. अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	१३
१४.	उत्प्रेषण	धर्मध्वज राईसमेत वि. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	१४
१५.	परमादेश	भुपालबहादुर भट्टराई वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	१५
१६.	उत्प्रेषण	कृष्णकुमार झा वि. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, रेल विभाग बत्तिसपुतलीसमेत	१५
१७.	अपहरण तथा शरीर बन्धक	पुष्कर खड्का वि. नेपाल सरकार	१६
इजलास नं. ३			१७ - १९
१८.	उत्प्रेषण	सुनिल रजन सिंह वि. पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय, ज्ञानेश्वरसमेत	१७
१९.	उत्प्रेषण	त्रिशक्ती जोशी वि. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	१८
इजलास नं. ४			१९ - २४
२०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	योगिन्द्रप्रसाद यादव वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत	१९

२१.	जबरजस्ती करणी	जगतबहादुर लिम्बू वि. नेपाल सरकार	२०
२२.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	शिव थापा वि. नेपाल सरकार	२१
२३.	लागु औषध नाइट्राजेपाम	ब्रजेशलाल जोशी वि. नेपाल सरकार	२२
२४.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	सुदीप भण्डारीसमेत वि. नेपाल सरकार	२२
इजलास नं. ५			२४ - २८
२५.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. शिवलोचन पराजुलीसमेत	२४
२६.	कर्तव्य ज्यान	कुमार चेपाङ वि. नेपाल सरकार	२४
२७.	उत्प्रेषण / परमादेश	पोषणराज के.सी. वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	२५
२८.	उत्प्रेषण	प्रसाद खुलवट वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सासमेत	२६
२९.	उत्प्रेषण / परमादेश	कुम्भराज शर्मा वि. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	२६
३०.	उत्प्रेषण	मणिकशकर लाल निधिसमेत वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	२७
३१.	लागु औषध चरेस	राजेन्द्र पुजारा वि. नेपाल सरकार	२७
इजलास नं. ६			२८ - ३१
३२.	अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ	ईश्वरलाल श्रेष्ठसमेत वि. जनकलाल श्रेष्ठ	२८

३३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. किस्मत पुन	२८
३४.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. गणेशबहादुर श्रेष्ठसमेत	२९
३५.	लागु औषध हेरोइन	मानबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार	३१
इजलास नं. ७			३१ - ३५
३६.	परमादेश	मालपोत कार्यालय, घोराही दाङ वि. गिरीराज डाँगी	३१
३७.	निषेधाज्ञा	रामबाबु लामासमेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंसमेत	३२
३८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. राजकुमार घिसिङ	३३
३९.	हातहतियार खरखजाना	नेपाल सरकार वि. विरेन्द्रकुमार सदायसमेत	३४
इजलास नं. ८			३५ - ४०
४०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. टेकबहादुर साक्की	३५
४१.	लागु औषध खैरो	नारायणप्रसाद लम्साल वि. नेपाल सरकार	३६
४२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. आङरिञ्जी शेर्पा	३८
४३.	हालैको बकसपत्र लिखत बदर दर्ता	मालादेवी भण्डारीसमेत वि. तोयादेवी भण्डारीसमेत	३९
इजलास नं. ९			४० - ४८
४४.	जग्गा खिचोला लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम हक कायम चलनसमेत	रुद्रबहादुर सुवेदी वि. श्यामकुमार कार्की	४०
४५.	अंश	बलबहादुर थारु वि. मानबहादुर चौधरी	४१

४६.	निषेधाज्ञा	बालकृष्ण चौधरी वि. प्रभु मलाह	४२
४७.	जबरजस्ती करणी	रामबहादुर अधिकारी वि. नेपाल सरकार	४२
४८.	लागु औषध ब्राउन सुगर	झम्मन मल्ल वि. नेपाल सरकार	४३
४९.	निषेधाज्ञा	आनन्दप्रसाद साह वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा	४३
५०.	निर्णय बदर गरी दर्ता ख्रेस्ता कायम गरिपाउँ	नारायणमान मुल्मीसमेत वि. मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत	४४
५१.	कर्तव्य ज्यान	खाण्डु तामाडमहत वि. नेपाल सरकार	४५
५२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सुखलीदेवी भण्डारी वि. उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलाससमेत	४७
इजलास नं. १०			४८ - ५५
५३.	भ्रष्टाचार	पुष्कर खत्री वि. नेपाल सरकार	४८
५४.	उत्प्रेषण / परमादेश	दिलिप राईसमेत वि. नेपाल ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडसमेत	४९
५५.	उत्प्रेषण / परमादेश	रोहितप्रसाद सिंह वि. गोपिनी वैद्यसमेत	५०
५६.	परमादेश	शिवदिप लोहनी वि. मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत	५१
५७.	जालसाजी	ईश्वरराज जोशीसमेत वि. विष्णुमाया जोशीसमेत	५१
५८.	कर्तव्य ज्यान	हिमबहादुर नेपाली वि. नेपाल सरकार	५२
५९.	उत्प्रेषण / परमादेश	सुधेश पराजुली वि. नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटारसमेत	५३

६०.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	शिवशंकर साह हलुवाई वि. नेपाल सरकार	५४
इजलास नं. ११			५५ - ६०
६१.	जबरजस्ती करणी र डाँका चोरी	नेपाल सरकार वि. रेशमबहादुर रोकासमेत	५५
६२.	उत्प्रेषण / परमादेश	भिष्मराज गिरी वि. प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतसमेत	५६
६३.	उत्प्रेषण	मानदेव ठाकुर वि. नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	५७
६४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. गेदालाल हरिजन	५८
६५.	जबरजस्ती करणी	भक्तकुमार राई वि. नेपाल सरकार	५८
६६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. मिडमार दोर्जे तामाङ	५९
इजलास नं. १२			६० - ६६
६७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सुरेन्द्र महतोसमेत	६०
६८.	वैदेशिक रोजगार	चित्रकुमार काफ्ले वि. नेपाल सरकार	६२
६९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	रतन तिरुवा वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	६४
७०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अन्जना सिम्खडा वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	६४

७१.	उत्प्रेषण	सुवर्ण अवाले वि. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	६५
इजलास नं. १३			६७ - ६८
७२.	वैदेशिक रोजगार कसुर	समिर राई वि. नेपाल सरकार	६७
७३.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. तुलसीप्रसाद आचार्य	६८
इजलास नं. १४			६९ - ७३
७४.	अंश चलन	गीतादेवी तिवारी वि. रामचन्द्र तिवारी	६९
७५.	उत्प्रेषण	विष्णुकुमार गिरी वि. लोक सेवा आयोग, अनामनगरसमेत	७०
७६.	उत्प्रेषण	बेचन साह तेली वि. पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत	७१
७७.	उत्प्रेषण / प्रतिषेध	गणेशप्रसाद चापागाई वि. भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालय, झापासमेत	७२
इजलास नं. १५			७३ - ७८
७८.	कुटपिट अङ्गभङ्ग	लंगटु राउत अहिरसमेत वि. नेपाल सरकार	७३
७९.	झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको	नेपाल सरकार वि. मनबहादुर गुरुङसमेत	७४
८०.	बिना इजाजत पाटेबाघ र चितुवाको छाला, हड्डी ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. दिव्या थापा	७५
८१.	निषेधाज्ञा / परमादेश	मोहनलाल थारु वि. मालपोत कार्यालय, गुलरिया बर्दियासमेत	७६
८२.	परमादेश	सान्नीमाया तामाङ (पाख्रिन) समेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत	७६
८३.	उत्प्रेषण	डा. एकप्रसाद सिंखडा वि. प्रशासकीय अदालत, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७७
इजलास नं. १६			७८ - ८२
८४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दुर्गाबहादुर भण्डारी वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत	७८
८५.	भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना)	नेपाल सरकार वि. देवचन्द्र मिश्रसमेत	७९
८६.	लागु औषध डाजेपाम	नेपाल सरकार वि. हर्कजंग गुरुङसमेत	८१
इजलास नं. १७			८२ - ८४
८७.	बैंकिङ कसुर (चेक अनादर)	निर्मला सोडारी वि. नेपाल सरकार	८२

संवैधानिक इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की, मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे, मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की, ०७५-WC-००६१, संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गरिपाउँ, सम्बल चौलागाई वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ देशको संघीय संरचनाअनुसार शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक सरकारी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएकोमा दुईमत छैन । निवेदकले उक्त ऐनको केबल एउटा दफामा उल्लिखित परिभाषालाई लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । तर उक्त ऐनका विविध दफा र उपदफाहरूमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा, स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरूको आफ्नो सेवा, समूह र योग्यताअनुसार मिल्दो पदमा स्थानीय तहमा नै पदस्थापना गरी समायोजन गरिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानूनको व्याख्या र विश्लेषण गर्दा शाब्दिक व्याख्या मात्रले अर्थ नआउने वा उक्त ऐनले दिएको उद्देश्य पूरा नहुने अवस्था आएमा समुच्चा व्याख्या गर्नुपर्दछ भन्ने कानून व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तको मर्मलाई समेत ध्यान दिई उक्त कर्मचारी समायोजन ऐनको एउटा दफामा उल्लिखित परिभाषाको अर्थमा मात्र सीमित नरही समग्र दफा उपदफामा उल्लिखित प्रावधानहरूको अर्थ र उद्देश्यसँग अनुसङ्गत रही व्याख्या र विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुरूप कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पनि कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विस्तृत व्यवस्था गरेकोले सो ऐनको व्याख्या र विवेचना गर्दा त्यसै अर्थमा बुझी स्पष्ट गर्नुपर्ने ।

स्थानीय तह भन्नाले बृहत् अर्थमा

गाउँपालिका र नगरपालिका भन्ने नै बुझिन्छ । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाका संरचनालाई पनि स्थानीय सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गत भित्रकै संरचना नै मान्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐनले कर्मचारी सम्बन्धमा विविध व्यवस्था उल्लेख गरी साबिक स्थानीय तहमा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूको तत्तत् निकायमा नै समायोजन गर्ने सुनिश्चितता गरेको सन्दर्भमा उक्त ऐनको परिभाषा र अर्थभित्र जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाका संरचना नराखेको र सो निकायहरूको कामकारबाही गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको बारेमा ऐनले स्पष्ट नबोलेकोले उक्त ऐनको व्यवस्था बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले निवेदनमा लिएको जिकिर कानूनसङ्गत नदेखिने ।

वस्तुतः विधायिकाले कर्मचारीको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा वृत्ति विकास जस्ता नीतिगत विषयलाई समेट्ने गरी आवश्यक ऐन, कानूनको निर्माण गरेको हुन्छ । देशको शासन सञ्चालन गर्न के, कस्तो योग्यता, कति संख्या, कुन ठाउँ र पदमा पदस्थापना गर्ने तथा कस्ता क्षमताका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने भन्ने विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा आवश्यक मानवस्रोतको प्रक्षेपण गरी बृहत् र सुक्ष्म मानव स्रोत व्यवस्थापन योजना तय गर्ने गराउने कार्य सरोकारवाला निकाय विशेषतः कार्यपालिकाको जिम्मेवारीभित्र रहने हुन्छ । सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विधायिकाले ऐन, निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम राज्यका अङ्गहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्था सर्वविदितै रहेको देखिने ।

उल्लिखित सन्दर्भमा पनि विधायिकी सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत जारी गरिएका कानूनहरूको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउन स्पष्ट रूपमा वा प्रथमदृष्टिमा नै संविधानसँग बाझिएको देखिनुपर्दछ । संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्नेले स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निवेदन लिई यस अदालतको

विशेष क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । अन्यथा विधायिकी बुद्धिमत्ताको विषयवस्तुलाई हस्तक्षेप गर्ने मात्र उद्देश्यका साथ संविधानसँग बाझिएको भनी दाबी लिई दायर भएको रिट निवेदनमाथि अदालतले आफ्नो विशेष क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विवादको निरूपण गर्दै र गर्नु पनि हुँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २(अ) ले गरेको परिभाषा केवल स्थायी सरकारी कर्मचारीहरूको तत्तत् निकायमा समायोजन गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्म विधायिकाद्वारा प्रस्तुत ऐन, जारी गरिएको भन्ने देखिएको र उक्त ऐनको के, कुन प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको समायोजनको प्रक्रियामा असर परेको हो भन्ने कुरा निवेदकले स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा निवेदकले उल्लिखित ऐन, संविधानसँग अनुसङ्गत नभएको भनी लिएको जिकिर वस्तुसङ्गत नदेखिने ।

तसर्थ माथि विवेचित आधार एवम् कारणहरूसमेतबाट निवेदकले चुनौती दिएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २(अ) को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३०६(१), ५६(४) र २२०(२)(४) समेतका व्यवस्थाहरूको विपरीत भएको भन्ने नदेखिँदा यस विषयमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनु पर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: रीताकुमारी बख्रेल

कम्प्युटर : विशाल खड्गी

इति संवत् २०७६ साल असार १३ गते रोज ६ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., मा.न्या. श्री दीपककुमार कार्की, मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे, मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की, ०७५-WC-००६६, उत्प्रेषण, शर्मा दास तत्मा वि. पोखरिया नगरपालिका, पर्सिसमेत

निवेदकले चुनौती दिएको नगरपालिकाले बनाएको पोखरिया नगरपालिकाको मठ मन्दिर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन, २०७५ को प्रस्तावना हेर्दा "पोखरिया नगरपालिका नगरसभाले

नेपालको संविधानको धारा २२६(१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम यो ऐन बनाएको छ" भन्ने देखिने ।

मूलतः नेपालको संविधानको धारा १३३(१) मा "यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद् वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्चमा निवेदन दिन सक्नेछ र सोअनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ" भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसको अर्थ नगरसभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कानूनसँग बाझिएमा सो कानून प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहने भए पनि त्यस्तो कानून के कति कारणले संविधान तथा संघीय कानूनविपरीत भई बदरभागी छ भन्ने कुराको पुष्टि त्यस्तो दाबी लिनेले नै गर्नुपर्ने ।

ऐनको व्यवस्था हेर्दा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक, संग्रहालयको तथा मठ मन्दिरहरूको रेखदेख र नियमित गर्ने, सार्वजनिक मन्दिरको सम्पत्तिहरूको अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने, मठ मन्दिरहरूका आम्दानीहरूलाई हिनामिना हुन नदिई पूजापाठ, धार्मिक कार्य र सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्ने, मठ मन्दिर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा नगरपालिका, निजी क्षेत्र र समुदायको सहभागिता अभिवृद्धिलगायतको कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखी निर्माण गरिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा पोखरिया नगरपालिका मठ मन्दिर सञ्चालन तथा

व्यवस्थापन ऐन, २०७५ निवेदकले दाबी लिएजस्तो संविधानको धारा २२६ एवम् १८ मा उल्लेख भएको समानतासम्बन्धी हक तथा धारा २५ मा व्यवस्था भएको सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्ने नदेखिने।

स्थानीय निकायबाट निर्मित कानूनको वैधतालाई चुनौती दिने व्यक्तिले त्यस्तो कानूनको प्रावधान संविधान तथा संघीय कानूनको प्रावधानसँग कसरी बाझिएको छ भन्ने कुरा तथ्यपरक आधारमा खुलाउन सक्नुपर्दछ। रिट निवेदकले संविधानद्वारा धारा १३३(१) बमोजिम कानूनको असंवैधानिकता परीक्षण गर्दा स्थानीय निकायले बनाएको कानून संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनसँग बाझिएको भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्दछ। निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको कानून नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम के कसरी कुन संघीय कानून तथा संविधानको कुन मौलिक हकसँग बाझिएको हो भन्ने प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन। निवेदकले उक्त ऐन, संविधानको कुन धारासँग तथा कुन संघीय कानूनको कुन प्रावधानहरूसँग के कसरी बाझिएको वा निवेदकको कुन हकमा आघात परेको भन्ने कुरा वस्तुगत रूपमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन। साथै पोखरिया नगरपालिकाले निर्माण गरेको पोखरिया नगरपालिका मठ मन्दिर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ नेपालको संविधानको धारा २६६(१) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले प्रदान गरेको अख्तियार प्रयोग गरी निर्माण गरिएको देखिएकाले निवेदकले दाबी गरेको उक्त ऐन, गैरसंवैधानिक छ भन्ने अवस्था नदेखिने।

कुनैपनि कानूनी व्यवस्थाले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकउपर अनुचित रूपमा बन्देज लगाउने कार्य भएमा वा मौलिक हकउपर आघात पर्ने अवस्था देखिएमा त्यस्तो व्यवस्थालाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको रोहमा चुनौती दिन सकिने हो। तर कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको छ भनेर मात्र पुग्दैन, त्यस्तो कानून संविधानको के कुन

व्यवस्थासँग के कसरी बाझिएको भन्ने कुरा त्यसरी बाझिएको जिकिर लिनेले नै देखाउन सक्नु पर्ने।

तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट रिट निवेदकले चुनौती दिएको कानून संविधानसँग बाझिएको नदेखिएको प्रस्तुत विषयमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरिरहन परेन। अतः प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमाै खारेजभागी देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: पुजा खत्री

कम्प्युटर: विशाल खड्गी

इति संवत् २०७६ साल असार १३ गते रोज ६ शुभम्।

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७१-सी-०६२७, अंश दपोट, ले.ब.द.ब.द.का., लालमोहन दास वि. श्रीनारायण दाससमेत

प्रत्यर्थी श्रीनारायण घरको मूल व्यक्ति, प्रत्यर्थी लिलादेवी निजकी पत्नी एवं वादी लाल मोहन दास र प्रत्यर्थी कमल दास निजहरूको छोरा नाताका रहे भएको पाइन्छ। यस अंशियार नाता सम्बन्धमा वादी र प्रतिवादीमा विवाद देखिँदैन। वादी विदेशमा रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिवादीमध्येको कमल दासले यी वादी तथा पितासमेतलाई प्रतिवादी बनाई २०६३ सालमै दे.नं. ६०८ को अंश चल मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा दर्ता गरी यी वादीका नाउँमा रहेका कि.नं.२५५ र २५१ का जग्गा मात्र तायदातीमा देखाइएको पाइने।

प्रतिवादी कमल दास वादी भई चलेको दे.नं. ६०८ को अंश मुद्दामा कारबाहीका क्रममा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशानुसार कि.नं.१३२, ७१६ र २५८ तथा कमल दासले ससुरा नाता पर्ने दिनेशप्रसाद यादवलाई राजीनामा दिएका कि.नं.४४४, ९२० समेतका जग्गा तायदातीमा नदेखाई दपोट भयो

एकलौटी कायम गरिपाउँ भनी वादीले प्रस्तुत मुद्दा दर्ता गरेकोमा कि.नं.२५८ बाहेकका अन्य कि.नं.हरू दपोट गरेको ठहर्‍याई वादीको एकलौटी कायम हुने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर भएको फैसलाउपर वादीले प्रस्तुत पुनरावेदन गरेको पाइने।

वादीले तायदातीमा नदेखाएको भनी दपोटतर्फ दाबी लिए पनि तायदातीमा नदेखाइएका प्रत्यर्थी पिताले प्रत्यर्थी कमल दासलाई बकसपत्रको लिखतबाट हक हस्तान्तरण गरेका कि.नं.१२८ र २४१ का जग्गामध्येबाट प्रत्यर्थी कमल दासबाट ०-६-१३ जग्गा यी वादीले राजीनामाको लिखतबाट मिति २०६७।७।७ मा पाएको देखिन्छ। यी जग्गा वादीले खरिद गरेको भनी दाबी गरे पनि प्रतिवादीले अंश घटबढ मिलाएको भन्ने जिकिर लिएको अवस्था देखिने। अंशियार नाताका प्रतिवादी भाइ कमल दासले यी वादी दाजुले दपोट भएका भनी दाबी लिएका उपर्युक्त कि.नं. मध्येबाट राजीनामाको लिखत गरी लिने दिने गरेको अवस्थाले गर्दा प्रतिवादीहरूले यी वादीको अंश हक मार्ने नियतले उपर्युक्त कि.नं. हरू तायदातीमा नदेखाएको भन्ने देखिन आउँदैन। दाबीका कित्ता जग्गाबाट अंश दपोट गर्ने प्रतिवादीहरूको मनसाय वस्तुगत रूपमा प्रमाणित नभए पनि वादी र प्रतिवादीहरूका नाममा रहेका जग्गाको अनुपात र प्रतिवादी कमल दासले यी पुनरावेदक वादीलाई राजीनामाको लिखतबाट बिक्री गरेका दाबीका जग्गाको क्षेत्रफलसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा अंशको अनुपातमा घटीबढी भई असमानता रहेको पाइने।

वादी प्रतिवादी समानस्तरका अंशियारबिच असमान र अमिल्दो रूपमा जग्गाको दर्ता र स्वामित्व देखिएको एवम् वादी र प्रतिवादीबिच २०६३ सालको अंश मुद्दामा भएको फैसलापश्चात् पनि उक्त मुद्दाको तायदातीमा नदेखाएको जग्गाबाट केही जग्गा वादीले प्राप्त गरेको अवस्थासमेत हुँदा वादी दाबीबमोजिम दपोट नठहर्ने भई वादी दाबीका विवादित कि.नं. ४४४, ९२०, १३२ र ७१६ का जग्गाबाट ४ भागको

१ भागसम्म वादीलाई अंश हक दिलाउन न्यायोचित हुने देखिन आउने।

तसर्थ, विवेचित आधार र कारणबाट विवादित कि.नं. ४४४, ९२०, १३२ र ७१६ को जग्गामा दपोट भएको भनी वादीका नाममा एकलौटी दर्ता हुने ठहर गरी सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१।८ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७१।५।३ मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई र.नं. ४९८६(ख) मिति २०६७।७।७ को राजीनामाको लिखतका आधारमा प्रतिवादी दिनेशप्रसाद दासका नाममा दर्ता कायम भएका कि.नं.४४४ र कि.नं.९२० को जग्गाको दर्ता बदर गरी उक्त कि.नं. हरू तथा कि.नं. १३२ र कि.नं.७१६ का जग्गासमेतबाट ४ भागको १ भाग आफ्नो अंश हकसम्मको जग्गा वादीले प्रतिवादीहरूबाट अंश पाउने ठहर्छ। अंश दपोटतर्फको वादी दाबी पुन नसक्ने।

इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शुभम्।

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७४-CR-०४८३, कर्तव्य ज्यान, धर्मराज वि.क. वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी धर्मराज वि.क.लाई पक्राउ गर्दाको अवस्थामा निजको साथबाट वारदातमा प्रयोग भएको फलामको हँसिया फेला परेको भन्ने बरामदी मुचुल्का र सो हँसिया परीक्षणको लागि केन्द्रीय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालामा पठाइएकोमा हँसियामा मानव रगत (Human blood detected) पाइएको भन्ने सो प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिने।

मृतक पुतली वि.क.को दायाँ गर्धनमा ३ इन्च गहिराई ४^१/_२ इन्च लम्बाई र २ इन्च चौडाई भएको धारिलो हतियारले काटेको घाउ र सो घाउ पछाडि ३ इन्च गहिराई, ६ इन्च लम्बाई र २^१/_२ इन्च चौडाई भएको काटिएको घाउ तथा मृतक जगेन्द्र वि.क. को

घाँटीमा ४^१/_२ इन्च लम्बाई ३ इन्च चौडाई र १^१/_२ इन्च गहिरो चोट भएको, श्वास नली धारिलो हतियारले छिनालिएको, टाउकोमा ३/४ ठाउँमा दुङ्गाले ठोकिएको जस्तो टुटिल्का देखिएको भन्ने मिति २०७२।६।१७ गतेको घटनास्थल लासजाँच मुचुल्का रहेको देखिने।

प्रतिवादी धर्मराज वि.क.ले अधिकारप्राप्त अधिकारी एवम् अदालतसमक्ष गरेको बयानलाई उल्लिखित जाहेरी दरखास्त एवम् जाहेरवालाले अदालतमा आई गरेको बकपत्र, वारदातमा प्रयोग भएको हतियार बरामद भएको अवस्था, मृतकहरूको घाउ जाँच एवम् शव परीक्षण प्रतिवेदन एवम् मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले अदालतसमक्ष आई गरेको बकपत्रलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट यी प्रतिवादीले मृतकद्वय पुतली वि.क. र जगेन्द्र वि.क.लाई धारिलो हतियार हँसियाले घाँटी रेटि हत्या गरेको तथ्य मालाकार (Corroborate) रूपमा विवादरहित तवरबाट समर्थित एवम् पुष्टि प्रमाणित हुनआएको देखिने।

तसर्थ यी प्रतिवादी धर्मराज वि.क.ले धारिलो हतियार (हसियाँ) ले मृतकद्वयलाई घाँटी रेटि कर्तव्य गरी मारी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत ऐ. महलको १३(१) नं. अनुसारको कसुर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही महलको १३(१)नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने भनी सुरु मुगु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।९।१ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासबाट मिति २०७४।१।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिने।

प्रतिवादीले मृतकद्वयलाई मार्नुपर्नेसम्मको कुनै पूर्वसिद्धान्त वा पूर्वयोजना बनाई सो योजनाबमोजिम हत्या भएको भन्ने देखिँदैन। सँगै सुतेको बच्चा रोएको कारण ब्युँझी हेर्दा आफूसँगै सुतेकी श्रीमती ओछ्यानमा नभई खोजी गर्दै जाँदा वारदातस्थलमा मृतकद्वय सम्भोगरत अवस्थामा यी प्रतिवादीले देखेको भन्ने रहेको छ। पतिपत्नीबिच सम्बन्ध कायम रहेकै

अवस्थामा कानूनका अतिरिक्त हाम्रो धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्य, मान्यतासमेतको प्रतिकूल अन्य परपुरुषसँग आफ्नै श्रीमती सम्भोगरत अवस्थामा देखेको कारण मृतकद्वयकै सो क्रियाकलापबाट यी प्रतिवादी उत्तेजित भई अपराधजन्य कार्य गर्न उत्प्रेरित गरेको तथ्यलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा मनन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। सोका अतिरिक्त यी प्रतिवादीले कसुर गरेकोमा अधिकारप्राप्त अधिकारी एवम् अदालतसमक्ष साबित भई न्याय सम्पादन कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको, भर्खरै युवावस्थामा प्रवेश गर्न लागेका यी प्रतिवादीको शारीरिक एवम् मानसिक अवस्था तथा यी प्रतिवादीप्रति आश्रित निजले नै पालनपोषण गर्नुपर्ने २० महिनाको नाबालक सन्तानप्रतिको जिम्मेवारीसमेतलाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्थासमेत नरहने।

अतः अपराधको प्रकृति, वारदात हुँदाको अवस्था र परिस्थिति, कसुरदारको मनसाय, मृतकद्वयको भूमिकालगायतका अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादी धर्मराज वि.क. लाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा इन्साफको रोहमा चर्को पर्न जाने चित्त (Conscience) मा लागेकोले मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष मात्र सजाय गर्दा अपराध र सजायबिच सन्तुलन कायम भई न्यायको मक्सद पूरा हुने अवस्था हुँदा यी प्रतिवादीलाई १२ (बाह्र) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने।

इजलास अधिकृत: ठाकुरप्रसाद खरेल

कम्प्युट : रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७४-CR-०६७७, हाडनातामा जबरजस्ती करणी, अर्जुनबहादुर राई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा भाउजू सुतेको कोठामा गई रातको समयमा करणी गरेको कुरा स्वीकारी बयान गरेकोमा निजले

अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा करणी गरेको कुरामा सम्म इन्कार रहे पनि पीडित सुतेको कोठामा रातको समयमा गएको कुरा स्वीकारेको देखिन्छ। रातको समयमा पीडितको कोठामा जानुको कारण मच्छड धेरै लाग्ने भएकाले सानो भतिजाको मायाको कारणबाट झुल लगाई दिन गएको भनी जिकिर लिएको भए तापनि सो कुरालाई पीडितले अस्वीकार गर्दै आफूलाई आफ्नै देवरले रातको समयमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी गाउँ समाजमा भन्दै हिँड्नुपर्ने र किटानी रूपमा जाहेरी दिनुपर्नेसम्मको विश्वसनीय आधार प्रमाण प्रतिवादीले उल्लेख गर्न सकेको नदेखिने।

जबरजस्ती करणी हुनको निम्ति स्त्रीको योनिभित्र पुरुष जनेन्द्रिय पूर्ण रूपमा प्रवेश भएकै हुनुपर्ने, स्त्रीको कन्याजाली (Hymen) च्यालिएको वा फाटेकै हुनुपर्ने वा पुरुष वीर्य योनिमा स्खलन भई वीर्य फेला पर्नुपर्ने अनिवार्यतासमेत नरहेको अवस्थामा वीर्य स्खलनसहित वा रहित योनिमा आंशिक लिङ्ग प्रवेश गराउनु मात्र पनि कानूनी प्रयोजनको निम्ति जबरजस्ती करणीको कसुर हुन पर्याप्त हुन्छ। यस्तो अवस्थामा Sperm Cell नभेटिएको भन्ने केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट मात्र जबरजस्ती करणी नभएको भन्ने तथ्य पुष्टि प्रमाणित हुन नसक्ने।

जबरजस्ती करणीको वारदातको पहिलो कडी नै स्वयम् पीडित हो र पीडितलाई प्रत्यक्ष र जीवित प्रमाण मान्नु पर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको किटानी जाहेरी र बकपत्र, वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसको भनाइ र बकपत्र तथा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्ने क्रममा गालामा हिकिएको भन्ने तथ्यलाई पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा देब्रे गालामा सामान्य चोटको चिह्न देखिएको भन्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको परीक्षण प्रतिवेदनबाट समर्थित र पुष्टि हुन आएको स्थितिमा प्रतिवादीको अदालतसमक्षको इन्कारी बयानको आधारमा मात्र यी प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।

तसर्थ, प्रतिवादी अर्जुन बहादुर राईले आफ्नै

भाउजू परिवर्तित नाम उर्लाबारी 'ण' लाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा पीडित स्वयम्को जाहेरी दरखास्त परी अदालतमा समेत उपस्थित भई बकपत्र गरेको अवस्था, पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान तथा मौकामा बुझिएको लक्ष्मी माखिमको बकपत्रसमेतका प्रमाणहरू (Chain of Evidence) बाट पुष्टि प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादी अर्जुनबहादुर राईले आफ्नै भाउजूलाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिँदा निजलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद र हाडनातामा करणी गर्नेको महलको २ नं. को देहाय (१) बमोजिम ४(चार) वर्ष गरी जम्मा ९(नौ) वर्ष कैद सजाय हुने र जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितले प्रतिवादीबाट रु. १०,०००/- (दश हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७३।१२।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : ठाकुरप्रसाद खरेल

कम्प्युटर : रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७४-CR-०८३४, कर्तव्य ज्यान, मदन राई वि.नेपाल सरकार

घटनास्थल मुचुल्का, मृतक जसमाया राईको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृतकको देब्रे कच्चट, निधारको बिच भाग, दाहिने गाला, दाहिने स्तन, दाहिने पीठलगायतका शरीरका विभिन्न भागमा धस्रिएको निल डाम रहेको, पेटमा केही पचेको खानाहरू तथा मट्टितेल जस्तो गन्ध आउने हरियो तेलीय पदार्थ भेटिएको, टाउकोको विभिन्न भागमा रगत जमेको तथा नसाहरू फुटेको भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैगरी मृतक जसमाया राईको भिषेरा परीक्षण गर्दा Organophosphorus insecticide भन्ने केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला (विष विज्ञान) को प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।

जाहेरवालाको जाहेरी दरखास्त एवम् अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र तथा बुझिएका व्यक्तिहरू रजनिस् मुदलिया, यमबहादुर बस्नेत, सौजन राई, सन्जु भन्ने संजिता राई, वस्तुस्थितिका व्यक्तिहरू मुनादेवी प्रधान, रूपा राईसमेतको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादी मदन राईको बयान बेहोरा समर्थित एवम् पुष्टि प्रमाणित भएको देखिने।

प्रतिवादी र मृतक श्रीमतीबिच सुमधुर सम्बन्ध नरहेको, प्रतिवादीको जेठी श्रीमतीतर्फकी छोरीको विषयलाई लिई मृतक श्रीमतीसँग बारम्बार झगडा र कुटपिट हुने गरेको कारण मृतक श्रीमतीलाई मार्ने योजना बनाई श्रीमती कामबाट फर्की आएपछि श्रीमतीलाई रक्सी खाई बामफोक (हतियार) को बिँडको भागले शरीरको विभिन्न भागमा प्रहार गरी मरणासन्न अवस्थामा पुऱ्याई अपराधबाट बच्न चिया बगानको लागि राखेको विषादी खुवाएको कारण मृतक जसमाया राईको मृत्यु भएको देखिँदा प्रतिवादी मदन राईलाई अभियोग दाबीबमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(२) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहऱ्याई सुरु इलाम जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहऱ्याएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७३।९।२१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

यसरी प्रतिवादीले योजनाबद्धरूपमा आफ्नै श्रीमतीलाई मार्ने उद्देश्यले रक्सी खाई, रक्सीको नशामा रहेकी श्रीमतीलाई हतियारको प्रयोग गरी मरणासन्न अवस्थामा पुऱ्याएपश्चात् अपराधबाट बच्ने उद्देश्यले विषसमेत खुवाई एकै व्यक्तिउपर निर्मतवरबाट दोहोरो अपराध गरेको देखियो। यसरी निर्मम एवम् क्रूरतापूर्वक गरेको आपराधिक कार्यमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग हुनसक्ने अवस्था रहँदैन। अतः यी प्रतिवादीले गरेको अपराधको अनुपातमा सजाय मिलेकै देखिँदा सोतर्फको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिने।

इजलास अधिकृत : ठाकुरप्रसाद खरेल
इति संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

स.का.मु.प्र न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-RC-००१६, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. हरि लामा

प्रतिवादी हरि लामाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा रहेका मृतक तथा यी प्रतिवादीकै छोरा अनुज लामाको बकपत्र एवम् घटनास्थल तथा लास प्रकृति मुचुल्का तथा लास जाँच प्रतिवेदनलगायतका तथ्यगत बेहोरा एवम् घटनाक्रम (Chain of factual description) समेतबाट यी प्रतिवादीकै कुटपिटका कारण लक्ष्मी लामाको मृत्यु भएको तथ्य स्थापित हुन आउने।

प्रतिवादीले रक्सी सेवन गरी आफ्नै श्रीमती लक्ष्मी लामालाई घरायसी विषयमा भएको विवादका कारण घाँटीसमेत थिची हात मुक्काले टाउकोलगायतको भागमा मुक्का प्रहार गरी कुटपिट गरेको र सोही कुटपिटको कारण लक्ष्मी लामाको मृत्यु भएको तथ्य मिसिल संलग्न उल्लिखित आधार प्रमाणहरूबाट मालाकार (Corroborate) रूपमा समर्थित एवम् पुष्टि प्रमाणित हुन आयो। यसरी प्रतिवादी हरि लामाले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत सोही महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर अपराध गरेकाले सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहऱ्याएको सुरु दोलखा जिल्ला अदालतको मिति २०७२।८।९ को फैसला सदर हुने ठहऱ्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।०४।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा साँझ लेवर काम गरेर घर फर्कदा श्रीमती लक्ष्मी लामाले रक्सी सेवन गरी खाना नबनाई सुतिरहेकी र खाना किन नबनाएको भनी सोध्दा आफूलाई अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गरेकाले रिस उठी हातले श्रीमतीको अनुहारलगायत शरीरमा २, ३ झापड हिकाएको हुँ, सोही कुटपिटकै कारण श्रीमतीको मृत्यु भएको हो भन्ने उल्लेख गरेको

देखियो । मृतक लक्ष्मी लामासमेतले रक्सी खाने गरेको भन्ने तथ्यलाई प्रतिवादी तथा मृतकका छोरा अनुज लामाले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दासमेत पुष्टि गरेकोसमेत देखिने ।

मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. को कानूनी व्यवस्था ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को कसुरदार ठहरिएकालाई सजाय गर्दा विवादित तथ्य, घटनाक्रम, कसुर हुँदाको अवस्था, परिस्थिति, कसुरदारले न्यायिक प्रक्रियामा पुर्‍याएको सहयोगलगायतका विविध सन्दर्भहरूलाई मूल्याङ्कन गरी निरूपण गरिने अदालतको स्वविवेकाधिकारको विषय हो । मनसाय तत्त्वको निर्धारण वा पहिचान अभियुक्तले गरेको कार्य र क्रियाकलापको आधारमा निर्धारण गरिने र हुने विषयवस्तु हो । मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. को प्रयोग हुन मृतकको मृत्युको लागि कुनै न कुनै रूपमा मृतक दोषी रहेको देखिनु र प्रतिवादीले गरेको वारदातप्रति समाजले प्रतिवादीप्रति पनि थोरै भएपनि सहानुभूति देखाउनु पर्ने कुरा मिसिलबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । यो व्यवस्था पूर्ण न्याय गर्ने मनसायले विधायिकाले न्यायपालिकालाई दिएको स्वविवेकीय अधिकार हुने ।

प्रस्तुत मुद्दाको घटनाक्रमलाई हेर्दा यी प्रतिवादीले आफ्नै श्रीमती लक्ष्मी लामालाई मार्नुपर्नेसम्मको कुनै पूर्वसङ्केत वा निजलाई मार्ने पूर्वयोजना बनाई सो योजनाबमोजिम हत्या भएको भन्ने देखिँदैन । वारदातमा जोखिमी हतियारको प्रयोग भएको अवस्थासमेत छैन । मृतक र प्रतिवादी दुवै रक्सी खाई नशामा रहेको भन्ने देखिएको छ । मृतक र प्रतिवादीबिच घरायसी विषयमा विवाद हुँदा मृतक श्रीमतीले अपशब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गरेकाले रिस उठी तत्काल उठेको रिसको आवेगमा प्रतिवादीले हात मुक्काले कुटपिट गर्दा सोही चोटपीडाको कारण लक्ष्मी लामाको मृत्यु भएको अवस्था रहेको देखिने ।

अतः अपराधको प्रकृति, वारदात हुँदाको अवस्था र परिस्थिति, कसुरदारको मनसाय, भवितव्य हो कि भनी सःन्देह गर्नुपर्ने अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत

गर्दा प्रतिवादी हरि लामालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा इन्साफको रोहमा चर्को पर्न जाने चित्त (Conscience) ले देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोजिम १०(दश) वर्ष मात्र सजाय गर्दा अपराध र सजायबिच सन्तुलन कायम भई न्यायको मक्सद पूरा हुने अवस्था देखिँदा यी प्रतिवादीलाई १०(दश) वर्ष मात्र कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : ठाकुरप्रसाद खरेल

कम्प्युटर : रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०७५ साल भदौ १० गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, ०७०-RC-०११०, ०७२-CR-०४३२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. आशामाया लिम्बू, आशामाया लिम्बू वि. नेपाल सरकार

लासको दाहिने तिग्रामा रातो कालो डाम, दाहिने पट्टिको करडमा १^१/_२ से.मि. लम्बाई, १ से.मि. चौडाई प्वाल रहेको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का रहेको देखिन्छ । मृतकको मृत्यु छातीमा चोट लागी फोक्सोमा असर परी भएको (Due to asphyxia and shock as a result of hemothorex produced by injury to the usages) भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । सहप्रतिवादी धनकुमार लिम्बूले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्षको बयानमा मृतक दिलकुमारी लिम्बूले गाउँ घरमा अनैतिक काम गर्दै हिँड्ने गरेकोले सम्झाई बुझाई गर्दा उल्टै हामीमाथि हतियार लिई आई लागेकोले उत्तिसको गोलो लट्टीले कुटपिट गर्दा घाइते भई उपचारको क्रममा वी.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको भनी आफू साबित भई यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पोल गरेको देखिन्छ । सहप्रतिवादी धनकुमार लिम्बूले पुनरावेदक

प्रतिवादी आशामाया लिम्बूलाई पोल गर्नुपर्ने अन्य परिबन्द र परिस्थिति भएको पनि देखिँदैन । घटना विवरण कागज गर्ने लालप्रसाद लिम्बू, विष्णु लिम्बू, गोपीराम लिम्बू, रोशन लिम्बूसमेतका व्यक्तिहरूले समेत पुनरावेदक प्रतिवादी आशामाया लिम्बू र सहप्रतिवादी धनकुमार लिम्बूले जाहेरवालाको श्रीमती दिलमाया लिम्बूलाई कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भनी लेखाई दिएको तथा मौकामा कागज गर्ने देविलाल लिम्बूले उक्त वारदात गर्ने आशामाया लिम्बू हुन् भनी मौकामा गरेको कागजलाई समर्थन गरी अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी जाहेरवाला उत्तरकुमार लिम्बूले पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतले कुटपिट गरी मृतक दिलमाया लिम्बूलाई सख्त घाइते बनाई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भनी जाहेरी दरखास्तको बेहोरालाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । उल्लिखित घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन सहप्रतिवादी धनकुमार लिम्बूको बयान, जाहेरवाला तथा घटना विवरणका मानिसहरूको बकपत्रसमेतबाट मृतक दिलमाया लिम्बूको मृत्यु प्रतिवादी आशामाया लिम्बूसमेतको कुटपिटका कारणले भएको भन्ने देखिन आयो । यी प्रतिवादीसमेत भई मृतकलाई पटकपटक कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको र सोही चोटपीरले उपचारको क्रममा मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा प्रतिवादीले गम्भीर कुटपिट गरेका कारण मानिसको मृत्यु हुन सक्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान थिएन भन्न मिल्ने नदेखिने ।

प्रतिवादी आशामाया लिम्बूले जानीजानी गरेको गम्भीर कुटपिटको कारण मृतकको मृत्यु भएको देखिएकोले सुरु धनकुटा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी आशामाया लिम्बूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. को कसुर कायम गरी सोही नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको मिति २०७०।२।१६ को फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति

२०७०।१।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

सुरु धनकुटा जिल्ला अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादी आशामाया लिम्बूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष १० (दश) हुनुपर्ने भनी व्यक्त गरेको रायसमेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत धनकुटाले सुरु अदालतले यी प्रतिवादीलाई दश वर्ष मात्र कैद सजाय गर्न उपयुक्त हुने भनी व्यक्त गरेको रायलाई समेत सदर गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीको हकमा अ.बं. १८८ नं. प्रयोग गरी सजाय कम गर्न उपयुक्त छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०६७।३।३ मा स्थानीय समाज भेला भई छलफल गर्ने क्रममा विवाद बढ्दै गई कुटपिटमा परिणत भएको देखिएको छ । मृतक र यी प्रतिवादीहरूको बिचमा मार्ने पर्ने पूर्वसिद्दी रहेको देखिएको छैन । मृतकलाई मर्नबाट रोक्ने क्रममा भएको वादविवादबाट उठेको घटनामा लाठा जस्तो सामान्य प्रकृतिको हतियारले कुटपिट गर्दा दिलमाया लिम्बूको मृत्यु हुन गएकोले पुनरावेदिका / प्रतिवादीलाई हदैसम्म सजाय गर्न न्यायोचित नभएकोले यी प्रतिवादी आशामाया लिम्बूलाई १० (दश) वर्ष मात्र कैदको सजाय गर्ने गरी अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. बमोजिम सुरु धनकुटा जिल्ला अदालतले व्यक्त गरेको रायसमेत सदर गर्ने पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०७०।१।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७३ साल कात्तिक ९ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६८-CR-०६२१, ०६९-CR-०८०३, खुन डाँका, हरिबहादुर बस्नेत वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. हरिबहादुर बस्नेत

जाहेरी दरखास्तमा हरिबहादुर बस्नेतसमेतले

डाँका गरी ज्यान मारेको भनी उल्लेख गरे तापनि मिति २०६५।२।२३ गते राति वारदात भएकोमा जाहेरी दरखास्त मिति २०६५।३।१ मा दर्ता भएको देखिएको छ । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतमा समेत कसुर गरेकोमा इन्कार रही बयान गरेका छन् । मृतककी आमा द्रौपदा पौडेलले मृतकले मर्ने बेलामा बस्नेतले मान्यो भनी भनेको सुनेको थिएँ भनी कागज गरेको देखिन्छ तर लास जाँच मुचुल्का र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्नेतले मारेको उल्लेख नभई अपरिचित व्यक्तिले मारेको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । बस्नेतले मारेको भन्ने द्रौपदाले सुनेको भए सो कुरा लासजाँच मुचुल्का र घटनास्थल मुचुल्कामा पनि उल्लेख भएको हुनु पर्दथ्यो । त्यसमा पनि बस्नेत भन्ने यिनै हरिबहादुर बस्नेत नै हुन् भन्ने कुरा समर्थित हुने तथ्य प्रमाणको अभाव रहेको पाइन्छ । अभियोजन पक्षले समेत निज बस्नेत यिनै प्रतिवादी हुन् भन्न सकिने किसिमको प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । डाँका भएको भनिएको कुनै पनि मालसामान यी पुनरावेदक प्रतिवादीको साथबाट वा निजको घरबाट बरामद भएको अवस्थासमेत देखिँदैन । यसप्रकार यी पुनरावेदक प्रतिवादी खुन डाँकाको उल्लिखित वारदातमा संलग्न रहेका थिए भनी वस्तुनिष्ठ आधारमा वादी पक्षले प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिने ।

कर्तव्य ज्यान, डाँकाजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा ठोस रूपमा कसुर स्थापित नभई कसुरदार कायम गरी सजाय गर्नु न्याय र कानूनी सिद्धान्तसमेतको मर्मविपरीत हुनजान्छ । शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको स्थापित सिद्धान्तसमेतको दृष्टिकोणबाट स्पष्ट रूपमा डाँका र ज्यानसम्बन्धी कसुरमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी हरिबहादुर बस्नेतको संलग्नता रहेको देखिन आएन । अतः निजलाई कर्तव्य ज्यानको कसुरदार ठहर्‍याउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०६८।२।३० को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी हरिबहादुर बस्नेतले

सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत: सुमनकुमार न्यौपाने

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७३ साल असार १९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. २

१

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की, ०७१-WO-०८३५, उत्प्रेषण / परमादेश, बाल्मीकिप्रसाद यादव वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक बाल्मीकिप्रसाद यादवले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(२) बमोजिमको सदस्य उपस्थित नभई जिल्ला शिक्षा समिति रौतहटले गरेको निर्णय गैरकानूनी हुँदा बदर हुनुपर्ने भन्ने माग दाबी लिएको र तत्सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समिति रौतहटको लिखित जवाफमा जिल्ला शिक्षा समितिको पूर्णता हुने कुरा राजनीतिक कुरा भएकोले राजनीतिक सहमति बिना उक्त समिति पूर्ण हुने अवस्था नरहेको, जिल्ला शिक्षा समितिको पूर्णताबेगर कुनै काम गर्न नपाउने हो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गरिने दैनिक कार्य रोकिने । शिक्षा नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ५ मा जिल्ला शिक्षा समितिमा तत्काल कायम रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भन्ने उल्लेख भएअनुरूप नै उक्त निर्णय गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ ले व्यवस्था गरेबमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिमा पदेन सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यहरूलाई मनोनित गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिँदैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ ले स्पष्ट रूपमा जिल्ला शिक्षा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त ऐनबमोजिम जिल्ला शिक्षा समिति गठन नभई पदेन

सदस्यहरू मात्र बसेको बैठकबाट मिति २०७१।३।३२ र २०७१।८।१० मा निर्णय गरेको देखिन आउने । विपक्षीहरूबाट जिल्ला शिक्षा समितिमा मनोनित हुनुपर्ने विविध क्षेत्रका सदस्यहरू मनोनित नै नगरी रिक्त रहेको स्थितिमा सो रिक्त सदस्यहरूलाई तत्काल कायम नरहेको भनी शिक्षा नियमावलीको नियम १९(५) बमोजिम गणपूरक संख्या पुगेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।

यसरी ऐन आएको लामो समयसम्म पनि जिल्ला शिक्षा समितिमा कानूनले तोकेका विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सदस्यहरू मनोनित नगरिकन पदेन सदस्यहरू मात्र बसेर निर्णय गर्दै जाँदा ऐनको उद्देश्य नै पराजित हुन जाने हुन्छ । अतः जिल्ला शिक्षा समितिले पूर्णता प्राप्त नगरिकन सीमित सदस्यको मात्र उपस्थितिमा जिल्ला शिक्षा समितिको नामाकरण गरी भएको मिति २०७१।३।३२ र २०७१।८।१० को निर्णय कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको देखिने ।

अब, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(२) बमोजिम शिक्षा समिति गठन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने नै देखिँदा सोअनुरूप जिल्ला शिक्षा समितिलाई पूर्णता प्रदान गरी जे जो गर्नुपर्ने हो कानूनबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: शिवहरि पौड्याल

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७५ असोज ९ गते रोज ३ शुभम् ।

- यस्तै प्रकृतिको ०७१-WO-०९९६, उत्प्रेषण / परमादेश, रजनकुमार कर्ण वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

२

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या. डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०६८-WO-००३३, उत्प्रेषण, गोविन्दप्रसाद तिमिल्सिनासमेत वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमीसमेत

प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकहरूको मिति २०६३।४।१९ मा बढुवा नतिजा प्रकाशित हुँदा नाम समावेश भएको र उक्त बढुवाउपर यस अदालतमा परमादेशको रिट निवेदन परी यस अदालतको आदेशानुसार पुनः मूल्याङ्कन गरी संशोधित नामावली प्रकाशित हुँदा मिति २०६७।११।२७ मा समेत नाम समावेश भएको अवस्था देखिन्छ । उल्लिखित नियमावलीको ३५ (२)(क) मा बढुवा सिफारिसको नामावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय भएमा सोबमोजिम संशोधित नामावली प्रकाशन भएको मितिदेखि जेष्ठता कायम हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदा पहिलो पटकको बढुवा नियुक्ति मितिदेखि नै जेष्ठता कायम हुनुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको निवेदन जिकिर कानूनअनुकूल नहुँदा सो जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, विवेचित आधार र कारणबाट रिट निवेदकहरूलाई शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ३५ (२)(क) बमोजिम मिति २०६७।११।२७ देखि जेष्ठता कायम गर्ने गरी भएको शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०६७।११।२६ को निर्णय कानूनसम्मत नै देखिँदा निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : शिवहरी पौड्याल

कम्प्युटर : विपिनकुमार महासेठ

इति संवत् २०७४ साल चैत २९ गते रोज ५ शुभम् ।

- यस्तै प्रकृतिको ०६८-WO-०५८२, उत्प्रेषण / परमादेश, मुरारी मिश्रसमेत वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

३

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७०-CR-१२९७, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, पूर्ण तामाङ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले पीडित बौद्ध २६ नेपाली नागरिक

नभएको र वारदात नेपालमा नभई भारतमा भएकोले क्षेत्राधिकारविहीन मुद्दा खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा, पीडित जाहेरवालीले जाहेरी दरखास्तमा आफूहरू नेपालको पश्चिम तराईबाट बाबुआमासँगै भारतको उत्तरकाशीको हर्सिल भन्ने स्थानमा सँगै बसेको भन्ने उल्लेख गरेको र अदालतबाट प्रमाणित बयानमा समेत बाबु आमासँगै ज्याला मजदुरी गर्ने सिलसिलामा यी प्रतिवादीको दिदी भिमा तामाङसँग भेट भई सँगै काम गरेको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको नागरिकहरू रोजगारीको सिलसिलामा भारत गई ज्याला मजदुरी गरी आएको तथ्य र त्यसैबाट आफ्नो भरण पोषण गर्ने गरेको सामान्य व्यावहारिक प्रचलन भएको कुरा आम रूपमा स्वीकार गरिएको विषय हो । नेपालको बासिन्दामध्ये कुनै व्यक्ति केही समय भारत गई ज्याला मजदुरी वा रोजगारीको सिलसिलामा परदेशमा लामो समय बस्छन् भने पनि विदेशको नागरिकता लिई नेपालको नागरिकता त्याग नगरेसम्म त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली नै मान्नु पर्ने हुन्छ । यी पीडितले आफूलाई नेपालको पश्चिम तराईबाट रोजगारीको लागि भारत गएको घोषणा गरेको अवस्थामा त्यसरी मजदुरी गरी आएको मुलुकमा सामान्य बसोबास गरेकै कारणबाट निज नेपाली होइन भन्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । दुई देशबिचको खुला सिमानाको कारण नेपाली नागरिकहरू भारत गई रोजगारी गर्नु र भारतका नागरिकसमेत नेपाल आई सोही प्रकृतिबाट काम गर्नु सामान्य व्यावहारिक एवम् चलन चल्तीको कुरा हो । यस अवस्थामा आफू नेपालबाट रोजगारीको लागि भारत गएको कारण वा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र निजको साथमा नभएको कारण यी पीडित नेपाली होइनन् भनी अनुमान गर्न न्यायोचित हुँदैन । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १(३) का आधारमा नेपालमा मुद्दा नचल्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको देखियो । उक्त ऐनको दफा १(३) मा “यो ऐन, नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस

ऐनबमोजिम कसुर गर्ने जुनसुकै व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिने ।

वस्तुतः पीडित जाहेरवालीलाई मुम्बईको कोठीबाट उद्धार गरी नेपाली नागरिक भएकोले भारतको रेस्क्यु फाउण्डेसनले पीडितसमेतका महिलाहरूलाई माइती नेपालको आवधिक गृह, भैरहवालाई हस्तान्तरण गरेको र त्यहाँबाट माइती नेपाल, केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको कुरा रेस्क्यु फाउण्डेसनको ref.no.891109 र माइती नेपाल, आवधिक गृह, भैरहवाको ref.no.2612009 को पत्रबाट देखिन आएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीले यी पीडित नेपाली नागरिक होइनन् भनी लिएको जिकिर खण्डित भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रमाणको भारका सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा फरक मान्यतालाई कानूनमा आत्मसात् गरिएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्‍याउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सोबमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आफू निर्दोष रहेको पुष्टि हुने विश्वसनीय प्रमाण पेश गर्न सकेको नदेखिने ।

पुनरावेदन प्रतिवादीले नेपाली नागरिक पीडित बौद्ध २६ लाई भारतमा बेचबिखन गरेको तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा उक्त कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधार अभियोग दाबीबमोजिम निज प्रतिवादीलाई २० वर्ष कैद र रु.२,००,०००/- जरिवानाको सजाय गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.५०,०००/- क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सजायको हकमा सदर गरी क्षतिपूर्तिको हकमा केही उल्टी गरी प्रतिवादीबाट रु.१,००,०००/- पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

तसर्थ, विवेचित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी पूर्ण तामाडलाई अभियोग दाबीबमोजिम २० वर्ष कैद र रु. २,००,०००/- जरिवाना गरी पीडितलाई प्रतिवादीबाट रु. ५०,०००/- क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैद र जरिवानाको हकमा सदर गरी क्षतिपूर्तिको हकमा केही उल्टी गरी पीडितलाई प्रतिवादीबाट रु. १,००,०००/- क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७२-WO-११४७, उत्प्रेषण / परमादेश, दिलप्रकाश महर्जन वि. अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

विपक्षी कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट निवेदकले उल्लेख गरेको पदमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्र प्रतिस्पर्धाबाट बाहेक गर्ने उद्देश्यले विनियमावलीमा त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो भनी मान्न मिल्ने युक्तियुक्त आधार र कारण हुने देखिँदैन। उक्त व्यवस्था भनेको निवेदकसरहका सबै प्रतिस्पर्धीलाई समान रूपमा लागू हुने हो। जहाँसम्म निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम समानताको हकमा अनुचित रूपमा बन्देज लगाएको र विज्ञापित पदमा भाग लिन नपाउने हुँदा सो विज्ञापन बदर गरिनु पर्ने भन्ने जिकिर लिनु भएको छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा समानतासम्बन्धी यही अवधारणागत यथार्थलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (३) को खण्ड (च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ... कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। सोहीबमोजिम बैंकको विनियमावलीले सोही मान्यतामा रही केही विशेष प्रकृतिका सेवासँग सम्बन्धित पदमा कर्मचारी पदपूर्ति

गर्दा वाञ्छनीय योग्यताका रूपमा सर्त वा योग्यता तोक्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन आएको हुँदा उक्त वैधानिक व्यवस्थाको आधारमा गरिएको विज्ञापनबाट निवेदकको पेसा र रोजगारीको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने।

वस्तुतः बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ अनुसार पनि आफ्नो काम कारोबार सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न र ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विनियम बनाउन सक्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। ती संस्थाले बनाउने विनियममा आफ्ना कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्तीलगायतका सर्तहरू तोक्न सक्ने अधिकारसमेत उक्त दफा ९१ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) ले प्रदान गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९१ ले प्रदान गरेको अधिकारअन्तर्गत नै कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ विपक्षी बैंकबाट बनाई जारी गरिएको देखिएको छ। सो विनियमावली संविधान वा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को अनुकूल नरहेको भनी यी निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन। यसरी वैध कानूनलाई आधार बनाई विधिसङ्गत तवरबाट विपक्षी बैंकद्वारा प्रकाशित विज्ञापनबाट यी निवेदकको हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने देखिन आएन। यी निवेदकले विपक्षी बैंकबाट विज्ञापित पदमा आफूमा योग्यता भएको भन्ने युक्तियुक्त आधार प्रमाणसमेत देखाउन सकेको अवस्था देखिन आएन। त्यसैगरी निवेदकले बदर गर्न माग गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापनअनुसारको कार्यबाट निवेदकको हक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको नदेखिएको र निवेदन दाबीको औचित्यसमेत पुष्टि हुने आधार पेस हुन नआएकोले विपक्षी कृषि विकास बैंकद्वारा वैध कानूनलाई आधार बनाएर गरिएको विज्ञापनलगायतका कामकारबाहीहरू बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबीसँग पनि सहमत हुन नसकिने।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणबाट विपक्षी कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट प्रकाशित वि.नं.२१।०७२-७३ मा तृतीय श्रेणीको अधिकृतस्तर, व्यवसाय अधिकृत, प्रशासन सेवाको पदका लागि तोकिएको योग्यताबाट मेरो रोजगारीको हकमा अनुचित बन्देज लगाएकोले उक्त विज्ञापन रद्द गरी पुनः विज्ञापन गर्ने गरी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागबमोजिम उक्त विज्ञापन रद्द गर्ने र परमादेशसमेत जारी हुनु पर्ने मनासिब आधार र औचित्य पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतबाट मिति २०७३।४।३२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुने ।

इजलास अधिकृत: नवीन कोइराला

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ असार १३ गते रोज ३ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७२-WO-०१९८, उत्प्रेषण, धर्मध्वज राईसमेत वि. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

सडक विस्तारको कार्य संविधानतः सार्वजनिक हितमा गरिने कार्य हो भन्नेमा विवाद देखिँदैन । सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतामा सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो हक (Eminent Domain) राज्यमा अन्तर्निहित रहने र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यलाई उक्त सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्तिको सम्पत्ति बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि राज्यले नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो सार्वजनिक हितमा गरिने कार्य निर्वाध रूपमा गरिनुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भने विकास निर्माणको नाममा नागरिकको सम्पत्ति र आवासको हकमा प्रतिकूल असर पर्न जान पनि नहुने ।

निवेदकहरूले आफूले भोगचलन गरेको जग्गाबाट घुर्मी-खुर्कोट-मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण

गर्दा निवेदकहरूको घरजग्गा कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति दिएर मात्र विस्तार गर्नुपर्ने भनी जिकिर लिएका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकहरूको सहमति र मन्जुरीबाट नै सार्वजनिक हितको लागि लोकमार्ग निर्माण गरिएको हो, उक्त लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि यातायातको सेवा सुविधामा सहजता भई त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिकस्तर वृद्धि हुने, स्वयम् रिट निवेदकहरूसमेत लाभान्वित हुने भन्ने लिखित जवाफमा लेखिएको पाइन्छ । यसैगरी विकास निर्माणको कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयुक्तताको आधारमा सम्पन्न गरिने र उक्त सडक निर्माण गर्दा आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भई निर्माण गरिएको भन्नेसमेत लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइने ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्न मिति २०६७।२।२६ मा सिन्धुली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसमेतको उपस्थितिमा लोकमार्ग निर्माणमा पर्ने भौतिक संरचनाहरूको मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरी दर निर्धारण भएको निर्णयबाट देखिन आयो । उक्त निर्णयअनुसार पर्ने भौतिक संरचनाहरूको हकमा निवेदन परेमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने भन्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग योजनाको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीको लिखित जवाफमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पाइने ।

यसरी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सार्वजनिक हितको लागि निर्माण गरिएको सडकबाट रिट निवेदकहरू नै लाभान्वित हुने र उचित क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिरहेको अवस्था देखिँदा मुआब्जा दिएर मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउनु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन जिकिर औचित्यपूर्ण नदेखिने ।

तसर्थ, विवेचित आधार प्रमाणबाट निर्माण भइसकेको सडक सम्बन्धमा निवेदकहरूको

मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : शिवहरी पौड्याल

कम्प्युटर : विपिनकुमार महासेठ

इति संवत् २०७४ साल चैत २८ गते रोज ४ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६८-WO-०८६४, परमादेश, भुपालबहादुर भट्टराई वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

रिट निवेदक भुपालबहादुर भट्टराई सहकारी संघ लि.का कर्मचारी भई मिति २०६०।३।१६ मा स्वेच्छिक अवकाश लिएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । जहाँसम्म निवेदकको तलब, उपदानलगायतका बक्यौता रकम बुझ्न बाँकी छ कि छैन भन्ने कुरामा रिट निवेदन तथा विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत परस्परमा बाझिँई विवाद कायम रहेको देखिन्छ । निवेदकले के कति रकम पाउनुपर्ने हो होइन यकिन गर्नलाई दुवै पक्षबाट जिकिर लिएका विषयमा प्रमाण कागज हेरी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता विषयको निरूपण गर्न साधारण अधिकार क्षेत्रको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निवेदकले प्रस्तुत निवेदन असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट प्रवेश गरेको देखिने । “निर्विवाद स्थापित भएको शङ्काहित हक प्रचलन गर्न मात्र परमादेशको रिट प्रयोग गर्न मिल्ने, हक स्थापित गर्न र तथ्यको जटिल प्रश्नको निर्णय गर्न परमादेशद्वारा नमिल्ने” भनी निवेदक ठाकुरराम वैद्य विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड भएको रिट निवेदन (ने.का.प.२०२०, नि.नं.१८७, पृष्ठ १३) मा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । अतः असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको रिट विषयबाट अन्य साधारणक्षेत्रका मुद्दामा जस्तो प्रमाण बुझी विवेचना गर्न नमिल्ने ।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट रिट निवेदकको मागबमोजिम बक्यौता रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहे नरहेको भन्ने सम्बन्धमा निरूपण गर्न रिट

क्षेत्रबाट विवादित विषयमा प्रमाण बुझी निर्णय आदेश गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: शिवहरि पौड्याल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शुभम् ।

यस्तै प्रकृतिको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०६८-WO-०८६५, परमादेश, कुमारबहादुर सार्की वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
- ०६८-WO-०५९१, परमादेश, हरिबहादुर प्रधान वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
- ०६८-WO-०५९२, परमादेश, चन्द्रकला देवान वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत
- ०६८-WO-०५९३, परमादेश, मानबहादुर देवान वि. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

७

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६८-WO-०७९२, उत्प्रेषण, कृष्णकुमार झा वि. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, रेल विभाग बत्तिसपुतलीसमेत

निवेदक कृष्णकुमार झालाई नियुक्ति दिने अख्तियारवाला नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक रहेको देखिन्छ । मिति २०६३।१०।२४ गते बसेको रेल्वे सञ्चालक समितिको २५ औं बैठकले नि.नं. ६ बमोजिम बढीमा २ वर्षको लागि कानून व्यवसायी करारमा नियुक्त गरी काममा लगाउन महाप्रबन्धकलाई अख्तियारी दिने भनी निर्णय भएकोमा सो अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन महाप्रबन्धकले यी निवेदक कृष्णकुमार झालाई नियुक्ति दिएको नभई बढी बाबु राउतलाई २०६३।१२।२५ को पत्रबाट २ वर्षको लागि कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएको र बढी बाबु राउतले सहायकको समेत व्यवस्था गरिपाउँ भनी

दिएको निवेदनमा महाप्रबन्धकको २०६३।१२।२७ को तोक आदेशबाट २०६४।१।१ देखि ६ महिनाको लागि करार सेवामा नियुक्ति दिइएको भन्ने निज रिट निवेदक स्वयम्को रिट निवेदन बेहोराबाट पनि देखिइरहेको अवस्था देखिने।

करारको नोकरीको हकमा करार सेवाको सर्त लागू हुन जान्छ। जसमा त्यस्तो नोकरीको प्रकृतिबाट नै म्याद नथपिएको खण्डमा अवकाश हुन जाने अवस्था स्वतः सिर्जना हुन जाने हुन्छ। त्यस्तैगरी अस्थायी प्रकृतिको नोकरीमा पनि तोकिएर दिइएको अवधिपश्चात् त्यस्तो नोकरीको म्याद नथपिएको स्थितिमा त्यस्तो नोकरी परीक्षालगायत निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी नभएपश्चात् अवकाश हुन सक्ने।

रिट निवेदक जेजस्तो पदमारहे भएको भए पनि निजलाई दिइएको नियुक्तिको प्रकृतिमै विवाद सिर्जना भई उजुरीसमेत परी यस सम्बन्धमा अख्तियारद्वारा अनुसन्धान तथा सोधखोजसमेत भइरहेको स्थिति एकातर्फ छ भने महाप्रबन्धकलाई सञ्चालक समितिको मिति २०६३।१०।२४ को निर्णयले दिएको अख्तियारीविपरीत हुने गरी रेल्वे कम्पनीमा सहायक कानूनी सल्लाहकारको दरबन्दी नै सिर्जना नभएको स्थितिमा त्यसरी दिइएको नियुक्ति महाप्रबन्धकलाई निर्दिष्ट गरिएको अख्तियारीविपरीत हुन गएको भनी रेल्वे विभाग स्वयम्ले दिएको लिखित जवाफबाट देखिइरहेको छ। यस स्थितिमा अख्तियारीविपरीत हुने गरी दिइएको नियुक्ति बदर गरिएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: शिवहरि पौड्याल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-२१५७, अपहरण तथा शरीर बन्धक, पुष्कर खड्का वि. नेपाल सरकार
प्रतिवादी पुष्कर खड्का काठमाडौँमा पक्राउ

परी आई निजलाई अ.बं.१७३ नं बमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई सनाखत गराउँदा जाहेरवालीले निजलाई चिनी सनाखत गरी निजै व्यक्तिले आफूलाई होटलको कोठामा लगी थुनी बन्धक बनाई आफ्नो नगद र सुनका बहुमूल्य गरगहना तथा जिन्सीसमेत लुटी मेरै स्कुटरमा चढी भाग्ने र आफूलाई कृष्ण श्रेष्ठ भनी बताउने व्यक्ति यिनै हुन्। उनको वास्तविक नाम कृष्ण श्रेष्ठ नभई पुष्कर खड्का रहेछ भनी निजलाई चिनी सनाखत कागजसमेत गरिदिएको पाइन्छ। निज प्रतिवादी काठमाडौँबाट मिति २०६९।१२।३ मा पोखरा आई होटल निलकमलको कोठा नं. १०६ मा श्यामकुमार थापाको नामबाट कोठा बुकिङ गरी बसेको देखिन्छ। निज श्याम थापा भन्ने व्यक्ति यिनै प्रतिवादी पुष्कर खड्का भएको बेहोरा मिसिल संलग्न प्रमाण एवम् अन्य तथ्यहरूसमेतबाट देखिने।

प्रतिवादीले फरक फरक ठाउँमा फरक फरक नाम बताई छद्मभेषी नामको प्रयोग गरी पीडित सुमित्रा दाहाललाई विभिन्न प्रपञ्च मिलाई आफू बसेको उक्त निलकमल होटलको कोठा नं.१०६ मा लगी पोशाक परिवर्तन गर्न लगाई निज पीडितले पोशाक परिवर्तन गर्न लागेको समयमा पछाडिबाट समाई भाग्न उम्कनसमेत नदिई चक्कु देखाई निज पीडितसँग भएका सुनका गरगहना, नगद तथा मोबाइलसमेतका जिन्सी सामान लिई निज पीडितलाई उक्त कोठाको ढोका लगाई थुनी बाहिरबाट चुकुलसमेत लगाई बन्धक बनाई निजै पीडितको स्कुटरसमेत चढी भागी गएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न पीडितको मौकाको किटानी जाहेरी तथा अदालतसमक्ष भएको बकपत्र, प्रतिवादीको मौकाको साबिती बयान एवम् मौकामा बुझिएका मानिसहरूले गरेका कागज तथा अदालतमा गरिदिएका बकपत्रसमेतका आधार प्रमाणहरूबाट स्थापित हुन आएको।

प्रतिवादी पुष्कर खड्काले जाहेरवाली सुमित्रा दाहाललाई विभिन्न परिपञ्च बहाना मिलाई पोखरास्थित होटल निलकमलको कोठा नं.१०६ मा थुनी बन्धक बनाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन,

अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १, २ र ३ नं. को कसुर अपराध गरी निज जाहेरवालीको सुन, नगद तथा अन्य जिन्सी सरसामानसमेत गरी बिगो रु.२,७२,४००/- बराबरको धनमाल जबरजस्ती चोरी गरी मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १ र ४ नं. बमोजिमको कसुरसमेत गरेको ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट निज प्रतिवादीलाई ऐ. ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. अनुसार ४(चार) वर्ष र ऐ ९ नं. अनुसार थप २ (दुई) वर्ष गरी जम्मा ६(छ) वर्ष कैद सजाय गरी चोरीको १ र ४ नं. को कसुरमा ऐ. १४(२) नं. अनुसार १^१/_२ महिना कैद र सो बिगोको डेढीले रु.४,०८,६००/- जरिवाना र जरिवानाबापत कैदसमेत हुने र निजले जबरजस्ती चोरी गरी लगेको बिगो रु.२,७२,४००/- जाहेरवालाले यी प्रतिवादीबाट दिलाई भराई लिन पाउने ठहर्‍याई गरेको फैसलालाई सुरु सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला अन्यथा नभई मनासिब देखिन आयो । पुनरावेदक प्रतिवादीलाई चोरीतर्फ मात्र सजाय हुनुपर्नेमा अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा सजाय गरेको नमिलेको हुँदा सो फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादी पुष्कर खड्काको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, विवेचित आधार र कारणहरूबाट अभियोग दाबीअनुसार पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७२।२।४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शिवहरि पौड्याल
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं. ३

१

मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल र मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की, ०६७-WO-०९३२, उत्प्रेषण,

सुनिल रजन सिंह वि. पोखरा विश्वविद्यालय सेवा
आयोगको कार्यालय, ज्ञानेश्वरसमेत

निवेदकले उठाएको संविधानको प्रस्तावना, मर्म एवम् भावना, समावेशिताको सिद्धान्त, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासमेतबाट राज्यपछि हट्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अन्तरिम संविधानले समावेशी शासन व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरेको र सोहीअनुसार प्रस्तावनालगायतका धाराहरूमा संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । पोखरा विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारीसम्बन्धी नियम २०५५ को दफा ५(ग) ले समावेशीताको सिद्धान्त एवम् मान्यतालाई आत्मसात्समेत गरेको देखिन्छ । जहाँसम्म कार्यान्वयनको प्रश्न छ रिट निवेदकले उठाएको विषयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न नसकेको र विज्ञापित पदहरू एक एकको संख्यामा मात्र रिक्त रहेको र सोही आधारमा विज्ञापनसमेत भएबाट सिट विभाजन गर्ने कार्यमा अड्चन सिर्जना भई समावेशी सिटको विज्ञापित हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । विज्ञापन भएका पदहरूको संख्या र प्रकृति हेर्दा विशेषज्ञताका आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिएको आधारमा केही निश्चित पदहरूमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनुअगावै पदपूर्ति भइसकेको अवस्थासमेतबाट रिट निवेदन जारी गर्नु औचित्यपूर्ण हुने अवस्था विद्यमान नदेखिने ।

पोखरा विश्वविद्यालय सार्वजनिक निकाय भएको र सो निकायमा पदपूर्ति हुने पदमा सार्वजनिक चासो र सरोकार हुने कुरामा द्विविधा देखिँदैन । सोही विषयलाई रिट निवेदनमा उठाइएको छ । निवेदकले रिट निवेदनमा विवाद उठाई अदालतसमक्ष लिई आएपछि त्यसको औचित्य स्थापित गर्न लागि पर्नुपर्नेमा तारेख नै छोडेर निवेदन दाबीप्रति बेवास्ता गरेको देखियो । सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालतसमक्ष निवेदन लिई आउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । निवेदन दाबीको औचित्य पुष्टि गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु

पनि निवेदकको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ । सामान्य अभिरुचिको विषयलाई उठान गरेर अदालतसमक्ष पुर्‍याई तारेख गुजारी बसेको निवेदनको औचित्य पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । विपक्षीहरू पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयले पछि पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा विज्ञापित पदसमेतको रेकर्ड राखी समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई मध्यनजर गरी विज्ञापन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । पोखरा विश्वविद्यालयबाट विज्ञापन भएको सूचना नं. १।२०६७।०६८ (खुल्ला) तर्फको विज्ञापनअनुसार परीक्षा सम्पन्न भई पदपूर्तिसमेत भइसकेको अवस्थामा सो विज्ञापन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार पुनः विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु गराउनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने ।

तसर्थ विवेचित तथ्य, प्रमाण एवम् आधारहरूबाट निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा केही पदहरूमा नियुक्तिसमेत भइसकेको र निवेदकले तारेखसमेत गुजारी बसेको अवस्थाबाट रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०६८-MS-००१०, अदालतको अवहेलना, सुनिल रजन सिंह वि. पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका रजिस्टार डा.ओमप्रकाश शर्मा भएको मुद्दामा निवेदन दाबी नपुग्ने फैसला भएको छ ।

२

मा.न्या.श्री जगदीश शर्मा पौडेल र मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की, ०६९-WO-००२५, उत्प्रेषण, त्रिशक्ती जोशी वि. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी, भक्तपुरसमेत

विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्द्वारा हेभी ड्युटी प्रिन्टर्सहरू आपूर्ति गर्न भनी २०६८।१२।७ मा सूचना नं.१९।०६८।६९ द्वारा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निवेदकले बोलपत्र दर्ता गराई आफू मात्रै योग्य आपूर्तिकर्ता कम्पनी भएको भनी दाबी गर्नुपूर्व अन्य समकक्षी कम्पनीहरू पनि हुन सक्दछन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु भएको छ । बजारमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको विषयलाई स्वीकार गर्ने तर बजार प्रतिस्पर्धामा म नै एकलो प्रतिस्पर्धी हुँ भनी ढुक्क भएँ भनी अन्य संस्था र कम्पनीको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने रिट निवेदकको प्रवृत्त भावना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिद्धान्तको विपरीत हुनजान्छ । मिति २०६९।२।२५ को गोरखापत्रमा म्याक्स इन्टरनेसनललाई खरिद सम्झौता गर्नका लागि सूचना गरेको थाहा पाएपछि निवेदकले त्रुटिपूर्ण खरिद कार्य रद्द गरिपाउँ भनी मिति २०६९।३।२६ मा निवेदन दिएको देखिन्छ भने सोही दिन निवेदकको उजुरी खारेज गर्ने निर्णयसमेत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले गरेको पाइन्छ । यस अर्थमा सो निर्णय बिना आधार, कारण र हचुवाको भरमा भयो भन्ने जिकिर सही साबित हुन सक्दैन । कानून र विवेकसम्मत कुरालाई अनावश्यक रूपमा इन्कार गर्ने अधिकार निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्दैन । वैध कानूनलाई अक्षरशः अनुशरण गरी परिषद्ले गरेको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएन, प्रतिकूल भयो भन्दैमा त्यसलाई पूर्णतः इन्कार गर्ने प्रवृत्तिले सेवा कानून (Service Law) सम्बन्धी सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्न नसक्ने ।

तसर्थ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सोही ऐनका दफा २३(२)(क), २३(३) (ख), दफा २७, ५२ समेतका कानूनी प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गरी विधिवत् रूपमा बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको ठहर गरी विपक्षी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने मिति २०६९।२।२५ मा प्रकाशित सूचना, सोबमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही कानूनसम्मत भएको हुँदा म्याक्स इन्टरनेसनल हेभी ड्युटी प्रिन्टर्स आपूर्ति गर्न

सक्षम कम्पनी देखिएको छ । सो सक्षम कम्पनीसँग उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले बोलपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सम्झौतालगायतका कामकारबाही गरी आवश्यक सामान आपूर्ति गर्न गराउन सक्षम देखिएको हुँदा रिट निवेदनको माग दाबी पुग्न सक्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर : अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. ४

१

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CR-२१५२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, योगिन्द्रप्रसाद यादव वि. पर्सा जिल्ला अदालतसमेत

प्रतिवादी सुरुबाटै फरार रहेकोले अभियोगपत्रमा उल्लिखित वतनमा निजको नाउँमा जारी भएको सुरु म्याद बेपत्ते तामेल भएपछि निज प्रतिवादी जोगिन्द्र राउत अहिरको वतन पर्सा जिल्ला, भौराटार गा.वि.स. वडा नं.६ फुलकोर भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साको च.नं.९५९ मिति २०६८।१।५ को पत्रबाट खुलाई आएपछि सो वतनमा पुनः जारी भएको निज जोगिन्द्र राउत अहिरको नाउँको म्याद मिति २०६८।१।२४ मा तामेल भएको देखियो । सो म्यादभित्र निज प्रतिवादीले आफूउपर लागेको अभियोगका सम्बन्धमा अदालतमा उपस्थित भई खण्डन गरी कसुरमा संलग्न नभएको कुनै आधार प्रमाण भए पेस दाखिल गर्नुपर्नेमा सो नगरी निजले सुरु म्याद गुजारी आरोपित कसुरलाई स्वीकार गरी बसेको देखिने ।

पर्सा जिल्ला भौराटार गा.वि.स. वडा नं. ५ फुलकोर बस्ने जोगिन्द्र राउत अहिरउपर अभियोग लगाएको भए तापनि निजको वतन ऐ. वडा नं.५ नभई ऐ. वडा नं.६ फुलकोर हो भनी वादी पक्षले यथासमयमा

सुरु अदालतमा पत्राचार गरेको र सो वतनमा म्याद तामेलसमेत भएको अवस्था छ । उक्त मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम सजाय हुने ठहर भएका अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका सहप्रतिवादी धोधवा राउत कुर्मिले ऐ. भौराटार गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने जोगिन्द्र राउत अहिरसमेत भई पीडितलाई अपहरण गरेको भनी पोल गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी यी पुनरावेदक योगिन्द्रप्रसाद यादवले निवेदनसाथ पेस गरेको आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सो गा.वि.स. वडा नं.६ को मतदाता नामावलीबाट समेत निज पुनरावेदकको वतन वडा नं.६ फुलकोर नै रहेको देखियो । यसरी जोगिन्द्र राउत अहिरसमेत भई पीडितलाई अपहरण गरेको भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद रहेन । उक्त अपहरण मुद्दामा अभियोग लगाई सजाय ठहर भएका व्यक्तिको वतन र यी पुनरावेदकको वतन एउटै रहेको साथै सहप्रतिवादीको मौकाको बयानसमेतले सो कुरा समर्थन गरिरहेको देखिँदा उक्त सजाय ठहर भएका व्यक्ति यी पुनरावेदक योगेन्द्रप्रसाद यादव नै रहे भएको देखिने ।

प्रतिवादीलाई ८ वर्ष कैद र रु.५०,०००।- जरिवाना हुने गरी अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भइसकेपछि सुरु पर्सा जिल्ला अदालतले सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा खटाएको फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानको टोलीले यी पुनरावेदक योगिन्द्रप्रसाद यादवलाई पक्राउ गरी उक्त फैसलाअनुसार लागेको कैद र जरिवानाबापत कानूनबमोजिम कैदी पुर्जी दिई थुनामा राख्न पठाएको देखिने ।

पुनरावेदकलाई अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कैद जरिवाना भई फरार रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जी दिई थुनामा राख्न पठाएको अवस्था छ । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाले कसुर ठहर भई फरार रहेको व्यक्तिलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतले पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने नै हुँदा हाल यी पुनरावेदकको हकमा भएको थुनालाई

गैरकानूनी मान्न सकिने आधार नदेखिने ।

पुनरावेदकलाई प्रतिवादी बनाई पर्सा जिल्ला अदालतमा अपहरण मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दामा ८ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना हुने ठहर गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।११।२२ मा भएको फैसलालाई सदर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७०।१२।२४ मा फैसला भई सो फैसला अन्तिम भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाअनुसार कैद र जरिवाना लागेका व्यक्ति यी पुनरावेदक नै भएको देखिई निजलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जी दिएर थुनामा राखिएको अवस्था हुँदा सो थुनालाई गैरकानूनी भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७३।३।१० मा भएको फैसला मनासिब नै देखिने ।

अतः उल्लिखित आधार र प्रमाणबाट पुनरावेदक योगिन्द्रप्रसाद यादवलाई अपहरण मुद्दामा ८ वर्ष कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना हुने ठहर गरी भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट खटिएको फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानको टोलीले मिति २०७३।३।६ मा पक्राउ गरी कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जी दिई कारागारमा थुनामा राख्न पठाएको देखिएको तथा पुनरावेदकले रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तै उक्त थुना गैरकानूनी रहेको तथ्य मिसिल संलग्न आधार प्रमाणबाट देखिन आएन । अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरेको कार्यबाट यी निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगरी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७३।३।१० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : रामचन्द्र खड्का

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-०७८२, जबरजस्ती करणी, जगतबहादुर लिम्बू वि. नेपाल सरकार

पीडिताको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा Hymen not intact भन्ने उल्लेख भई आएको अवस्थामा पीडितको Hymen not intact हुनु पर्ने शारीरिक उमेर र अवस्था देखिँदैन । प्रतिवादीले पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा निज पीडिताले रूँदै भनेको हो भनी वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसले अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतबाट निज प्रतिवादीले मौका र अदालतसमक्ष गरेको इन्कारी बयान खण्डित भएको देखियो । प्रतिवादीलाई झुठ्ठा वारदात खडा गरी जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधमा पीडिताले फसाउनु पर्नेसम्मको रिसइवी कारण पनि प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा खुलाउन सकेको पाइँदैन भने खुलाएको जुन कारणहरू पनि पुष्टि हुने विश्वसनीय आधार प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट गुजार्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि भइरहेको देखिँदा निज प्रतिवादी जगतबहादुर लिम्बूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद र निजबाट पीडितालाई रु.१,००,०००/- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०७३।५।८ मा भएको फैसला मनासिब देखिने ।

जबरजस्ती करणीको कसुरमा सामान्यतः चश्मदिदकै अभाव हुन सक्छ । चश्मदिद नभएको भन्ने आधारबाट कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । ११ वर्षकी नाबालिकाको जबरजस्ती करणी भएको छ । Hymen not intact भन्ने Medical Report देखिन्छ । Hymen not intact हुनुको अन्य कारण देखिँदैन । जाहेरवाला, पीडिताको अदालतमा समेत भएको बकपत्र, बुझिएका अन्य व्यक्तिहरूले अदालतमा समेत आई गरी दिएको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादीको कसुर स्थापित भइरहेको अवस्थामा घटना विवरणमा बस्ने सद्व्यक्ति राईलाई बुझिएन भन्ने

मात्र आधारमा प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता नरहेको मान्न नसकिने ।

अतः उल्लिखित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी जगतबहादुर लिम्बूले जाहेरवालीको नाबालिका छोरी सांकेतिक नाम धनकुटा V लाई पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य किटानी जाहेरी र जाहेरवाली र पीडितले आफ्नो मौकाको कथनलाई पुष्टि गर्दै अदालतमा आई गरेको बकपत्र, सो तथ्यलाई पीडिता आफैँले वस्तुस्थितिका मानिसहरू लक्ष्मण राई र कमला आठपरियासमेतसँग रूँदै भनेकी हुन् भनी अदालतमा आई बकपत्र गरेको र पीडिताको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट Hymen-not intact भन्ने देखिएबाट पीडिता सांकेतिक नाम धनकुटा V लाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएको देखिँदा निज प्रतिवादी जगतबहादुर लिम्बूलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष कैद र ऐ.सोही महलको १० नं. बमोजिम रु.२,००,०००।- (दुई लाख) क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट पीडिता सांकेतिक नाम धनकुटा V लाई भराई दिने गरी सुरु धनकुटा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१०।१४ मा भएको फैसलामा सजायको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादी जगतबहादुर लिम्बूलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा ८ (आठ) वर्ष कैद र निज प्रतिवादीबाट पीडितालाई रु.१,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराई दिने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०७३।५।८ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : रामचन्द्र खड्का

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-१३४६, लागु औषध (ब्राउन सुगर), शिव थापा वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी शिव थापाबाट जम्मा २ ग्राम ब्राउन सुगर र लागु औषध सेवन गर्ने सामग्रीसहित

पक्राउ परेको अवस्था साथै यी प्रतिवादी आफू लागु औषध सेवनकर्ता हुँ भनी बयान गरेको पाइन्छ । बरामद भएको लागु औषधको मात्रालाई विचार गर्दा २ ग्राम लागु औषध न्यून परिमाण रहेको देखिन्छ । बरामद २ ग्राम ब्राउन सुगरमा पनि १ ग्राम सेवन गर्न नै रु.५।- को नोटमा भरी सेवन गर्न तयार गरेको देखिन्छ । वस्तुस्थिति मुचुल्काका मानिसहरूले प्रतिवादीले सेवन गर्ने गरेको भनी उल्लेख गरी दिएको पाइन्छ । प्रतिवेदककै प्रतिवेदनबाट समेत सेवन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । अन्य कारोबार गरेको पुष्टि हुने प्रमाण देखिँदैन । यस्तो अवस्था प्रतिवादी शिव थापालाई लागु औषध खरिद, बिक्री, निकासी, पैठारी तथा सञ्चयसमेत गरेको भनी लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) (ङ) र (च) बमोजिमको कसुरमा सजाय गर्ने गरी सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने ।

यसरी निज प्रतिवादी आफू लागु औषध सेवनकर्ता भएको र बरामद भएको लागु औषध बिक्री वितरण गर्न नभई सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गरेको भन्ने तथ्य निज प्रतिवादीको मौका र अदालतसमक्ष भएको साबिती बयान, बरामदी मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदक र बुझिएका मानिसले मौकाको भनाइलाई समर्थन गर्दै अदालतमा आई गरेको बकपत्र र प्रतिवादीबाट बरामद भएको लागु औषधको मात्रा २ ग्राम न्यून परिमाण रहेको देखिएबाट यी प्रतिवादी शिव थापाले लागु औषध हिरोइन सेवन गरेको तथ्य पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र (च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद र रु.५०००।- (पाँच हजार) जरिवानाको सजाय हुने गरी झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।५।२७ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७३।७।२५ मा भएको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादीले लागु औषध ब्राउन सुगर सेवनसम्म गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी शिव थापालाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन,

२०३३ को दफा १४(१)(ड) बमोजिम १ (एक) वर्ष कैद र रु. १०,०००/- (दश हजार) जरिवानाको सजाय हुने।

इजलास अधिकृत : रामचन्द्र खड्का

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-०७६९, लागु औषध नाइट्राजेपाम, ब्रजेशलाल जोशी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले बरामदी मुचुल्काभन्दा कम परिमाण अथवा २० ट्याब्लेट मात्र नाइट्राजेपाम बरामद भएको भन्ने जिकिर लिएको भएपनि निजले आफ्नो जिकिरलाई प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन। यी प्रतिवादीको साथबाट लागु औषध बरामद भएको मिसिल संलग्न फोटो हेर्दा नाइट्राजेपामको धेरै चक्कीहरू भएका पत्ताहरू देखिएको अवस्था हुँदा विश्वसनीय आधारविना निजबाट केवल २० चक्की मात्र बरामद भएको भन्ने जिकिर पुष्टि हुन सक्दैन। बरामदी मुचुल्कामा यी प्रतिवादी आफैँ रोहबरमा बसी बरामद भएको नाइट्राजेपामको पत्ता र डिब्बासमेतमा भएका ट्याब्लेटहरूको गणना गरी जम्मा ४९० चक्की प्रतिवादीको साथमा रहेको कालो झोलाबाट बरामद भएको भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको पाइन्छ। बरामदी मुचुल्काका साक्षी सज्जय शाक्यले अदालतमा बकपत्र गर्दा मैले बरामद भएको देखिन भनी लेखाएको भए तापनि निजले बरामदी मुचुल्कामा सहिछाप गरेको देखिएको र उक्त हस्ताक्षर आफ्नै हो भनी बकपत्र गरेको देखिँदा निजले बरामद भएको देखिन भनेपनि बरामदी मुचुल्कामा लेखिएको बेहोरालाई झुटो हो भन्न नमिल्ने।

प्रतिवादी ब्रजेशलाल जोशी लागु औषध नाइट्राजेपाम बिक्री वितरण गर्न लागेको अवस्थामा फेला परेको नभए तापनि निजको साथबाट बरामद भएको ४९० ट्याब्लेट लागु औषध नाइट्राजेपामको परिमाणसमेतलाई विचार गर्दा निजले उक्त लागु

औषध सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र ल्याएको हो भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। निज प्रतिवादीले यति ठूलो मात्रामा लागु औषध खरिद गरेको देखिएको र उक्त लागु औषध सेवन मात्र गर्न नभई बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले समेत सज्जय गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई आरोपित कसुर ठहर हुने गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७४।५।६ मा भएको फैसला मनासिब देखिने।

प्रतिवादी ब्रजेशलाल जोशीलाई भएको सजायतर्फ हेर्दा निज प्रतिवादीले आफूलाई निन्दा नलाग्ने गरेकोले १ वर्षअघिदेखि लागु औषध सेवन गर्न थालेको हुँ। पटकपटक खरिद गर्न जान नसक्ने हुँदा गएको बेला एकै पटक ४९० ट्याब्लेट लागु औषध नाइट्राजेपाम खरिद गरी ल्याएको हुँ भनी बयान गरेको देखिन्छ। खरिद गरी ल्याएको लागु औषध बिक्री नगरी सबै परिमाण बरामद भएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद र रु. १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार) जरिवानाको सजाय ठहर गरी सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।६।५ मा भएको फैसलालाई सदर ठहर गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७४।५।६ मा भएको फैसलाअनुसार सजायको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई २ (दुई) वर्ष कैद र रु. १,००,०००/- (एक लाख रुपैयाँ) जरिवानाको सजाय गर्दा पर्याप्त र ऐनको मक्सद पूरा हुने देखिँदा निज प्रतिवादी ब्रजेशलाल जोशीलाई ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र रु. १,००,०००/- (एक लाख रुपैयाँ) जरिवानाको सजाय हुने।

इजलास अधिकृत : रामचन्द्र खड्का

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७६ साल वैशाख २३ गते रोज २ शुभम्।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-०७७९, मानव

बेचबिखन तथा ओसारपसार, सुदीप भण्डारीसमेत वि.
नेपाल सरकार

प्रतिवादी सुदीप भण्डारीले नुवाकोट जस्तो ग्रामीण क्षेत्रकी महिलालाई सामान्य चिनजान भएको भस्मा पीडित कञ्चनपुर ७५स कुमारीलाई काठमाडौँबाट भारतको बैङ्गलोरमा नोकरी लगाई दिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी महेन्द्रनगरसम्म साथमा ल्याई मिति २०७२।२।१५ देखि ऐ.२१ गतेसम्म आफूसाथ राखी भारतको बनबासा गई भारतको बैङ्गलोरको रेल रिजर्भेसन टिकटसमेत काटी ऐ.२१ गते पीडित र प्रतिवादी सुदीप भण्डारी भई महेन्द्रनगरबाट गड्डाचौकी हुँदै भारत जाने क्रममा पक्राउ पर्न आएको कुरा प्रहरी प्रतिवेदन, निज प्रतिवादी सुदीप भण्डारीको मौकाको र अदालतको बयान, पीडितको अदालतबाट प्रमाणित बयान, बुझिएका मानिसहरुसमेतले अदालतमा आई गरिदिएको बकपत्रसमेतबाट समर्थन भइरहेको देखिँदा निज प्रतिवादी सुदीप भण्डारीले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिने।

प्रतिवादी सुदीप भण्डारीको साथबाट बरामद भएको मोबाइल नं.९८९३९९८५९ बाट डडेलधुरा जिल्ला अजयमेरु गा.वि.स. घर भई अन्नपूर्ण होटलमा काम गर्ने प्रतिवादी पुरनबहादुर ऐरको ९८०८४३५७५६ को नम्बरमा भएको Whats App मा वार्तालाप गर्दा भारतमा फोटो पठाई केटी मनपराएमा केही कमिसन आफूले समेत प्राप्त गर्ने भन्नेलगायतको बेहोरा देखिन आयो। सुदीपको फोनमा बोल्ने व्यक्तिको स्वर फरक भएकोले मैले जिस्काएर सो कुरा गरेको हुँ भने तापनि प्रतिवादी सुदीपको फोनबाट बोल्ने अर्कै व्यक्तिको स्वर भएमा निजले Whats App मा रेकर्ड भएको बेहोरा बोल्नु पर्ने अवस्था थियो भनी अनुमान गर्न सकिँदैन। Whats App मा भारतमा केटीको फोटो पठाउने र ४०/५० हजार कमिसन हात पार्नेसम्मको बेहोरा उल्लेख भएको पाइने।

प्रतिवादी पुरनबहादुर ऐरले सहप्रतिवादी सुदीप भण्डारीलाई सहयोग नगरेको भएमा सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउने सम्बन्धमा मानव बेचबिखन तथा

ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा ९ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसुर आफूले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले पुर्‍याउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। सोअनुसार यी प्रतिवादी पुरनबहादुर ऐरको इन्कारी बयानबाहेक अन्य सबुद प्रमाण निजले पेस दाखिल गर्न सकेको नदेखिने।

प्रतिवादी सुदीप भण्डारीले सहप्रतिवादी पुरनबहादुर ऐरको सहयोगमा पीडितलाई मिति २०७२।२।१४ देखि ऐ.२१ काठमाडौँबाट भारतको बैङ्गलोरमा नोकरी लगाइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी महेन्द्रनगरसम्म साथमा ल्याई मिति २०७२।२।१४ देखि ऐ.२१ गतेसम्म आफूसाथ राखी प्रतिवादी सुदीप भण्डारी र पीडित महेन्द्रनगरबाट गड्डाचौकी हुँदै भारत जाने क्रममा पक्राउ परेको कुरा प्रहरी प्रतिवेदन, प्रतिवादी सुदीप भण्डारीको बयान, पीडितको प्रमाणित बयानसमेतबाट प्रमाणित भएको देखिँदा प्रतिवादी सुदीप भण्डारीलाई आरोपित कसुरमा ७ (सात) वर्ष कैद सजाय र अर्का प्रतिवादी पूर्णबहादुर ऐर भन्ने पुरनबहादुर ऐरलाई प्रतिवादी सुदीप भण्डारीलाई ठहर भएको सजायको आधा सजाय हुने गरी सुरु अदालतबाट मिति २०७२।१२।१७ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजालसबाट मिति २०७४।२।२३ मा भएको फैसला मनासिब देखिने।

अतः उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादीहरु सुदीप भण्डारीले पीडित कञ्चनपुर ७५स कुमारीलाई काठमाडौँबाट भारतको बैङ्गलोरमा नोकरी लगाई दिन्छु भनी ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी महेन्द्रनगरसम्म साथमा ल्याई मिति २०७२।२।१४ देखि ऐ.२१ गतेसम्म आफूसाथ होटलमा राखी भारतको बनबासा गई भारतको बैङ्गलोरको रेलको रिजर्भेसन टिकट काटी ऐ.२१ गते पीडित र प्रतिवादी सुदीप भण्डारी भई कञ्चपुरको महेन्द्रनगरबाट गड्डाचौकी हुँदै

भारत जाने क्रममा पक्राउ पर्न आएको तथ्य प्रहरी प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूको बयान र प्रहरी प्रतिवेदक, बुझिएका मानिसहरूले आफ्नो मौकाको कथनलाई समर्थन गर्दै अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भएको र अर्का प्रतिवादी पुरनबहादुर ऐरले पीडितलाई भारतको बैङ्गलोरमा लगी काममा लगाई दिने कार्यमा सहप्रतिवादी सुदीप भण्डारीलाई सहयोग गरेको तथ्य सहप्रतिवादीको पोल र निजसँग Whats App मा भएको कुरा तथा वारदातमा प्रयोग भएको मोबाइल नम्बरसमेत सनाखत गरी प्रमाणित गरिएको देखिँदा प्रतिवादी सुदीप भण्डारीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(छ) बमोजिम ७ (सात) वर्ष कैद सजाय र अर्का प्रतिवादी पूर्णबहादुर ऐर भन्ने पुरनबहादुर ऐरलाई ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोजिम प्रतिवादी सुदीप भण्डारीलाई ठहर भएको सजायको आधा सजाय अर्थात् ३^१/_२ वर्ष (तीन वर्ष छ महिना) कैद सजाय हुने गरी सुरु कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।१७ मा भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत, दिपायल महेन्द्रनगर इजलासबाट मिति २०७४।२।२३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रामचन्द्र खड्का

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज २ शुभम्।

इजलास नं. ५

१

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे, ०७२-RB-०००१, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. शिवलोचन पराजुलीसमेत

अभियोग दाबी र मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीहरूले विवादित चेकबाट रकम भुक्तानी लिई सकेको अवस्था देखिँदैन। यसरी चेक काटेरसम्म दिएको तथ्य स्थापित भएको देखिए तापनि रकम लिए

खाएको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिम यी प्रतिवादीहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) र ५(घ) को कसुर गरेको भनी मान्न मिल्ने।

प्रतिवादीहरूले बैंकको छापसमेत बनाई रकम निकाल्नका लागि Good for Payment लेखी दिएको होइन भनी चेकमा बेहोरा थप गरेको तथ्यमा इन्कार रही अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत बयान गरेको देखिन्छ। अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूले कित्ते गरेको भनिएको सक्कल चेक पेस गर्न सकेको देखिँदैन। त्यस्तै Good for Payment लेखिएको चेक प्रस्तुत गरी पछि आफैँले सो चेक लिई भागेका भनिएका रणवीर लावतीलाई प्रस्तुत गर्न सकेको पनि नदेखिने।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोग दाबीलाई वस्तुनिष्ठ एवम् विश्वसनीय प्रमाणबाट प्रमाणित गर्ने दायित्व वादीको हो। पेस भएको चेकमा बेहोरा थपिएको तथ्यमा प्रतिवादीहरू इन्कार रहेकोमा सो चेक सक्कल वादी पक्षबाट पेस हुन नसकेको, चेक लिई भागेका भनिएका व्यक्तिलाई समेत पेस गर्न नसकेको र चेकको रकम भुक्तानी भई गएको नदेखिएको यस अवस्थामा अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको भन्न नमिल्ने।

तसर्थ प्रतिवादीहरू शिवलोचन पराजुली र विष्णुबहादुर कार्कीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको अवस्था नै नदेखिएको भनी निजहरूउपरको अभियोग दाबी पुन नसक्ने र अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१०।१४ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा, ०७१-CR-०८४१, कर्तव्य

ज्यान, कुमार चेपाङ वि. नेपाल सरकार

मृतक बालिका पुनरावेदक प्रतिवादीको पत्नी फूलमाया चेपाङको साबिकको लोम्नेतर्फबाट जन्मेको नाबालक छोरी भन्ने देखिन्छ । निज बालिकालाई यी पुनरावेदकले अघिल्लो दिन आगोमा फाली पोल्दा र भोलिपल्ट प्रतिवादीले आमाको साथबाट खोस्ने क्रममा भुइँमा खस्दासमेत बालिकाले उपचारमा नलगेको तथ्यले निज मृतक बालिकाप्रति यी पुनरावेदकले कुनै माया र मानवीय संवेदना राखेको देखिँदैन । क्रियाको आधारमा मनसाय प्रतिबिम्बित हुने हुन्छ । बालिकालाई बलिरहेको आगोमा फ्याँक्दा मर्न सक्छ भन्ने कुरा साधारण समझ भएको जोकोहीले पनि स्वाभाविक रूपमा थाहा पाउने कुरा हो । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जलेकी बालिकाको उपचारको लागि नलग्ने र खोस्ने क्रममा भुइँमा खसाउनेसम्मको एउटा अबोध बालिकाप्रतिको चरम लापरबाही र निरन्तरताको क्रियाले प्रतिवादीको बालिकालाई ज्यान मार्ने मनसाय रहेको तथ्यलाई उद्घाटित गरेको पाइने ।

बालिका काखबाट खसेको कारणले मात्र मृत्यु भएको नदेखिई प्रतिवादीले बालिकालाई आगोमा फाली पोलेको र उपचारसमेत नगराएको कारण मृत्यु भएको देखिएकोले प्रस्तुत वारदात भवितव्यबाट भएको मान्न मिलेन । पुनरावेदक प्रतिवादीकै उल्लिखित क्रियाहरूबाट बालिकाको मृत्यु हुन गएको देखिएको र सो कुराको पुष्टि शव परीक्षण प्रतिवेदन, मृतककी आमा जाहेरवाला र स्वयम् प्रतिवादीका सहोदर भाइ बुद्धिबहादुर चेपाङसमेतले मौकामा गरेको कागजबाट समर्थित हुन आएको छ । मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणले वारदातलाई मालाकार रूपमा समर्थन गरेको देखिएको यस अवस्थामा जाहेरवाला एवम् मौकामा कागज गर्ने निज बुद्धिबहादुर चेपाङसमेतका मानिस अदालतमा बकपत्र गर्न नआएको कारणले मात्र प्रतिवादीलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने ।

तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ तथा १३(३) नं. बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई निजलाई जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको

पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब देखिन आउने ।

मृतक बालिकाको मृत्युको मुख्य कारण जलेर भएको भन्ने देखिन्छ । मृतक बालिका जाहेरवाला फूलमाया चेपाङको साबिकको लोम्नेबाट जन्मेको र निजलाई साथमा लिई जाहेरवालीले यी पुनरावेदक प्रतिवादीसँग विवाह गरेकोमा यी प्रतिवादीको व्यवहार र हेलत्व सहन नसकि आमा जाहेरवाला फूलमायाले भोलिपल्ट निज बालिकालाई लिई साबिकको लोम्नेसँग जान लागेको अवस्थामा जाहेरवालासँग विवाद झिकी आमाको काखबाट बालिकालाई खोस्ने क्रममा बालिका भुइँमा खसेको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीले मृतक बालिकालाई आगोमा फालेको, शरीरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेकी बालिकालाई उपचारमा लगेको नदेखिएकोसमेतका मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरूबाट प्रस्तुत वारदात भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन । एउटा अवोध बालिकाउपर प्रतिवादीले देखाएको क्रूर र मानवीय संवेदनाहीन क्रियाबाट निजको मृत्यु भएको देखिएको यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. आकर्षित गरी घटी सजाय गर्न न्याय, कानून र विवेकसम्मत हुने नदेखिने ।

अतः प्रतिवादी कुमार चेपाङलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७१।७।२५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । भवितव्यमा सजाय गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर र अ.बं. १८८ नं. बमोजिम घटी सजाय हुनु पर्ने भनी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले व्यक्त गरेको रायसँग सहमत हुन नसकिने ।
इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २१ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७२-WO-११५२,

उत्प्रेषण / परमादेश, पोषणराज के.सी. वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।४।८ को निर्णयानुसार २ वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मिति २०७२।४।११ को पत्रको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखियो । निजलाई रेडियो नेपाल कार्यकारी निर्देशकद्वारा मिति २०७३।३।१२ को पत्रद्वारा कार्यालयमा हाजिर हुनु भनी जानकारी गराएपछि यी निवेदक अदालतसमक्ष प्रवेश गरेको देखियो । यस अदालतबाट मिति २०७३।३।२२ मा उक्त मिति २०७३।३।१२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखियो । निवेदकको माग नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षको पदमा तोकिएको २ वर्षको अवधिसम्म काम गर्न पाउनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । यी निवेदकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२।४।८ को निर्णयबाट २ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको देखिएको र सो अवधिबाट हालसम्म २ वर्ष अवधि नाघिसकेको देखिँदा अब प्रस्तुत निवेदनको औचित्य समाप्त भएको देखियो । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: टेकनाथ गौतम

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-MS-०००५, उत्प्रेषण / परमादेश, पोषणराज के.सी. वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

४

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०६९-CI-०२७१, उत्प्रेषण, प्रसाद खुलवट वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सासमेत

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची २ भित्र परेको मुलुकी ऐन, अपुतालीको १७ नं. अन्तर्गतको मुद्दाको सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रहे भएको नदेखिएकोमा बन्धु साहसमेतले दिएको जाहेरी दरखास्तको आधारमा स्व.प्रसाद भगतको अपुताली हक खाने कोही हकदार नभएको भनी विवादमा आएको उल्लिखित कि.नं.९१४ को घर जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय बदर गर्नुपर्नेमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको आधारमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको आदेश मिलेको नदेखिएकोले सो आदेश उल्टी भई अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साले स्वर्गीय प्रसाद भगतको हक भोगको कि.नं.९१४ को घर जग्गा सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको २०६७।१२।२० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

इजलास अधिकृत: जयराम श्रेष्ठ

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल पुस २३ गते रोज १ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-WO-०४५१, उत्प्रेषण / परमादेश, कुम्भराज शर्मा वि. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०७२।१०।१२ को निर्णयानुसार निवेदकले गैरकानूनी भनी दाबी गरेको निजलाई सरुवा गर्ने मिति २०७२।७।२९ को सरुवा निर्णय संशोधन भई निवेदकको मागबमोजिम हुने गरी निवेदकको उर्मा स्वास्थ्य चौकी कैलालीमा सरुवा भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त लिखित जवाफको बेहोरा अन्यथा हो भनी निवेदक एवम् निजको कानून व्यवसायी इजलाससमक्ष उपस्थित भएकोसमेत पाइएन । यस स्थितिमा विपक्षीको लिखित जवाफ बेहोरालाई अन्यथा हो भन्न मिलेन । अतः निवेदकले विपक्षीबाट उपचार

प्राप्त गरिसकेको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको

औचित्य नहुँदा खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: टेकनाथ गौतम

कम्प्युटर: देवीमाया खतिवडा

इति संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शुभम्।

६

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७३-WO-००४३, उत्प्रेषण, मणिकशंकर लाल निधिसमेत वि. शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गरेका कार्यहरू अन्यथा हुन्छ भन्ने आधारमा कानूनबमोजिम नभएको कार्यलाई मान्यता दिन मिल्दैन। तर हरेक कार्य कानूनअनुरूपको हुनुपर्दछ। कानूनको शासनको मर्मसमेत यही नै हुने।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ ले व्यवस्था गरेको जिल्ला शिक्षा समितिमा पदेन सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यहरूलाई मनोनित गरेको भन्नेसमेत विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिँदैन। उक्त प्रावधानअनुरूप १३ जना सदस्य रहनु पर्ने समितिमा केबल तर यहाँ ३ जना सदस्यले जिल्ला शिक्षा समितिको नामबाट दाबीको निर्णय गरेको देखियो। राम्रो काम गर्नेको नाममा कानूनले तोकेको व्यवस्थाको पूर्ण अवलम्बन नगरी सीमित सदस्यको मात्र उपस्थितिमा जिल्ला शिक्षा समितिको नामबाट गरेको कामकारबाही कानूनअनुरूपको मान्न मिलेन। कानूनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुरूप जिल्ला शिक्षा समिति गठित नै नभएको अवस्थामा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९(५) को अवस्था सिर्जना भएको भन्ने तर्क नमिल्ने हुँदा अपूर्ण समितिबाट भएको कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(२) ले व्यवस्था गरेबमोजिमको जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गरी कामकारबाही गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।
इजलास अधिकृत: टेकनाथ गौतम
इति संवत् २०७४ साल माघ ७ गते रोज १ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६९-CR-०३५८, लागु औषध चरेस, राजेन्द्र पुजारा वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्र पुजाराबाट लागु औषध बरामद भएको अवस्था रहेनछ। अर्का प्रतिवादी ठगु सिंह रानाबाट लागु औषध बरामद भएको र निज प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा उक्त लागु औषध यी पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्र पुजाराबाट खरिद गरी लिएको हुँ भनी पोल गरेको आधारमा यी प्रतिवादीसमेतका उपर अभियोग लगाइएको रहेछ। तर निज प्रतिवादी ठगु सिंह रानाले अदालतमा बयान गर्दा यी प्रतिवादीलाई पोल गरेको देखिँदैन। वादी पक्षका गवाह प्रतिवेदक सहायक प्रहरी निरीक्षक हंसबहादुर रोकायाले अदालतमा बकपत्र गर्दा निज प्रतिवादीले उक्त चरेश कुन व्यक्तिबाट खरिद गरेका रहेछन् भनी सोधिएको सवाल ६ को जवाफमा सोबारे निजले कुन व्यक्तिबाट खरिद गरेका केही भनेनन् भनी र यो मुद्दामा क-कसको संलग्नता छ भनी सोधिएको सवाल ११ को जवाफमा अरु कोही पनि नाम निज ठगुले भनेनन् भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ। यसरी सहप्रतिवादी ठगु सिंह रानाले यी पुनरावेदक प्रतिवादीउपर अनुसन्धानको क्रममा गरेको भनिएको पोल स्वयम् वादी पक्षकै गवाह प्रतिवेदक हंसबहादुर रोकायाले गरेको बकपत्रले खण्डित गरेको देखिने।

पुनरावेदक मौकामा पक्राउमा परेको नदेखिएको र अदालतबाट जारी भएको म्यादी पुर्जीमा अदालतमा उपस्थित भई गरेको बयानमा आरोपित कसुरमा पूर्ण रूपमा इन्कारी रही बयान गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी ठगु सिंह रानाको अनुसन्धानको क्रमको पोल बयानबाहेक यी प्रतिवादी लागु औषधको कारोबारी रहेको तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कुनै पनि प्रमाण मिसिलमा मौजुद रहेको देखिँदैन। साथै वारदात भएको भनिएको समयमा आफू बंग्लोर रहेको भनी Alibi को जिकिर लिई सो कुरालाई पुष्टि गर्ने आतेजाते टिकटसमेत पेस गरेको पाइने।

तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादी आरोपित कसुरमा पूर्ण रूपमा इन्कार रहँदै वारदातको समयमा अन्यत्र रहेको जिकिरसहितको प्रमाण पेस गरेको देखिएको, यी पुनरावेदकलाई अनुसन्धानको क्रममा पोल गर्ने अर्का प्रतिवादी ठगुसिंह रानाले अदालतमा पोल गरेको नपाइएको, अनुसन्धानको क्रमको निजको पोल बयान प्रतिवेदककै बकपत्रबाट खण्डित भएको देखिएको, यी पुनरावेदकबाट लागु औषध बरामद भएको अवस्था पनि नरहेको यस अवस्थामा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०६७।१।२७ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी राजेन्द्र पुजाराले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल मंसिर १९ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ६

१

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७०-CI-०१७६, अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाऊँ, ईश्वरलाल श्रेष्ठसमेत वि. जनकलाल श्रेष्ठ

अन्य सम्पत्ति बाबु आमाको नाममा रहेको सम्पत्ति अबन्डा राखी हाललाई चल अचल सम्पत्ति घरसारमै बन्डा गरी... हाललाई तपसिलको सम्पत्ति अंश लिने र बाबु आमाको शेषपछि सबै छोराहरूले बराबर बाँडी बन्डा गरी खाने" भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०५५।०३।१५ मा अंशबन्डाको लिखत पारित भएको देखिन्छ। यसबाट सो लिखतको तपसिलमा उल्लिखित सम्पत्ति मात्र वादीहरूले अंशबापत लिई प्रतिवादीहरू बाबुआमाको नाममा रहेका अन्य सम्पत्ति अबन्डाको रूपमा रही सो सम्पत्ति बाबुआमाको शेषपछि सबै छोराहरूले बराबर बाँडी बन्डा गरी

खान पाइने स्पष्ट छ। आमा नानीमैयाँ श्रेष्ठको मिति २०६७।१।१० मा परलोक भएको भनी वादीले पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। बाबुआमाको शेषपछि मात्र सबै छोराहरूले बराबर बाँडी बन्डा गरी खान पाउनेमा प्रतिवादी बाबु जनकलाल श्रेष्ठ जीवित रहेको अवस्थामा वादीहरूको फिराद परेको देखिने।

प्रतिवादीहरू जनकलाल श्रेष्ठ र नानीमैयाँ श्रेष्ठको नाममा रहेका सम्पत्तिहरू मुद्दा पर्दापदैको अवस्थामा बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी वादीहरूबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिखत बदर मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा बाबुआमाको नाममा रहेका सम्पत्तिहरू बिक्री व्यवहार गरेको जग्गामा लिखत बदर गर्ने हक वादीहरूलाई छ, छैन र लिखत बदर हुने भए के कति लिखत बदर हुने हो यावत् कुराको निर्णय सो दायर भएको लिखत बदर मुद्दाबाट हुने नै हुँदा र प्रस्तुत मुद्दाबाट बाबुआमाको नाममा रहेको सम्पत्ति अन्यत्र गइसकेकोमा यी वादीहरूको हक पुग्छ वा पुग्दैन वा निजी सम्पत्ति हो वा सगोलको हो। साथै आमाले मिति २०४८।२।२८ मा बकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्तिमा वादीहरूको हक हुने हो वा होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा बन्डापत्रको लिखतमा उक्त सम्पत्ति अबन्डा जनाएको स्थितिमा उक्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन लिखत बदर मुद्दामा इन्साफको रोहबाट विचार हुने नै हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१।२५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: तारादेवी महर्जन

कम्प्युटर: चन्द्रावती तिमल्सेना

इति संवत् २०७५ साल असार ३२ गते रोज २ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७२-CR-१५२२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. किस्मत पुन

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको तत्काल उठेको रिसबाट आवेशमा आई आफ्नो कार्यबाट हुने

परिणामको ख्याल नै नगरी पीडितउपर आक्रमण गर्दा त्यो आक्रमणको कारणबाट पीडितको मृत्यु भएको देखिन्छ । मृतकलाई योजनाबद्ध वा मनसायपूर्वक नभई तत्काल उठेको रिसबाट भिरबाटोमा अगाडि-अगाडि हिँडेको अवस्थामा पछाडिबाट यी प्रतिवादीले हान्दा भिरबाट खसी उपचारको क्रममा मृत्यु भएको देखिन्छ । आफूलाई चोर भनी पीडितले गाली गरे इज्जत फालिस् भनी लात्तीले प्रहार गरी आफू लडेको कारणबाट तत्कालै रिस उठी साँघुरो भिरालो बाटोमा धकेली दिएको कारणबाट मृत्यु भएको देखिन्छ । तर मार्नेसम्मको पूर्वरिसइवी केही नभएको जोखिमी हतियार पनि प्रयोग नगरेको आफूलाई चोर भनी गाली गरी लात्तीले हिकाउँदा आफू लडेको कारणबाट तत्काल रिस उठ्न गई आफ्नो हात बाँधिएको कारण प्रहार गर्न नसकी भिरबाट धकेली दिएको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिने ।

मृतकले समेत भई पक्राउ गरेको र गाली गरेको तथा लात्तीले प्रहार गरेको कारणबाट अर्थात् मृतककै कार्यकारणबाट उत्तेजित गराएको कारणबाट प्रस्तुत घटना घट्न गएको देखिन्छ । सोही कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको कुरा प्रतिवादीले अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दासमेत साबित रही बयान गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत वारदात घटाउन कुनै जोखिमी हातहतियारको प्रयोग भएकोसमेत देखिँदैन । जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीको अनुसन्धान र अदालतमा भएको बयान, मौकामा कागज गर्ने अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्ने मानिसहरूले लेखाई दिएको बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट मृतक र प्रतिवादीसमेत मादक पदार्थ सेवन गरी मात्तिएको अवस्थाका देखिन्छन् । तैले चोरी गरिस् भनी मृतकले प्रतिवादीलाई लात्ताले हानेपछि प्रतिवादीलाई तत्काल रिस उठी मृतकलाई घचेटेको देखिन्छ । प्रतिवादीसमेत मादक पदार्थको नसामा लड्न रहेको र त्यसरी घचेट्दा भिरबाट लड्न सक्छ भन्ने अनुमान रहन सक्ने अवस्था पनि देखिएन । घचेटेको र भिरबाट लडेको भन्ने मात्र कारणले मनसायपूर्वक वा जानीजानी घचेटी भिरबाट लडाएको

भनी निष्कर्ष निकाल्न न्यायोचित देखिँदैन । घटनाको समुच्चा विश्लेषण गरी घटना घट्नुको कारण, अवस्था परिस्थितिसमेतलाई विश्लेषण गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी उचित निष्कर्षमा पुग्दा मृतककै कार्य कारणबाट घटना घट्न गएको देखिन्छ । जुन घटना ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. को कानूनी व्यवस्थासँग मेल खान आएको देखिने ।

मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको समष्टिगत मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तुत वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. आकर्षित हुने देखिन आएकोले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय नगरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम निज प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद गर्ने गरेको सुरु म्याग्दी जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०२।३२ गतेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बागलुङको २०७२।९।७ को फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः प्रतिवादी विकास भन्ने किस्मत पुनलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी रहेको भए तापनि उपर्युक्त आधार प्रमाणबाट निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय नगरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने गरेको सुरु म्याग्दी जिल्ला अदालतको मिति २०७२।२।३२ गतेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बागलुङको २०७२।९।७ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः जगदीशप्रसाद भट्ट, धनसिंह गिरी
कम्प्युटरः चन्द्रावती तिमल्सेना
इति संवत् २०७५ साल साउन २७ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-CR-१३०६, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. गणेशबहादुर श्रेष्ठसमेत

वारदातको प्रकृति हेर्दा प्रतिवादीहरू घटनास्थलबाटै पक्राउ परेको र प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठ आफूले पीडितलाई करणी गरेको कार्यमा साबितसमेत रही बयान गरी बरामद कट्टु आफ्नो हो भनी सनाखतसमेत गरेको देखिन्छ । पीडित तथा जाहेरवाली अदालतसमक्ष उपस्थित नभए पनि तत्काल भएको घटनास्थल मुचुल्का, तत्काल वारदातस्थलबाट प्रतिवादीहरू पक्राउ परेको अवस्था र वारदातस्थलबाट कण्डम, पेन्टी कट्टुसमेत बरामद भई सोमा मानव वीर्य पाइनुसमेतले वारदातको सत्यता स्थापित गर्न मद्दत पुऱ्याएको देखिने ।

प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले आपसी सहमतिमा करणी गरेको भनी बयान गरे तापनि वारदातको प्रकृति, पीडितको अवस्था, वारदात घट्दाको समयसमेतलाई मध्यनजर राख्दा प्रतिवादीले भनेजस्तो करणी कार्यमा पीडितको सहमति रहेको भन्ने बोधगम्य आधार रहेको देखिँदैन । पीडितको उमेर परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा निजको उमेर १५-१७ वर्षको हुनसक्ने भन्ने विशेषज्ञको राय रहेको देखिँदा पीडितको उमेर १६ वर्षमा रहेको, चल्दै गरेको मान्नुपर्ने देखिन्छ । पीडितले मौकामा गरेको कागज तथा जाहेरी बेहोराबाट पीडितको सहमति रहेको भन्ने कहींकतैबाट पुष्टि प्रमाणित हुन आएको देखिँदैन । कुबेलामा तीनतीन जना प्रतिवादीहरूले डर त्रास देखाई अनुचित प्रभावमा पारी एकान्त स्थलमा लगी बसभित्र अनैतिक कार्य भए गरेको देखिन्छ । सो कार्य गर्दा एउटा कलिलो उमेरकी अवला नारीलाई डर त्रास देखाएको कारणबाट कुनै प्रतिकार गर्न नसकि समर्पण गरेको देखिन्छ त्यस्तो अनुचित प्रभावमा पारी गरेको समर्पणलाई मन्जुरीको संज्ञा दिन नमिल्ने ।

वारदातको प्रकृतिबाटै डर त्रासको सिर्जना हुने पर्याप्त अवस्था मिसिलबाट देखिन आउँछ । भर्खर उमेरकी पीडित रहेकोमा साँझको समयमा तीनजना बयस्क परपुरुष व्यक्तिको उपस्थिति स्वयम्मा भयावह रहेको देखिन्छ । स्वतन्त्र रूपमा सहमति सिर्जना हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानताको परिकल्पनासमेत हुन

सक्ने अवस्था देखिँदैन किनकि सामान्य अवस्थाकी पीडितले सार्वजनिक बसमा तीनजना प्रतिवादीलाई करणी कार्य गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा सहमति दिएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीले जिकिर लिएजस्तो स्वतन्त्र सहमति मान्न मिल्ने अवस्था रहेन । सोको आधारको लागि प्रतिवादीले वस्तुनिष्ठ प्रमाण आधार प्रस्तुत गर्न सकेकोसमेत देखिँदैन । पीडितको उमेर परीक्षण प्रतिवेदनको अवस्थाबाट निजको उमेर १५-१७ वर्ष उल्लेख भएको देखिँदा सोही आधारमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३(४) नं. बमोजिम ५ (पाँच) वर्ष कैद सजाय हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

पीडित स्वयम्ले कागज गर्दा एकजना मानिस बाहिर हेरी बसिरहेका थिए भनी लेखाएको र प्रतिवादी प्रेमबहादुर मगरले पनि आफूलाई प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले चिया खान जाउ भनी भनेकोले चिया खान गएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको करणी कार्यमा संलग्नता रहेको भनी सहअभियुक्तको बयानबाट समेत देखिएको अवस्था छैन । निज प्रतिवादी प्रेमबहादुर मगर बसको हेल्पर रहेको र निजले चालकले भनेबमोजिम लाए अह्नाएको काम गरेको अवस्था देखिन्छ । निजले प्रतिवादी के कसरी करणी कार्यमा सहयोग गरेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट समेत देखिन आएको अवस्था छैन । प्रतिवादी प्रेमबहादुर मगरलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने ठहर्‍याई भएको फैसला निजको हकमा मिलेकै देखिन आयो । र प्रतिवादी संदिप तामाङको हकमा अभियोग दाबी मुलतबी रहेको र प्रतिवादी प्रेमबहादुर मगरले सफाई पाएको अवस्था देखिँदा प्रतिवादीहरूको सामूहिकतर्फको जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. को थप दाबी पुग्ने अवस्था नदेखिँदा नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणबाट प्रतिवादी गणेशबहादुर श्रेष्ठले पीडितउपर जबरजस्ती

करणी गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी र प्रतिवादी प्रेमबहादुर मगरलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१०।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: महेन्द्रप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर: उत्तरमान राई

इति संवत् २०७४ साल फागुन १३ गते रोज १ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-CR-१६४१, लागु औषध हेरोइन, मानबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार

बरामदी मुचुल्का, परीक्षण प्रतिवेदन, मौकामा कागज गर्ने सुनकुमार श्रेष्ठ र श्यामकुमार कार्कीको बकपत्र, प्रतिवेदकहरू हरिबोल के.सी. र गौतम मिश्रको बकपत्रबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी मानबहादुर तामाङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई समर्थन र पुष्टि गरेको छ। यी पुनरावेदक प्रतिवादीले सुरु अदालतसमक्ष बयान गर्दा ५०२ ग्राम लागु औषध हेरोइन बरामद भएको नभई ५ ग्राम मात्र बरामद भएको हो भनी लागु औषध बरामद भएको तथ्यलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। पुनरावेदक प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान स्वेच्छाले गरेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरेका भए तापनि सोको पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने।

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले लागु औषधको कसुरलाई possessory crime को रूपमा परिभाषित गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीमा निहित राखिदिएको र पुनरावेदक प्रतिवादीले पछाडि भिरेको POWER लेखेको कालो झोलामा पत्रिकाले बेरेर राखेको अवस्थामा ५०२ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको अवस्थामा सो बरामदित वस्तु अन्यथा हो भन्ने प्रमाणद्वारा पुष्टि नगरी पुनरावेदक प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार मानी

अभियोग दाबीको कसुर निजले गरेको रहेनछ भनी मान्न मिल्ने नदेखिने।

माथि विवेचित तथ्य र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी मानबहादुर तामाङले सुनबहादुर भन्ने व्यक्तिको सल्लाह र योजनाबमोजिम नवलपरासीबाट ५०२ ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन खरिद गरी ल्याई बिक्री वितरणको उद्देश्यले आफूसँग लुकाई राखेको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा बरामदित लागु औषधको मात्रा र परिणामलाई निज प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) (ङ) र (च) को कसुर अपराधमा ऐ.ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोजिम १५ वर्ष कैद र रु.५ लाख जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।१।३१ को फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिने।

तसर्थ विवेचित आधार, कारण र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रतिवादी मानबहादुर तामाङलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र (च) को कसुरमा ऐ.ऐनको दफा १४(१) (घ)(३) बमोजिम १५(पन्ध्र) वर्ष र रु.५,००,०००।-(पाँच लाख) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१।३१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: महेन्द्रप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर: उत्तरमान राई

इति संवत् २०७४ साल फागुन १३ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. ७

१

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७०-CI-०४२४, परमादेश, मालपोत कार्यालय, घोराही दाङ वि. गिरीराज डाँगी

अदालतबाट तहतह गरी अन्तिम फैसला भई

बसेको फैसलाबमोजिमका कित्ता जग्गाहरू आफ्नो नाममा नामसारी, दा.खा. गरिपाउँ भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा यी प्रत्यर्थी निवेदकले निवेदन दिएपछि सो फैसलाबमोजिम नामसारी, दा.खा. गरिदिने दायित्व मालपोत कार्यालयको हुन आउने।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ले मालपोत कार्यालयलाई कानूनी दायित्व प्रदान गरेको देखिन्छ। उक्त दफा ८ ले “प्रचलित कानूनबमोजिम लिखतको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ” भनी स्पष्ट रूपमा कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लिखतको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने दायित्व यी पुनरावेदकउपर रहेको सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाअनुसार नामसारी, दा.खा. गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व मालपोत कार्यालयको भएकोमा सो दायित्व पूरा गरेको देखिन आएन। निवेदकले माग गरेको जग्गाहरू दा.खा. नामसारी गर्न मिल्ने नमिल्ने तथा पछि प्रमाण भएका बखत नामसारी, दा.खा. गरी दिने भनी मालपोत कार्यालयबाट मिति ०६४।८।२० मा निर्णय भएकोसमेत देखिँदैन। निवेदकको निवेदन जिकिरबमोजिमको जग्गाहरू यी निवेदक प्रत्यर्थीहरूको हक लाग्ने होइन वा कुनै गलत तरिकाबाट आफ्नो अंशबन्डा हुने सम्पत्ति देखाएको हो भन्ने प्रकृतिको कुनै जिकिर वा प्रमाण पुनरावेदक मालपोत कार्यालयले देखाउन सकेको पनि देखिँदैन। अदालतबाट समेत तहतह भई उक्त कित्ता जग्गाहरू अंशियारबिच अंशबन्डा हुनेबारे प्रमाण बुझिसकेको भन्ने अवस्था पनि देखिन्छ। कुनै कारणबस सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आपसमा मुद्दा परेको देखाई हक नपुग्ने सम्पत्ति दाखिल खारेज गराएको प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भई त्यसरी खडा भएको लगतसमेत कट्टी हुने व्यवस्था मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा रहेबाट गैरकानूनी तवरबाट दर्ता भएको जग्गा सुरक्षित राख्ने कानूनी मार्ग प्रसस्त छ। त्यस्तै त्यसरी दर्ता भएको जग्गामा अरु कसैको हकसमेत

भएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो हक प्रचलन गराउन आउन सक्नेसमेत कानूनी उपचार खुला रहेकै हुन्छ। यस अवस्थामा आफ्नो कार्यालयको मोठ स्वेस्ता जली नष्ट भएको मात्र कारणबाट कुनै नागरिकको हक पुग्न सक्ने अंश भागको सम्पत्ति दर्ता नामसारी नभई लामो समयसम्म शून्यको स्थितिमा रहनु न्यायको दृष्टिमा स्वीकार्य देखिँदैन। यस्तो कार्यले अदालत, न्याय तथा कानूनी राजको विषयमा जनताको आस्था र विश्वास विचलित हुन सक्छ। प्रस्तुत पुनरावेदनको हकमा प्रत्यर्थीले अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा दर्तावालाको नाम खुलाई ८ भागको १ भाग अंश हक कायम हुने ठहरी फैसला भएको देखिएकोले आफ्नो अंश भागसम्म दर्ता गराउन पाउने र बाँकी जग्गा दर्तावालाकै नाममा रहने भई अन्य अंशियारले माग गरेको बखत निजहरूको नाममा नामसारी, दा.खा. हुने नै देखिँदा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट जारी भएको परमादेशलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने।

अतः ८ भागको १ भाग छुट्याउने गरी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७०।१।८ मा जारी भएको परमादेशको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृतः उदवीर नेपाली

इति संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७०-सी-०९७४, निषेधाज्ञा, रामबाबु लामासमेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंसमेत

लेनदेन विषयमा भएको कागजात इत्यादि देवानी प्रकृतिको कारोबार भएको र त्यस्तो कारोबारको विवाद भए देवानी प्रकृतिकै कारबाहीबाट अदालतले निर्णय गर्ने विषय भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वा प्रहरी कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा थुन्ने, धरपकड गर्ने, कुटपिट गर्नेजस्ता क्षेत्राधिकारविहीन कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कानूनले त्यस्तो कार्य गर्ने छुट दिएको पनि छैन। स्वेच्छा विरुद्ध कसैलाई कुनै कागजात

गराउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । करकाप गरी कागज गराएको हो भने त्यसउपर उपयुक्त कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षीमध्येका रामचन्द्र सापकोटाले आफ्नो लेनदेनको विषयमा सक्षम अदालतसमक्ष नालेस गर्ने आफ्नो हक सुरक्षित रहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेकोबाट निजसँगको विवाद लेनदेनको विवाद भएको देखिएबाट यस्तो विवाद प्रहरी र प्रशासनले हस्तक्षेप गर्ने र गैरकानूनी रूपमा अग्रसरता देखाउन मिल्ने अवस्था पनि छैन । एकपटक लिखित जवाफमा उल्लिखित विषयमा प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि पुनः सोही जग्गा खरिद बिक्री तथा लेनदेनकै विषयलाई लिई विपक्षीहरूले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ बेहोराविपरीत तथा अदालतलाई झुक्याउने गरी कुनै कार्य गर्न सक्ने विश्वास गर्नु पनि मनासिब माफिकको आधार प्रस्तुत निवेदनबाट देखिँदैन । ठहर हुन नसक्ने वा प्रारम्भिक रूपमै देवानी प्रकृतिको विवादमा कुनै प्रहरी वा प्रशासनको कर्मचारीबाट अनुसन्धानको नाममा जबरजस्ती दुःख दिने कार्य गरेमा त्यस्ता कर्मचारी आफैँ पनि कानूनबमोजिमको कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा पुनरावेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने ।

अतः विपक्षीहरूले प्रस्तुत गरेका लिखित जवाफसमेतका आधारहरूबाट पुनरावेदकको जिकिरअनुसारको कार्य भए गरेको वा गर्न सक्ने कुनै अवस्था नदेखिएकोले रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।३।५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः उदवीर नेपाली

इति संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७१-CR-००३७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. राजकुमार घिसिङ

प्रतिवादीले मृतकलाई मार्ने मनसायले कुटपिट गरी मृतकको टाउकोसमेतमा गम्भीर चोट पुऱ्याएको र सो चोटको कारणले निजको मृत्यु भएको हो भन्ने आफ्नो अभियोग दाबी वादी नेपाल सरकार पक्षबाट तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने ।

प्रतिवादी राजकुमार घिसिङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दासमेत आरोपित कसुरमा इन्कार रही गरेको बयान, जाहेरवालाले यी प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिए तापनि अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा मैले कुटपिट गरेको देखिन, अरूले भनेर जाहेरी दिएको हो, प्रतिवादीले त्यस्तो कार्य गरेजस्तो लाग्दैन भनी गरेको बकपत्र, प्रहरीमा कागज गर्ने विजय खड्का र हेमबहादुर खड्का तथा प्रतिवादीका साक्षी शिव कार्कीसमेतले मृतकलाई प्रतिवादीले कुटपिट गरी मारेको होइन लडी चोट लागेको हो भनी अदालतमा गरेको बकपत्र, जाँतोमा रगतजस्तो पदार्थ लागी सुकेको अवस्था देखिएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्काको बेहोरा, प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट गरेको कुनै हातहतियार, लाठी, ढुंगा केही बरामद भएको नदेखिएको अवस्था र यी प्रतिवादीले मृतकलाई मार्ने मनसायले कुटपिट गरी टाउकोसमेतमा गम्भीर चोट पुऱ्याई निजको मृत्यु भएको भन्ने आरोपित कसुर वादी नेपाल सरकारतर्फबाट तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न सकेकोसमेत नदेखिँदा अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

आफ्नो घरमा चोरी गर्न आएका मृतकलाई पक्राउ गर्न खोज्दा मृतकको टाउकोमा चोट लागी रक्तश्रावसमेत भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले मृतकलाई आवश्यक उपचारको व्यवस्था गरी चोरी गरेतर्फ कानूनबमोजिमको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी यी प्रतिवादीले टाउकोमा चोट लागी घाइते भएका मृतकलाई पक्राउ गरी बाँधेर राखेको देखिन्छ । मृतकलाई घर अगाडिको खम्बामा बाँधेपछि यी प्रतिवादी स्वयम्ले गाउँलेहरूलाई बोलाई

मृतकलाई निजको छोरालाई जिम्मा लगाई पठाएको र आफ्नो छोरासँग घर गएर सुतेको अवस्थामा आफ्नै घरमा मृतकको मृत्यु भएको मिसिल संलग्न बुझिएका मृतकका छोरा विजय खड्काको बकपत्रबाट देखिने ।

यसरी प्रतिवादीले मृतकलाई कुटपिट गरी टाउकोमा गम्भीर चोट पुऱ्याएको र सोही चोटको कारण मृतकको मृत्यु भएको भन्ने आरोपित कसुर वादी नेपाल सरकारतर्फबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिए तापनि आफ्नो घरमा चोरी गर्न आएका मृतकलाई पक्राउ गर्ने क्रममा मृतकको टाउकोमा चोट लागी रक्तश्रावसमेत भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीले मृतकलाई पक्री बाँधेर राखेको देखिएको र प्रतिवादीले मृतकलाई बाँधेपछि चोर देखाउने क्रममा घर गाउँलेहरूलाई प्रतिवादी स्वयंमले बोलाई घाइते मृतकलाई निजको छोराको जिम्मा लगाई पठाएको र पछि बढी रक्तश्राव भएको कारण भोलिपल्ट मृत्यु भएको देखिँदा भवितव्य परी डम्बरबहादुर खड्काको मृत्यु भएको देखिन आयो । अतः मृतक डम्बरबहादुर खड्काको मृत्यु भवितव्यबाट भएको देखिँदा सुरु फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी राजकुमार घिसिङलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. को कसुरमा ऐ. महलको ६(४) नं. बमोजिम कैद वर्ष २(दुई) र रु.५००१- (पाँच सय) जरिवाना हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको मिति २०७०।१।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: अरुणकुमार कोइराला

कम्प्युटर: हर्कमाया राई

इति संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री मीरा खड्का र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७१-CR-१५७०, हातहतियार खरखजाना, नेपाल सरकार वि. विरेन्द्रकुमार सदायसमेत

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ ले हातहतियार र खरखजानाको छुट्टाछुट्टै परिभाषा गरी विना लाइसेन्सको हातहतियार र खरखजाना आफूसँग राखेमा छुट्टाछुट्टै कसुर कायम गरी छुट्टाछुट्टै सजायको

व्यवस्था गरेको अवस्थामा हातहतियार अर्थात् कटुवा पेस्तोल बरामद हुने विरेन्द्रकुमार सदाय र खरखजाना अर्थात् गोली मात्र बरामद भएका धनविर सदायलाई बिना लाइसेन्स हातहतियार र खरखजाना राखेको कसुरमा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) र २०(३) बमोजिम समान सजाय हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिँदा उक्त पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादी विरेन्द्रकुमार सदायको साथबाट लाइसेन्स विनाको एक थान कटुवा पेस्तोल अर्थात् हातहतियार बरामद भएको देखिँदा निजलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(३) बमोजिम २(दुई) वर्ष कैद र रु.४०,०००।- (चालीस हजार) जरिवाना गर्ने ठहर गरेको सुरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाको फैसला केही उल्टी गरी निजलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) बमोजिम ३(तीन) वर्ष कैद गर्ने र प्रतिवादी धनविर सदायको साथबाट लाइसेन्सविनाको कटुवा पेस्तोलको गोली थान एक अर्थात् खरखजाना मात्र बरामद भएको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा २०(३) बमोजिम रु.२०,०००।- (बीस हजार) जरिवाना गर्ने ठहर गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाको मिति २०६८।०७।३० को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७१।०८।१५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । दुवै प्रतिवादीहरूलाई समान रूपले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) र २०(३) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । तर हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) मा मिति २०७२।११।१३ गते संशोधन भएको र संशोधित व्यवस्थाले कसैले विना लाइसेन्स हातहतियार आफूसँग राखेमा वा लिएर हिँडेमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै

सजाय हुने व्यवस्था गरेकोले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजिम संशोधित ऐनले तोकेको १(एक) वर्षभन्दा बढी कैद गर्न नमिल्ने।

इजलास अधिकृत: अरुणकुमार कोइराला

कम्प्युटर : हर्कमाया राई

इति संवत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शुभम्।

इजलास नं. ८

१

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७०-RC-००६८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. टेकबहादुर सार्की

झगडा विवाद हुँदा आफ्नी श्रीमतीलाई मार्न नपाएको रिसको आवेशमा प्रतिवादी सीताराम भन्ने टेकबहादुर सार्कीले आफ्नै कान्छो छोरा ९ महिनाको नाबालक रोशान सार्कीलाई आँगनमा पछारी मारेका हुन्। प्रतिवादीको श्रीमतीसँग के कारणमा विवाद झगडा भएको हो, त्यो कुरो थाहा भएन। प्रतिवादी टेकबहादुर सार्कीले आफ्नी श्रीमती विमला सार्कीलाई सादा हँसिया (खुर्पा) ले प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएको हो भन्नेसमेत बेहोराको यज्ञबहादुर सार्की, भक्तबहादुर सार्की र शेरबहादुर सार्कीसमेत जना ३ ले मौकामा लेखाई दिएको एकै बेहोराको वस्तुस्थिति मुचुल्का तथा सोलाई समर्थन हुने गरी शेरबहादुर सार्कीले र घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्काका मनबहादुर सार्की र कविप्रसाद सुवेदीले सुरु अदालतमा बकपत्रसमेत गरी दिएको देखिने।

श्रीमतीलाई अरुसँग अनैतिक सम्बन्धमा बिग्रेको आशङ्का गरी हँसियाले गर्दन र टाउकोमा हानी गम्भीर घाइते बनाई कान्छो छोरा ९ महिनाको रोशान सार्कीलाई लात्ताले हानी आँगनमा पछारी मारेको कुरामा प्रतिवादी सीताराम भन्ने टेकबहादुर सार्कीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र सुरु अदालतमा समेत साबित रही गरेको बयानलाई घटनास्थल लास जाँच

मुचुल्का, Severe Head injury specially Brain Haemorrhage in the cause of Death भन्ने उल्लेख भएको शव परीक्षण प्रतिवेदन, वस्तुस्थिति मुचुल्का, मौकामा बुझिएका प्रतिवादीकी श्रीमती विमला सार्की र कृष्णबहादुर सार्कीले गरी दिएको मौकाको कागज, वस्तुस्थिति मुचुल्काका शेरबहादुर सार्कीले र घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्काका मनबहादुर सार्की र कविप्रसाद सुवेदीले सुरु अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादी सीताराम भन्ने टेकबहादुर सार्कीलाई अभियोग माग दाबीअनुसार आरोपित कसुरमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु ओखलढुंगा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।७ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६।१।२७ को फैसलालाई अन्यथा भन्नु पर्ने नदेखिने।

अतः विवेचित आधार, कारण र सिद्धान्तका आधारमा प्रतिवादी टेक बहादुर सार्कीलाई अभियोग माग दाबीअनुसार आरोपित कसुरमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु ओखलढुंगा जिल्ला अदालतको मिति २०६४।३।७ को फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६६।१।२७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। श्रीमतीलाई मार्न नपाएको रिसमा घरभित्र कोक्रामा सुतिरहेको ९ महिनाको अवोध नाबालिगलाई लात्ताले हानी च्याँ च्याँ रोइरहेको अवस्थामा घर बाहिर आँगनमा ल्याई तीन चोटी पछारी मारेको देखिएकाले मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोजिम १२ वर्ष कैद सजाय गर्न भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट व्यक्त गरेको राय मनासिब नदेखिँदा बदर हुन्छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा सर्वस्व हुने सजायको व्यवस्था नगरी जन्मकैदको मात्र सजायको व्यवस्था गरेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण,

समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा प्रतिवादी टेकबहादुर सार्कीको सुरु ओखलढुंगा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय लगत राखेको सो हदसम्म संशोधन गरी जन्मकैदको मात्र लगत राखी फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।

उपरजिस्ट्रार : शिवलाल पाण्डेय

कम्प्युटर : विपिनकुमार महासेठ

इति संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७०-CR-११५९, ०७०-CR-११९२, ०७०-CR-१२०४, ०७०-CR-१२७९, ०७०-CR-१२९८ र ०७०-CR-१५२५, लागु औषध खैरो, नारायणप्रसाद लम्साल वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रेवतीप्रसाद आचार्य, सञ्जयकुमार गुप्ता वि. नेपाल सरकार, नितेशकुमार शाही वि. नेपाल सरकार, निसा छिनाल वि. नेपाल सरकार र गुड्डु गुप्ता वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरू राजकुमार श्रेष्ठ, निशा छिनाल, नारायणप्रसाद लम्साल, सञ्जयकुमार गुप्ता, गुड्डु गुप्ता, प्रकाशकुमार शर्माले आफूहरूको सँगसाथबाट लागु औषध बरामद नभएको, आफूहरू लागु औषध खरिद, बिक्री, ओसारपसार, निकासी पैठारी, सञ्चय, भण्डारका कार्यमा संलग्न नरहेको भनी कसुरमा पूर्णतः इन्कार रही सुरु अदालतसमक्ष बयान गरेका भए तापनि प्रतिवादीहरूले राजु भन्ने राजकुमार श्रेष्ठको योजनामा प्रतिवादीहरूमध्येका सञ्जयकुमार गुप्ता, गुड्डु गुप्ता र प्रकाशकुमार शर्माले भारतको पटनाबाट मुन्ना खानसँग खरिद गरी महोत्तरीको बर्दिबास भन्ने

ठाउँसम्म ल्याई दिएको, निजहरूले बर्दिबासमा उक्त लागु औषध खैरो हेरोइन निसा छिनाललाई दिएकोमा निसा छिनाल र प्रतिवादी नारायणप्रसाद लम्साल भई उक्त लागु औषध खैरो हेरोइन काठमाडौँमा ल्याई बिक्री वितरण गर्ने सल्लाह योजनाबमोजिम उक्त लागु औषध राजकुमार श्रेष्ठका नाउँमा बुक गरेको न्यू बासुकी होटलको कोठा नं. ३०५ मा राखी ग्राहकको प्रतिक्रिया बसिरहेको अवस्थामा लागु औषध खरिद गर्ने भनिएका व्यक्ति विजय थापाले सुराकी दिएको कारणबाट प्रहरी आई लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद गरी लगेका हुन् । आफूहरूको मिलोमतो एवम् सल्लाहमा नाफा आएको रकम बाँड्ने उद्देश्यले उक्त लागु औषध खैरो हेरोइन ल्याई राखिएको हो भनी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ भने पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सञ्जयकुमार गुप्ता, गुड्डु गुप्ता र प्रकाशकुमार शर्माले आफूहरूले मुन्ना खान भन्ने व्यक्तिबाट भारतको पटनामा लिएको लागु औषध खैरो हेरोइन महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबाससम्म ल्याई त्यहाँ राजकुमार श्रेष्ठले पठाएको निशा छिनाललाई दिएको भन्ने बेहोरा लेखाई कसुरमा साबित हुँदै अन्य प्रतिवादीहरूउपर पोल गरी बयान गरेको देखिने ।

प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा राजु भन्ने राजकुमार श्रेष्ठको योजनामा प्रतिवादीहरूमध्येका सञ्जयकुमार गुप्ता, गुड्डु गुप्ता र प्रकाशकुमार शर्माले भारतको पटनाबाट मुन्ना खानसँग खरिद गरी महोत्तरीको बर्दिबास भन्ने ठाउँसम्म ल्याई निसा छिनाललाई दिएको र निसा छिनाल र प्रतिवादी नारायणप्रसाद लम्साल भई उक्त लागु औषध खैरो हेरोइन काठमाडौँमा ल्याई बिक्री वितरण गर्ने सल्लाह योजनाबमोजिम उक्त लागु औषध राजकुमार श्रेष्ठका नाउँमा न्यू बासुकी होटलको कोठा नं. ३०५ बुक गरेर राखी ग्राहकको प्रतिक्रिया बसिरहेको अवस्थामा लागु औषध खरिद गर्ने भनिएका व्यक्ति विजय थापाले सुराकी दिएको कारणबाट प्रहरी आई लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद गरी लगेका हुन् । आफूहरूको मिलोमतो

एवम् सल्लाहमा नाफा आएको रकम बाँड्ने उद्देश्यले उक्त लागु औषध खैरो हेरोइन ल्याई राखिएको हो भन्ने बयान बेहोरा स्वेच्छा विरुद्ध गराइएको भनी पुष्टि हुने कुनै विश्वसनीय आधार प्रमाण मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले लागु औषध खैरो हेरोइनको भारतको पटनाका मुन्ना खान भन्ने व्यक्तिसँग खरिद गरी ल्याई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार एवम् सञ्चय गरेको देखिन आएकोले सुरु अदालतबाट यी प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ) र (च) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरी भएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा मान्नु पर्ने नदेखिने ।

वारदातस्थल होटल न्यू बासुकी प्रा.लि. को कोठा नं.३०५ मा मिति २०६८।६।७ मा प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्य र निसा छिनाल बसेको खाटको सिरानीमुनिबाट लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद भएको र उक्त बरामदी मुचुल्काको रोहबरमा यी प्रतिवादीले सही गरेको देखिएको छ । प्रतिवादी उक्त स्थानबाट पक्राउ परेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा भारतबाट गुड्डु गुप्तासमेतले बिक्री गर्न ल्याएको ७०० ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन राजकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद लम्साल, निसा छिनाल र आफूसमेत भई बिक्री गर्नका लागि विजय थापाको प्रतीक्षा गरी बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको भनी कसुरमा साबित रही बयान गरेको र उक्त साबिती बयान अन्य प्रतिवादीहरूको पोलबाट समर्थित भएको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्यले लागु औषध ल्याई दिने गुड्डु गुप्तासमेतको सनाखत गरिदिएको देखिएको, प्रतिवादी नारायणप्रसाद लम्साल र राजु भन्ने राजकुमार श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा प्रतिवादी राजकुमार श्रेष्ठ र रेवतीप्रसाद आचार्यसँग भेट भई लजको कोठामा जाँदा पक्राउ परेको भनी लेखाएबाट यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको अदालतको

इन्कारी बयान खण्डित भएको, प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्य सो लागु औषधको कारोबारदेखि बाहेकको अन्य प्रयोजनको लागि उक्त होटलमा गएको भन्ने पुष्टि गर्न सकेको पनि देखिँदैन । यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले मौकाको साबिती बयान तथा लागु औषध बरामद भएको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको पनि देखिँदैन । अन्य प्रतिवादीहरू राजकुमार श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद लम्साल, निशा छिनाल र यी प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्य बसेको कोठाबाट ७०० ग्राम लागु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएकोमा सो बरामदी तथ्यलाई स्वीकार गरी सबै प्रतिवादीहरू कसुरमा साबित भएका र संकलित अन्य प्रमाण मालाकार रूपमा जोडिएको अवस्था देखिने ।

उल्लिखित तथ्य र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रत्यर्थी प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्यसमेतले प्रतिवादी राजकुमार श्रेष्ठको योजना र सल्लाहबमोजिम भारतको पटनाबाट लागु औषध खरिद गरी नेपालको महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास हुँदै काठमाडौं ल्याई बिक्री गर्न खोजिरहेको अवस्थामा न्यू बासुकी होटलको कोठाबाट लागु औषध बरामद भई पक्राउ परेको देखिएको, सो बरामदीलाई अन्यथा पुष्टि गर्न नसकेको, निज मौकामा कसुरमा साबित रही अन्य प्रतिवादीहरूलाई पोल गरेका, प्रत्यर्थी प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्यले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा साबित रही अन्य प्रतिवादीहरू सञ्जयकुमार गुप्ता, गुड्डु गुप्ता र प्रकाशकुमार शर्माउपर पोल गरेका छन् भने अन्य प्रतिवादीहरूले पनि निजउपर पोल गरेको अवस्था हो । निज प्रतिवादीलाई मौकामा कुटपिट गरेको वा डर त्रास देखाई इच्छाविपरीत बयान गराएको भए मौकामा अदालतबाट म्याद थप हुँदाको अवस्थामा निजले सो कुरा दर्साई शारीरिक जाँच गराउन माग गर्नुपर्नेमा सो गरेकोसमेत देखिँदैन । यसरी मौकाको साबितीलाई यी प्रतिवादीले अन्यथा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । आफूसँगै पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीभन्दा यी प्रतिवादीको अवस्था फरक नभएको अवस्थामा

प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्यलाई सफाई दिएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला मिलेको नदेखिने।

तसर्थ विवेचित आधार, कारण र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) र (च) को कसुरमा प्रतिवादीहरू मैया भन्ने निसा छिनाल, नारायणप्रसाद लम्साल, राजु प्रतिवाद भन्ने राजकुमार श्रेष्ठ, गुड्डु गुप्ता, सञ्जयकुमार गुप्ता र प्रकाशकुमार शर्मालाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोजिम जनही जरिवाना रु. १०,००,०००/- (दश लाख) जरिवाना र जनही कैद वर्ष १८ (अठार) ठहर गरी भएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी निज प्रतिवादीहरूलाई जनही १६(सोह) वर्ष कैद र जनही रु. ६,००,०००/- (छ लाख) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।७।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने र प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्यलाई सफाई दिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।७।२६ को फैसला सो हदसम्म उल्टी भई निज प्रतिवादी रेवतीप्रसाद आचार्यलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) र (च) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोजिम १६ वर्ष कैद र रु. ६,००,०००/- (छ लाख) जरिवाना हुने।
उपरजिस्ट्रार : शिवलाल पाण्डेय
कम्प्युटर: विपिनकुमार महासेठ
इति संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७३-RC-०१४०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. आडरिन्जी शेर्पा

जाहेरवालाको पूरै डढी गाह्रो मात्र भएको घरभित्र अंगार माटो खनी हेर्दा प्रतिवादीले वारदातमा प्रयोग गरेको ५ इन्च लम्बाई, ५।४ गोलाई भएको फलामको ट्वाकट्वाके थान-१ बरामद भएको भन्ने र त्यस्तै प्रतिवादी बस्ने गरेको घर कोठाबाट अं. साढे

दुई तोला बराबरको २ वटा सुनको रिङ बरामद भएको भन्ने दुई छुट्टाछुट्टै बरामदी मुचुल्का रहेको देखिन्छ। निज मृतक आमा र प्रतिवादी आडरिन्जी शेर्पाबिच सधैँजसो वादविवाद भई झगडा भइरहने भएको हुँदा आमा भाइहरू आडपेम्बा शेर्पा, मिडमारतेन्जी शेर्पा र ल्हाक्पाकाजी शेर्पासमेतलाई कर्तव्य गरी मारी अपराध छुपाउनको लागि घरमा आगो लगाइदिएको भन्नेसमेत बेहोराको मिजिब्रा शेर्पा, पेम्बा याङ्जी शेर्पा, डोल्मा शेर्पा, पासाङ नुरी शेर्पा, लाटुण्डु शेर्पा, मिडमार डिमा शेर्पा, आडडिमा शेर्पा, निमछोरी शेर्पा, रिलाक्पा शेर्पा र प्रेमबहादुर राईसमेतले मौकामा घटना विवरण कागज गरी दिएका र प्र.नि. तुल्सीबहादुर राउतले मौकाको प्रतिवेदनलाई र घटना विवरणका मानिसहरू मिजिब्रा शेर्पा, पेम्बा याङ्जी शेर्पा, पासाङ्ग नुरी शेर्पा, कर्की ल्हामु शेर्पा, लाटुण्डु शेर्पा, आडडिमा शेर्पा, निमछोरी शेर्पा, रिलाक्पा शेर्पा र प्रेमबहादुर राईले मौकाको कागजलाई समर्थन हुने गरी सुरु अदालतमा बकपत्रसमेत गरेको देखिने।

प्रतिवादी आडरिन्जी शेर्पाको वारदात हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै आमासँग झैझगडा वादविवाद भइरहने गरेको र वारदातका दिन पनि अन्धा म नभएको बेलामा घरमा आउने भनी गाली गरी कुट्न आउँदा काठको दराजमा राखेको ढुङ्गा कुट्ने ट्वाकट्वाकेले टाउकोमा हानी आमा तथा भाइहरूलाई कर्तव्य गरी मारी आमाको कानको रिङसमेत लिई घरमा आगोसमेत लगाइदिएको कुरामा साबित भई गरेको बयानलाई घटनास्थल मुचुल्का, बरामदी मुचुल्काहरू, सर्जमिन मुचुल्का र घटना विवरणका मानिसहरूको मौकाको कागज र अदालतको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भएको देखिन्छ। मृतकहरू मिडमार शेर्पा, आडपेम्बा शेर्पा, मिडमारतेन्जी शेर्पा र ल्हाक्पा काजी शेर्पाको मृत्यु प्राकृतिक र स्वाभाविक रूपमा नभई प्रतिवादी आडरिन्जी शेर्पाको कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३ (३) नं. विपरीत कसुरमा सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्ने

ठहर्‍याएको सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलालाई अन्यथा मान्नु पर्ने नदेखिने ।

अतः विवेचित आधार, कारण र प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी आडरिन्जी शेर्पालाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुर अपराधमा ऐ. महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको मिति २०६५।३।५ को सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७२।१।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा सर्वस्व हुने सजायको व्यवस्था नगरी जन्मकैदको मात्र सजायको व्यवस्था गरेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ग) मा “कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानूनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ । तर त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुँदा प्रतिवादी आडरिन्जी शेर्पाको सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको लगत राखेको लगत सो हदसम्म संशोधन गरी जन्मकैदको मात्र लगत राखी फैसला कार्यान्वयन गर्ने ।

उपरजिस्ट्रार : शिवलाल पाण्डेय

कम्प्युटर : विपिनकुमार महासेठ

इति संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०६९-CI-०८९२, हालैको बकसपत्र लिखत बदर दर्ता, मालादेवी भण्डारीसमेत वि. तोयादेवी भण्डारीसमेत

पुनरावेदकहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त गरेको जग्गा निजी आर्जनको भएको वा स्त्री अंश धनको ५ नं. को व्यवस्थाबमोजिमको वा दान बकसबाट प्राप्त गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । यी पुनरावेदकहरूले लगाएको सगोलको ऋणमा समेत बन्डा लाग्ने भनी यिनै वादी प्रतिवादीहरूसमेतका बिचमा झापा जिल्ला अदालतमा चलेको २०६७ सालको सा.दे.नं. १८-०६७-००१२८ को अंश चलन मुद्दा र उक्त मुद्दाको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत इलामबाट ०६८-DP-००६७ को अंश चलन मुद्दामा फैसला भएकोसमेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त सम्पत्ति अन्य विपक्षीहरूलाई अंश लादैन भनी भन्न मिल्ने नदेखिने ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट विवादित जग्गाहरू अविच्छिन्न रूपमा भोग गरेको र अन्य स्थानमा कुनै घरजग्गा नभएको भन्ने आधारमा प्राप्त भएको देखिन्छ । घरजग्गा नभएको व्यक्ति / परिवारलाई जीवनयापन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा प्राप्त हुने हुन्छ । प्रत्यर्थी वादीहरूको नाउँमा अन्यत्र घर जग्गा थियो भनी उल्लेख गर्न सकेकोसमेत देखिँदैन । घर परिवारभित्रका अन्य व्यक्तिलाई अलगअलग जग्गा प्राप्त भएको पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त भएको जग्गा सबै परिवारको बसोबास र भोगको लागि प्राप्त भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी एकासगोलमा रहँदाको अवस्थामा परिवारका एक जना सदस्यको नाउँमा प्राप्त भएकै आधारमा आफ्नो ज्ञान वा सीप वा प्रयासबाट आर्जन गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तो जग्गालाई परिवारभित्रका सीमित व्यक्तिलाई मात्र अंश बन्डा लाग्ने भनी अर्थ गर्दा अन्य अंशियारहरू पुनः सुकुम्बासी हुनु पर्ने अवस्थासमेत रहने हुन्छ । कि.नं. ३८६, ३८७, ३९३, ३९५, ३९८ र ४०० समेतका विवादित जग्गाबाट पुनरावेदक प्रतिवादी मुना भण्डारी पोखरेललाई हालैको बकस गरिदिएको जग्गाहरू प्रत्यर्थी वादीहरूको मन्जुरीबाट बकस पत्र गरिदिएको

समेत देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त भएका जग्गाहरूमा सबै अंशियारहरूको अंश हक रहने नै देखिने ।

यसरी वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलका अंशियारहरू रहेको देखिएको, विवादित जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादी मालादेवी भण्डारीको निजी आर्जनको जग्गा रहेको भन्ने पनि नदेखिएको र मन्जुरीमा उक्त बक्सपत्र गरिदिएकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा अन्य अंशियारको अंश हकमा आघात पर्ने गरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू मालादेवी भण्डारी र मुना भण्डारी पोखरेलबिच कि.नं.३८६ बाट ०-०-१२, कि.नं.३९५ बाट ०-०-११ र कि.नं.३९८ बाट ०-२-१७ समेतका जग्गा र.नं. ३६७(क) मिति ०६५।५।३ बाट हालैको बक्स गरेको लिखतमध्ये ९ भागको ७ भाग लिखत बदर भई वादीहरूका नाउँमा नामसारीसमेत हुने देखिने ।

तसर्थ उपर्युक्तबमोजिमका आधार, प्रमाण र कानूनका आधारमा वादी दाबीबमोजिम ९ भागको ७ भाग लिखत बदर गरी प्रत्यर्थी वादीहरूका नाउँमा नामसारीसमेत हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६९।३।१७ मा भएको फैसला अन्यथा नभई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद आचार्य

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७५ साल जेठ ११ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं. ९

१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०६९-CI-१२१८ र ०७०-CI-००१८, जग्गा खिचोला लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम हक कायम चलनसमेत, रुद्रबहादुर सुवेदी वि. श्यामकुमार कार्की र श्यामकुमार कार्की वि. रुद्रबहादुर सुवेदी

कि.नं. ५१६, ५७०, ५७१ र ५७८ समेत जग्गा आफ्नो नाउँमा हुने भनी कछारबारी पाखो जग्गाको स्रोतसमेत राखी निवेदन दिएको देखिन्छ । कि.नं. १५६ नापी भई क्षेत्रफलसमेत कायम भएको सम्बन्धमा चित्त बुझाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिएको अवस्था छ । साथै विवादित कि.नं.१५५ वादीले कछारबारी पाखो जग्गाको स्रोत भनी दाबी गरेको जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने भनी तत्काल (उजुरी) निवेदन दिएको देखिँदैन । वादीले कछार पाखो बारीको रसिद पेस गरी साँध सिमानाका अन्य कित्ता जग्गा आफ्नो नाउँमा २०५१ सालमा दर्तासमेत गराएको देखिन्छ । सो समयमा यी वादीले विवादित कि.नं.१५५ को मौकामा कायम भएको क्षेत्रफललाई स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ । हाल पुनः सोही कछारबारी पाखो जग्गाको स्रोत देखाई २०६६ सालमा फिराद दाबी गर्न आएको देखियो । मिसिल संलग्न नक्सा कुण्डलीबाट वादीको कछारबारी पाखो जग्गा न.नं. २२, कि.नं. १५६ मा दर्ता गरिसकेको भन्ने देखिएबाट २०२५ को राजीनामाको स्रोतको जग्गा अन्यत्र भएको पुष्टि भएको छ । अतः कछारबारी पाखो जग्गा यो विवादित कित्ता हो भनी हाल दाबी लिएको मनासिब देखिएन । साथै उल्लिखित तथ्यबाट वादीलाई कि.नं. १५५ को जग्गा प्रतिवादी भिमकुमार नाउँमा २०५० सालमा नापजाँच, दर्ता हुँदा अर्थात् नापीको समय नै जानकारी थिएन, वादी अनभिज्ञ रहेका थिए भनी मान्न पनि नमिल्ने ।

वादीले २०६६ सालमा मात्रै डोजरले माटो मिलाई घडेरी बनाउन लाग्दा मात्र थाहा पाएँ भन्ने आधार लिई प्रस्तुत फिराद गरेको देखिन्छ । पक्षको अनुकूलता हेरी हदम्याद विस्तार र संकुचन हुन सक्दैन । मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भएको वास्तविक तथ्यलाई अनदेखा गरी हदम्याद कायम गराउने उद्देश्यले २०६६ सालमा मात्र थाहा पाएँ भनी आफ्नो सुविधा र अनुकूलताअनुरूप हदम्याद कायम गरी आएको प्रस्तुत फिराद हदम्यादको मान्य सिद्धान्तविपरीत पनि देखिने ।

विवेचित आधार, कारण, तथ्य तथा कानूनी व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट प्रतिवादीले २०४२ सालमा दाता लाखबहादुरबाट पारित गरी लिएको राजीनामाको स्रोत, सोको चार किल्ला, नक्सा प्रिन्ट, अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्कासमेतका कागजबाट प्रतिवादीको किल्ला मिलेको तथा प्रतिवादीको निरन्तरको भोग, तिरो सोको आधारमा तत्काल नापीबाट प्राप्त जग्गाधनी पुर्जा, हदम्यादसमेतका कारणबाट कि.नं.१५५ को जग्गा प्रतिवादीको भएको पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । केबल २०२५ सालको वादीको हकको स्रोत राजीनामाको पूर्व किल्ला कछार पाखो भन्ने उल्लेख भएका आधारमा मात्र उक्त जग्गामा वादीको नाउँमा दर्ता हुनसक्ने नदेखिने ।

कि.नं. १५५ को जग्गा प्रतिवादीको भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले सो आफ्नो कि.नं.१५५ को जग्गामध्येबाट उत्तर पश्चिम किताकाट गरी कि.नं.१६०४ को जग्गा प्रतिवादी रुद्रबहादुर सुवेदीलाई मिति २०५५ सालमा बिक्री गरेको जग्गाको राजीनामा बदर गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन दाबीसमेत पुग्ने नदेखिने ।

वादीले आफ्नो कि.नं.१५६ को जग्गाको केही हिस्सा प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं.१५५ मा घुसाई खिचोला गऱ्यो भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा माथि विवेचित आधार कारणबाट कि.नं.१५५ को जग्गा प्रतिवादीको हुने ठहर भइसकेको अवस्थामा खिचोला गऱ्यो भन्ने प्रसङ्ग नै नदेखिने ।

तसर्थ, वादी प्रतिवादीको यकिन हिस्सा खुल्न नसकेको आधारमा झगडा परेको न.नं. ७ र ८ को जग्गामा वादीको आधा हक पुग्ने देखिँदा सो हदसम्म प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट मिति २०६९।०९।२३ मा गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु संखुवासभा जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।२५ को फैसला सदर

कायम हुने ।

इजलास अधिकृत: टेकराज जोशी

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७५ साल भदौ १५ गते ६ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७०-CI-०२७६, अंश, बलबहादुर थारु वि. मानबहादुर चौधरी

वादी प्रतिवादीहरू एकासगोलका अंशियार देखिए तापनि प्रस्तुत मुद्दामा फाँटवारीमा उल्लिखित जग्गामध्ये कि.नं.१४७, १४८ र ३५५ का जग्गाहरू प्रतिवादी मानबहादुर चौधरीले जग्गाधनी श्रीकृष्ण उपाध्यायका विभिन्न जग्गाको मोही भएको र निजले उक्त जग्गाहरूबाट मोही हक छाड्न जग्गाधनीसँग सहमति गरी मोही मुआब्जाबापत प्राप्त गरेको र निजका नाउँमा दर्ता भएको देखिने ।

कि.नं.१४७, १४८ र ३५५ को जग्गा मानबहादुर चौधरीकै नाउँमा मोही प्रमाण पत्रको फाराम भरिएको भन्ने उल्लेख छ । उक्त जग्गा बाबु बाजेको मोही हकबापत नाउँसारी भई आएको भन्ने कुनै प्रमाण वादीबाट पेस भएको देखिँदैन । प्रतिवादीले सुरु अदालतमा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा समेत अंशबन्डा नलाग्ने निजी सम्पत्ति भनी उक्त किता जग्गा उल्लेख गरेको देखिन्छ । जग्गाधनी श्री कृष्ण उपाध्यायबाट मिति २०६१।३।२० को भूमिसुधार कार्यालय, दाङको निर्णयबमोजिम छुट्टिएको र ती जग्गाहरूको मोही यी वादी प्रतिवादीका पिता जंगलाल भएको पनि देखिँदैन । कासीराम थारुसमेत वादी भई यिनै प्रतिवादीसमेत उपर चलेको २०५५ सालको दे.नं. ३२९।८८ को अंश मुद्दामा समेत विवादित मोही हकको जग्गा सम्बन्धमा कुनै उल्लेख भएको पाइँदैन । तसर्थ, माथि उल्लिखित तथ्य तथा विवेचित आधारमा विवादित जग्गाहरू मोहीबापत प्रतिवादी मानबहादुर चौधरीले भोगाधिकारबापत प्राप्त गरेको देखिन आउने ।

प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले आफ्नै पालामा मोहियानी प्राप्त गरेको र मोहीको नाताले निजमा

स्वामित्व आएको अवस्था देखिन्छ। बाबु बाजेसमेतका पूर्वजको मोहियानी निजको मृत्युपछि जग्गाधनीले रोजिदिएका कारणले यी प्रतिवादीमा सरिआएको अवस्था देखिन नआउने।

अतः माथि विवेचित प्रमाण, कानून र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रत्यर्थी प्रतिवादी मानबहादुर चौधरीले मोही हकबापत जग्गाधनीबाट प्राप्त गरेको कि.नं. १४७, १४८ र ३५५ को जग्गासमेत बन्डा लाग्ने ठहर्‍याएको सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०६७।७।१५ को फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०६९।७।२२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७४ साल पुस २१ गते रोज ६ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७१-CI-०५१८, निषेधाज्ञा, बालकृष्ण चौधरी वि. प्रभु मलाह

विपक्षी बालकृष्ण चौधरीले दाबीको कि.नं. ११४ को जग्गाउपर सप्तरी जिल्ला अदालतमा संवत् २०७० सालको CG-०२६४ को जालसाज मुद्दा दिएको र हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने बेहोरा लिखित जवाफ तथा पुनरावेदन पत्रमा समेत जिकिर लिएको पाइन्छ। विपक्षी पुनरावेदकको यस जिकिरबाट निवेदक प्रभु मलाहले सो जग्गा खरिद गरेतर्फ निज पुनरावेदकले जालसाजी मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेको देखिन आयो। विपक्षी पुनरावेदक बालकृष्ण चौधरीले दाबीको जग्गामा आफूले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरेको र गर्ने आशङ्कासमेत नरहेको भनी लिखित जवाफ तथा पुनरावेदन पत्रमा जिकिर लिएपनि सोही जग्गामा विवाद देखाई मुद्दा दिने व्यक्तिले दाबीको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने आशङ्का रहेन भन्न मिल्ने देखिएन। दाबीको जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको देखिएको

र सो जग्गामा विपक्षीले जालसाजको मुद्दा सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको स्थितिमा विपक्षीबाट हस्तक्षेपको आशङ्का विद्यमान रहेको देखिन आएकोले पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर गरेको फैसला मनासिब नै देखिन आउने।

जालसाजी मुद्दाबाट ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको उक्त कि.नं. ११४ को जग्गामा निवेदकलाई जोत भोग गर्न हस्तक्षेप नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७०।१२।२३ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : कालिबहादुर साम्यु लिम्बू

कम्प्युटर : चन्द्रशेर राना

इति संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७१-CR-१२१८ र ०७२-CR-१३९४, जबरजस्ती करणी, रामबहादुर अधिकारी वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. रामबहादुर अधिकारी

मूलतः जबरजस्ती करणीको कसुर हुनको लागि प्रतिवादीको पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबरजस्ती करणीको कार्य र पीडितको असहमति रहेको तथ्य पुष्टि हुनुपर्दछ। नाबालक पीडितको हकमा पीडितको सहमति वा असहमतिको अर्थ नरहने भए तापनि प्रतिवादीको पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय र जबरजस्ती करणीको कार्य भने पुष्टि भएकै हुनुपर्ने। प्रस्तुत वारदातमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पीडितको दाहिने कुममा घाउचोट रहेको भन्नेसम्म देखिन्छ। सोबाहेक पीडितको यौनाङ्गमा कुनै चोटपटक, निलडाम वा घर्षणको कुनै संकेत भएको भन्नेसमेत देखिँदैन। ७ वर्षको कलिलो उमेरकी नाबालिकाको अविकसित यौनाङ्गमा ५८

वर्षको प्रतिवादीको उत्तेजित लिंगले करणी गर्नको लागि घर्षण मात्र गर्दा पनि पीडितको यौनाङ्गमा चोटपटक, निलडाम वा रातोपन वा Swelling केही न केही हुनुपर्नेमा त्यस्तो केही भएको देखिँदैन । अतः पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुर भएको पुष्टि हुने भरपर्दो आधार प्रमाण देखिन आएन । जबरजस्ती करणी गर्ने नियतले कार्य गर्दा पनि जबरजस्ती करणी हुन नपाएको तर जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयत्न स्वरूप कार्यहरू भएको भन्ने देखिन आएको छ । वर्ष ७ की पीडिता अदालतमा समेत आई झट्केलो बाबुले ओछ्यानमा सुताएको कपडा खोलेको भनी बकपत्र गरेकी छन् । पीडिताको दाहिने कुममा घाउ चोट देखिन आएको छ । पीडिता कोठामा एकलै रहेको पनि देखिएको छ । वस्तुतः प्रतिवादीले पीडितालाई कोठामा एकलै रहेको देखी जबरजस्ती करणी गर्ने नियतसम्मको कार्यहरू गरेको देखिन आएकोले जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर पुष्टि हुने ।

अतः प्रतिवादी रामबहादुर अधिकारीले पीडित वर्ष ७ की नाबालिका परिवर्तित नाम परिसर ८ लाई जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्म गरेको देखिन आएकोले प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. अनुसार सजाय गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ (१) नं. अनुसार १० वर्ष कैद सजाय गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिम ६ वर्ष कैदको सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटर : चन्द्रशेर राना

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर ६ गते रोज ४ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७१-CR-१३५२, लागु औषध ब्राउन सुगर, झम्मन मल्ल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी झम्मन मल्लले आफूबाट ३ ग्राम ९७० मिलिग्राम लागुऔषध ब्राउन सुगर बरामद भएकोमा स्वीकारै गरी अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत बयान गरेको पाइन्छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा भने आफूबाट बरामद भएको उक्त ३ ग्राम ९७० मिलिग्राम ब्राउन सुगर बिक्री वितरण गर्ने र सेवन गर्ने उद्देश्यले भारतको सुनौली बजारबाट खरिद गरी ल्याएको हुँ भनी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले आफूले लगाएको पेन्टीको भित्री भागमा ४ पुरिया लागु औषध ब्राउन सुगर लुकाई राखी ल्याएको देखिन्छ । जुन तौर तरिकाबाट लुकाई छिपाई ल्याउने कार्य भएको छ सो कार्यबाट निज अनुभवी लागु औषध ओसारपसार गर्ने व्यक्ति रहेको भन्ने बुझिन्छ । निज प्रतिवादी झम्मन मल्लबाट एउटा मात्र पुरिया नभई चार-चारवटा पुरियामा ब्राउन सुगर बरामद भएको छ । प्रतिवादीले अदालतमा आफू सेवनकर्ता मात्र हुँ भनी बयान गरे तापनि सेवनकर्ता मात्र रहेको तथ्य पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त ब्राउन सुगर बरामद हुँदाको पुरियाको प्रकृति तथा स्वरूप र बरामद हुँदाको अवस्थासमेतबाट निज प्रतिवादी झम्मन मल्लले निजबाट बरामद भएको उक्त ३ ग्राम ९७० मिलिग्राम ब्राउन सुगर बिक्री वितरणसमेत गर्ने उद्देश्यले नै भारतको सुनौली बजारबाट खरिद गरी ल्याएको पुष्टि हुन आउने ।

अतः प्रतिवादी झम्मन मल्ललाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रु.१५,०००/- जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: केदारनाथ पौडेल

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७१-CI-१५५९, निषेधाज्ञा,

आनन्दप्रसाद साह वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
सिराहासमेत

७

विपक्षी लवकुमार के.सी. ले शान्ति सुरक्षाको निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहामा आनन्दप्रसाद साहउपर निवेदन दिएको तथ्यमा विवाद छैन। शान्ति सुरक्षाको निवेदन परेपश्चात् विपक्षी प्रहरी कार्यालयबाट सो सम्बन्धमा निवेदकलाई प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन भनी सूचना दिन प्रहरी खटिई गएकोसम्म देखिन्छ। निवेदकलाई अनावश्यक पक्राउ गर्ने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्न लागेको होइन, छैन भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। शान्ति सुरक्षाको प्रयोजनार्थ परेको निवेदनको सिलसिलामा बुझ्ने कार्यसम्म भएको, निवेदकलाई थुनामा राख्ने, डर धाक दिने जस्ता कार्य गर्ने आशङ्काको स्थिति देखिन नआउने।

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१)(ड) मा जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। लवकुमार के.सी. को शान्ति सुरक्षाको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको र सो निवेदनको कारबाहीको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिराहालाई निर्देशन दिएको देखिने।

अतः स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(१)(ड) बमोजिम शान्ति सुरक्षाको लागि परेको निवेदनमा विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरूमा बुझ्ने कार्य भएको र विपक्षी कार्यालयहरूबाट निवेदकलाई थुन्ने, पक्रने, डरधाक धम्की दिनेजस्ता कार्य गरेको वा गर्ने आशङ्काको स्थिति रहेको देखिने स्पष्ट प्रमाण नहुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७०।१०।२६ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृतः कालिबहादुर साम्यु लिम्बू
कम्प्युटरः चन्द्रशेर राना
इति संवत् २०७५ साल जेठ २९ गते रोज ३ शुभम्।

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७२-सी-०१८९, निर्णय बदर गरी दर्ता ख्रेस्ता कायम गरिपाउँ, नारायणमान मुल्मीसमेत वि. मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत

विवादित साबिक मौजा ईखाछे सि.नं.१२० रै.नं. २९४ का लगतमा भिडी हाल नापी हुँदा पञ्चायत सानागाउँ वडा नं.९(घ) कि.नं.२३२ को जग्गाको प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी रामरत्न शाक्यको निवेदन परी फिल्डबुकमा जोताहा विरमान ज्यापुले जग्गाधनीमा मनीमानलाई देखाएको र कैफियतमा मिति २०२२।११।२९ का पर्चाले मनीमान-१, नारानमान-१, पूर्णमाया-१ को नाममा जग्गाधनी कायम भएकोमा जोताहा विरमान ज्यापुले द.नं. ४११९ को निवेदनमा भूल सुधार गरी फिल्डबुकमा लेखिएका मनिमानसमेत जग्गाधनी नभएको हुँदा जग्गाधनी रामरत्न शाक्य कायम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन दिई सनाखत भएको, फिल्डबुकमा देखिएका नारानमान, मनिमान, पूर्णमायासमेतलाई ललितपुर नागबालमा म्याद पुर्जी काटी पठाउँदा निजहरूको नाम भएको व्यक्ति यस ठाउँमा छैन भनी वडा सदस्यसहितको मुचुल्का भई म्याद तामेल भई आएको, सम्बन्धित सानागाउँ पञ्चायतबाट खास जग्गाधनी ललितपुर नागबहाल बस्ने रामरत्न शाक्य नै हो भनी सिफारिस गरेको र सि.नं. १२० इखाछे रै.नं. २९४ का लगतमा रामरत्न शाक्यकै नाममा दर्ता देखिएको हुँदा निज रामरत्न शाक्यका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ख्रेस्ता खडा गरिदिने गरी मिति २०२८।१।१४ मा भूमि प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट निर्णय पर्चा भई अन्तिम भएको प्रमाणमा आएको सि.नं. २८१।२०२८ को मिसिलबाट देखिने।

सोही जग्गासमेतका अन्य जग्गाहरू नामसारी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी टेकराज जोशीसमेतले मिति २०४७।२।२३ मा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा निवेदन दिई उक्त विवादित कि.नं. २३२ को जग्गासमेत फिल्डबुकको कैफियतमा

जग्गाधनी मनिमानसमेत उल्लेख भएको र पाटन रै.नं. ३४६ को खला २ रैकर-सानागाउँ कि.नं. २३२, क्षे.फ. १-९-० सँग भिडेको भनी छुट दर्ता समितिको मिति २०४७।८।२८ को सिफारिसबमोजिम निजहरूको नाउँमा ना.सा. दर्ता गर्ने गरी मिति २०४७।११।१० मा निर्णय भएको प्रमाणमा आएको मि.नं.१८८-०४६।०४७ को नामसारी दर्ता गरिपाउँ भन्ने मिसिलबाट देखिने।

विवादित कि.नं. २३२ को जग्गा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको मिति २०२८।५।१४ को निर्णयले रामरत्न शाक्यको नाउँमा दर्ता प्रमाणित भइरहेकोमा सोही जग्गा साबिक दर्तालाई बेवास्ता गरी लगत नै नभिडाई मिति २०४७।११।१० मा मालपोत कार्यालयबाट पुनः टेकराज जोशीसमेतका नाममा दर्ता हुने गरी निर्णय गरिदिएको देखिने।

एउटै जग्गाको दोहोरो खेस्ता भएमा पहिलो दर्ता खेस्ता नै आधिकारिक हुने र त्यसैले मान्यता पाउने हुन्छ। मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको २५ नं. तथा रजिस्ट्रेसनको ३४ नं. ले पनि पहिलो लिखत र खेस्ताले मान्यता पाउने स्पष्ट गरेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) ले जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम, थर वा जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसरी प्रस्तुत मुद्दामा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयबाट नै आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेकै देखिन्छ। कानूनबमोजिम एक व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम राखी अरू कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ। जग्गाको दोहोरो दर्ता कायम रहन नसक्ने हुँदा दोहोरो दर्ताका सम्बन्धमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएन। दोहोरो दर्ताका सम्बन्धमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकारप्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले

आफूकहाँ रहेको खेस्ता भिडाई मिसिलबाट देखिएको तथ्य निर्णयमा उल्लेख गरेको आधारले मात्र प्रस्तुत मुद्दामा हक बेहकको स्थिति रहेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने।

पहिले भएको भूमि प्रशासन कार्यालयको अन्तिम निर्णय यथावत् रहँदा रहँदै त्यसलाई निष्प्रयोजन पार्ने गरी मिति २०४७।११।१० मा भएको निर्णयअनुसारको नामसारी दर्ता कानूनसङ्गत नदेखिने।

अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट मिति २०२८।५।१४ को निर्णयअनुसार रामरत्न शाक्यकै नामको दर्ता खेस्ता कायम गरिदिनेसमेत गरी गरेको सुरू मालपोत कार्यालय, ललितपुरको मिति २०६७।४।२६ को निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।८।१२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: विद्याराज पौडेल

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २३ गते रोज ५ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७३-CR-०७५४, कर्तव्य ज्यान, खाण्डु तामाङमहत वि. नेपाल सरकार

मृतक चन्द्रबहादुर महतको शव परीक्षण प्रतिवेदन, सो परीक्षण गर्ने डा. अनिलकुमार गुप्ताले अदालतसमक्ष गरिदिएको बकपत्र, वारदातस्थलमा रहेका एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी सज्जय महतले गरिदिएको घटना विवरण कागज र निजले सो कागजलाई समर्थन गर्दै अदालतमा गरिदिएको बकपत्र बेहोरा, प्रतिवादी खाण्डु तामाङ (महत) ले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको साबिती बयान र अदालतमा समेत अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई समर्थन गर्दै गरिदिएको बयान, जाहेरवाला सूर्य महतले खाण्डु तामाङ (महत) को नाम किटान गरिदिएको जाहेरी दरखास्त, अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष टसी लामा, जीवन परियार, मृतकको आमा किस्मती

महतले गरिदिएको घटना विवरण कागज, सुरु मिसिल संलग्न घटना विवरणका मानिसहरू विनोद परियार, धनबहादुर महत, मानवीर रोकाया, भैरवबहादुर शाही, किस्मती महतले आफूले गरेको घटना विवरण कागजलाई समर्थन गर्दै अदालतमा गरिदिएको बकपत्र बेहोरासमेतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरूबाट चन्द्रबहादुर महतको मृत्यु प्रतिवादी खाण्डु तामाङ (महत) ले गरेको कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्य शङ्काहित तवरले पुष्टि हुन आउने।

सुरु मिसिल संलग्न Autopsy report मा रहेको External examination खण्ड हेर्दा, “Blood tinged over lower face covering nose, cheek, mandible. Bleeding present over nose, mouth. Cyanosis present over both ears, finger nail, lips” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यस्तै उक्त report को Sign of injury खण्डमा, “Contusion present over upper and lower lip. Multiple contusions, abrasion present in front of the neck, measuring 0.5*0.5 around 30 in number suggestive of finger nail pattern abrasion. Abrasion present over the right shoulder measuring 4x2 cm laterally 10 cm to midline, 2 in number. Contusion present over lower back of the trunk. Another contusion single in number 5*3 cm.” भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ। त्यस्तै सोही Report को Neck खण्डमा, “Abrasion, contusion present over neck. Pin point hemorrhage present underneath. Hematoma in thyroid cartilage. Suprahyoid, infrahyoid bleeding. Hyoid bone fracture” भन्ने समेतको बेहोरा उल्लेख भएको देखिने।

वारदातका प्रत्यक्षदर्शी प्रतिवादीका जेठा छोरा सञ्जय महतको घटना विवरण कागजको बेहोराअनुसार प्रतिवादीले मृतक भुइँमा लडेको देखी मृतकको पेटमा घुँडा टेकी मृतकको छातीमा, नाकमा,

मुखमा हातले हानेको, प्रतिवादीले मृतकको घाँटीमा फेरी दाबेको थिचेको भन्ने देखिन आउँछ। त्यस्तै निजले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादी खाण्डु तामाङले मृतकलाई आगो फुक्ने प्लाष्टिकको पाइपले पछाडिको ढाडमा एक पटक हानेको, मृतकको घाँटी हातले च्यापेर मारेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। मुलकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. मा ज्यान लिने इविलाग वा मनसाय नभई कसैले आफूले गरेको कर्तव्यले मानिस मर्ला भन्नेजस्तो नदेखिएको कुनै काम गर्दा त्यसैद्वारा केही भई कुनै मानिस मर्न गएको भवितव्य ठहर्छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। मृतकको लास जाँच मुचुल्काको बेहोराबाट घाँटी थिच्ने कार्यबाट चन्द्रबहादुर महतको मृत्यु हुन गएको देखिन्छ। घाँटी थिची स्वासप्रश्वास क्रिया अवरोध हुने कार्यबाट मानिस मर्नसक्ने भन्ने सामान्य समझको व्यक्तिलाई थाहा जानकारी हुने कुरा हो। घाँटी थिची मार्ने कार्यको कसुर भवितव्यको घटना हुन सक्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट मिल्ने नदेखिने।

तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणबाट चन्द्रबहादुर महतको मृत्यु प्रतिवादी खाण्डु तामाङ (महत) को कर्तव्यबाट भएको र सो काम कुरा पुनरावेदिकाको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम भवितव्यबाट भएको भन्ने भनाइ पोष्टमार्टम रिपोर्टसमेतबाट समर्थन र पुष्टि हुन आएन। पुनरावेदिका प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. मा वर्णित कसुर अपराधमा सोही महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई हुम्ला जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जुम्लाबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने।

अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार, कारणसमेतका पृष्ठभूमिमा हुम्ला जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरेको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत

जुम्लाबाट मिति २०७३।३।१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

मृतक र प्रतिवादी लोग्ने स्वास्नी नाताका व्यक्ति रहेका र निजहरूको नाबालिग २ वटा छोराहरू रहेको देखिन्छ । वारदातको दिन चन्द्रबहादुर महतले अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेको देखिन्छ । मृतकले सधैँजसो मादक पदार्थ सेवन गरी श्रीमती प्रतिवादीसँग वादविवाद गरी झैझगडा गर्ने गरेको भन्ने तथ्य पनि खुल्न आएको छ । वारदातको रात मृतक चन्द्रबहादुर महतले नै प्रतिवादीलाई अपशब्द प्रयोग गरी परपुरुषगमनको लाञ्छना लगाई गाली गलौज गरेको कारण निजहरूबिच झगडा भई कुटपिटसमेत भएको देखिन्छ । यसरी झगडा भएपछि चन्द्रबहादुर महत घरबाट रातिको समयमा बाहिर जान खोज्दा रक्सी खाएको मानिस बाहिर जाँदा प्रहरीले पक्रन्छ जानु हुँदैन भनी प्रतिवादी खाण्डु तामाङले घरभित्र तानी बाहिर जान नदिएकोसमेत देखिन्छ । तसर्थ मृतक पतिकै कार्य, व्यवहारकै कारण प्रस्तुत वारदात घट्न गएको देखिन आउँछ । चन्द्रबहादुर महत र प्रतिवादी खाण्डु तामाङ (महत) पति-पत्नी नाताका व्यक्तिहरू रहेका र निजहरूका बिच ज्यान मार्नुपर्नेसम्मको पूर्वरिसइवी रहेको देखिँदैन । वारदात घटना भइसकेपछि मृतकलाई बचाउनेतर्फ निज प्रतिवादीले तत्काल प्रयासहरू गरिरहेको भन्ने तथ्य पनि खुल्न आएको छ । प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरी साबिती भई न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याएको देखिन आउँछ । साथै प्रतिवादी दुर्गमक्षेत्रको अशिक्षित महिला रहेको र निजका साथमा आश्रित दुईजना नाबालिग बच्चाहरू पनि रहेको स्थितिलाई समेत दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएकोले मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोजिम निजलाई १०(दश) वर्ष कैद गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जुम्लाबाट राय जाहेर भएकोमा वारदात हुँदाको परिस्थिति, घटना, प्रतिवादीको अवस्था र निजमा आश्रित नाबालिग सन्तानको जीवन निर्वाह र भविष्यसमेतलाई विचार गर्दा, सो रायमा जाहेर भएको

कैद सजायसमेत चर्को पर्न जाने देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई ८ (आठ) वर्ष कैदको सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत: कृति थापा

कम्प्युटर: चन्द्रशेर राना

इति संवत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७४-WH-०००७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रामजी भण्डारीको हकमा सुखलीदेवी भण्डारी वि. उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलाससमेत

अभियोग पत्रमा पर्सा गा.वि.स. निर्मल बस्ती वडा नं. ४ बस्ने धुराही चौधरीको छोरा रामजी चौधरी भन्ने उल्लेख छ । निजका नाउँको म्याद मिति २०६८।६।२५ मा घरदैलोमा टाँस भएको छ । म्याद रीतपूर्वक नै छ । निवेदकको बाबु बाजेको नाउँ तथा वतन अभियोग पत्रमा उल्लिखित वतनसँग मिलेकै छ । यी निवेदकले रामजी भण्डारी भनी नागरिकतामा उल्लेख भए तापनि निजका आमा, भाउज्यूहरूले चौधरी भनी खानतलासी मुचुल्कामा सही गरेका छन् । निवेदकको नाम, वतन पत्ता लगाउने क्रममा रामजी चौधरी (भण्डारी) भन्ने पनि पत्ता लागेको छ । उपर्युक्त तथ्यबाट रामजी चौधरी भनी अभियोग पत्रमा उल्लिखित व्यक्ति यिनै निवेदक रामजी भण्डारी नै भएको भन्ने पुष्टि हुन आउने ।

पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।२।५ मा सदर भएको अवस्थामा सो अन्तिम फैसलाबमोजिम लागेको कैद जरिवाना असुल गर्ने क्रममा सञ्जयकुमार रायको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र यिनै प्रतिवादी भई पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२७ (संवत् २०६७ सालको स.फौ.नं. १४५) मा फैसला भई कैद जरिवाना लागि असुल गर्नुपर्ने फरार व्यक्ति रामजी चौधरी पहिचान गरी पक्राउ गरी कैद जरिवाना असुल गर्ने प्रयोजनको लागि कारागार कार्यालयमा पठाउने पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७४।४।१०

को आदेशलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य तथा आधार, कारणबाट सञ्जयकुमार राय यादवको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदकसमेत भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।२७ को फैसलाबमोजिम निवेदक रामजी चौधरी (भण्डारी) लाई लागेको कैद ९ (नौ) वर्ष र जरिवाना रु.५०,०००।- असुल गर्नका लागि पक्राउ गरी कैदमा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिन आएन । मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्तैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः दुर्गाप्रसाद भट्टराई

कम्प्युटरः चन्द्रशेर राना

इति संवत् २०७४ साल पुस २१ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं. १०

१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०६८-CR-०३३३, भ्रष्टाचार, पुष्कर खत्री वि. नेपाल सरकार

यस अदालतको मिति २०६२।१।१५ का फैसलाबमोजिम दिलिप राईसमेतका प्रतिवादीबाट बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी पुष्कर खत्रीले कम्पनीको तर्फबाट वारेस भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिगो भरी भराउका लागि निवेदन दिएको र अदालतले तोकेको मिति २०६४।८।१७ को तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्यादसमेत व्यतित भई मुद्दा तामेलीमा रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रतिवादी पुष्कर खत्री कम्पनीको कानून शाखामा काम गर्ने कर्मचारी भएको नाताले प्रतिवादीहरूबाट कम्पनीलाई बिगो भराउने कारबाही चलाउन वारेससम्म भई बिगो भराउने कारबाहीका सन्दर्भमा तारेखमा रहेको देखिन्छ । निजले तारिख गुजारेकाले मुद्दा तामेलीमा रहन गएको पाइयो । कम्पनी सरकारी स्वामित्व भएको संस्था भएकाले द.स.का २३क नं. बमोजिम

बिगो असुल गरिपाउन कम्पनीको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बिगोको दरखास्त परेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दरपिठ भई सो दरपिठ आदेशउपर परेको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उक्त दरपिठ आदेश बदर गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्य अविलम्ब गर्नु गराउनु भन्ने आदेश भएकोसमेत देखियो । पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेश बदरको माग गरी यस अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन परेकोमा उक्त रिट खारेज हुने गरी आजै यसै इजलासबाट आदेश (फैसला) भएको छ । परिणामतः कम्पनीको बिगो असुल नहुने वा नोक्सान हुने अवस्था देखिँदैन । वस्तुतः वादी नेपाल सरकार भई चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको बिगोलाई सरकारी बिगो मान्नु पर्ने हुन्छ । यसप्रकारको बिगो भराउने कार्य सम्पन्न गर्न कुनै पक्षको तर्फबाट कुनै व्यक्ति तारिखमा रहेको र निजले तारिख गुजारेकोसम्मको कारणबाट बाधा पर्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दासमेत गलत मनसायले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियत राखी तारेख गुजारेको होइन भनी जिकिर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी पुष्कर खत्रीले भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी दिलिप राईसमेतसँग मिलेमतो गरी कुनै प्रकारको लाभप्राप्त गर्ने अभिप्रायले तारेख गुजारेको भन्ने देखिँदैन । आफू कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधि भएर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले तोकिएको कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ । प्र. पुष्कर खत्रीले तारिख गुजारेको र सो कुराको जनाउ आफ्नो संस्थालाई नगराएको कुरा उचित देखिँदैन । अन्यथा गलत मनसाय प्रमाणित नभए पनि यसलाई पदीय कर्तव्य पूरा नगरेको भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । तर केबल पदीय कर्तव्य पूरा नगरी तारिख गुजारेको कुरालाई स्वतः भ्रष्टाचारको कसुर भनी ठहर गर्नु मनासिब हुँदैन । तारिख गुज्रनुको सन्दर्भ, गुजार्नु पर्ने कारण, नियत तथा त्यसबाट उत्पन्न दुष्परिणामसमेतको समग्रमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । यस दृष्टिले हेर्दा प्रतिवादी पुष्कर खत्रीको कार्य

आफ्नो पदीय वा व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्नेसम्म देखिन आएको छ । निजले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिन आएन । भ्रष्टाचार ठहर हुनका लागि प्रतिवादीले कानूनद्वारा निषेध गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुनुपर्ने ।

अतः प्रतिवादीले बदनियत र मनसायपूर्वक आफूलाई फाइदा हुने र आफू कार्यरत संस्थालाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी हुने कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा विशेष अदालत काठमाडौँबाट प्रतिवादी पुष्कर खत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद हुने र प्रतिवादीबाट रु.१,०२,३७,५००/- बिगो भराउने गरी भएको मिति २०६७।५।१४ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी पुष्कर खत्रीले आरोप पत्रबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत: हेमन्त झवाली

कम्प्युटर:- विनोदकुमार बनिया

इति संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०६९-WO-००२२, उत्प्रेषण / परमादेश, दिलिप राईसमेत वि. नेपाल ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडसमेत

निवेदकहरूले नेपाल ग्रामीण आवास कम्पनीको जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको यस अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरी जरिवानासमेत तिरेको देखिँदा यी निवेदकहरूबाट बिगो भराउनु पर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । यस अदालतका फैसलाबमोजिम निवेदकहरूबाट बिगो भराउन नेपाल ग्रामीण आवास कम्पनीले पुष्कर खत्रीलाई वारेस दिई पठाएअनुसार निजले काठमाडौँ जिल्ला अदालत, तहसिल शाखामा द.स.को ४२ नं. बमोजिम दरखास्त दिई कारबाही चलिरहेकै अवस्थामा तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्यादसमेत समाप्त भएकाले दरखास्त तामेलीमा रहेको देखिन्छ । सोपश्चात् कम्पनीको तर्फबाट

द.स.को २३, २३क बमोजिम सरकारी बिगोसरह असुल गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट दरपिठ भएको आदेशलाई पुनरावेदन अदालतले बदर गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी आदेश गरेको देखिने ।

नेपाल ग्रामीण आवास कम्पनी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको संस्था हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त संस्थाको बिगोलाई सरकारी बिगोसरह मान्नु पर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २३क मा सरकारी बिगो असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसप्रकारको सरकारी बिगो भरी भराउका लागि अदालतमा निवेदन दिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सामान्य कार्यविधिगत कुरा देखिन्छ । कारबाही प्रक्रियामा रहेका वारेसले तारेख गुजारेको भन्ने जस्ता सामान्य प्राविधिक कारणबाट मात्र सरकारी बिगो असुल गर्न मिल्दैन भनी सम्झनु उचित देखिँदैन । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४८ नं. मा रहेका व्यवस्था निजी वा दुनियाँको बिगो भराउन व्यक्तिगत हैसियतमा तारिखमा बसेको मानिसले तारिख गुजारेको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । सरकारी बिगोसरहको बिगो असुलीका लागि गरिएको निवेदनका सन्दर्भमा तारिखमा बसेको मानिसले तारिख गुजारेकोसम्मको कारणबाट सरकारी बिगोसरहको रकम असुलउपर गर्ने मार्ग नै बन्द हुन्छ भन्नु मनासिब हुँदैन । अदालतको फैसलाअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहर भएको सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाको बिगोलाई “सरकारी बाँकी” सरहको बिगोसरह असुल गर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु अनुचित र गैरकानूनी मान्न मिल्दैन । बिगो असुल गर्न कारबाही गर्नु भनी अदालतबाट अन्तिम रूपमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न दिइएको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनअनुकूल नै देखिन्छ । यसबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक वा कानूनी हकमा आघात परेको भनी सम्झन मिल्ने नदेखिने ।

अतः विवेचना गरिएका आधार कारणहरूबाट नेपाल ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेड पूर्ण सरकारी

स्वामित्व भएको संस्था भएको, सो संस्थाको बिगोसम्बन्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा चली बिगो असुल गर्नुपर्ने ठहर भएको अवस्था देखिएको र वादी नेपाल सरकार भई चलेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहर भएको बिगो असुलउपर गर्नेसम्बन्धमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायका महलको ४२ नं. को म्याद र प्रक्रिया आकर्षित हुने नदेखिएको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।२ को आदेशलाई कानूनप्रतिकूल मान्न मिलेन । सो आदेशबाट निवेदकहरूको हक अधिकारमा अनुचित तवरबाट आघात परेको भन्ने देखिन नआएकाले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत: हेमन्त झवाली
कम्प्युटर : विनोदकुमार बनिया
इति संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७२-WO-१०४५, उत्प्रेषण / परमादेश, रोहितप्रसाद सिंह वि. गोपिनी वैद्यसमेत

विपक्षीहरूका पति / पिता परमानन्द वैधको नाम दर्ताको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३० कमलाक्षी स्थित घरको भुइँतलाको पूर्वतिरको सटर निवेदकले भाडामा लिई पसल सञ्चालन गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक मिति २०६९।१२।२६ मा २(दुई) वर्षको लागि भाडा करार सम्झौता भएको तथ्यमा विवाद देखिएन । सोपश्चात् बहाल सम्झौता नवीकरण गरिएको वा म्याद अवधि थप गरिएको देखिएन । घरकोठा बहालसम्बन्धी सम्झौताको म्याद मिति २०७१।१२।२६ मा समाप्त भएको देखिन्छ । अहिले सो घरकोठा खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भएकोसमेत देखिने ।

स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय वडा कार्यालयको संलग्नताको सन्दर्भमा हेर्दा घरकोठा खाली गराउने, बहालवालालाई घरबाट हटाउने कार्य गर्ने अधिकार कानूनले स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । तर प्रस्तुत

विवादको सन्दर्भमा हेर्दा घरधनी र भाडावालाको बिचमा विवाद परेको कारण घरधनीले निवेदन गरेको अवस्था हुँदा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनको लागि केही प्रहरीको उपस्थिति रहेको र मुचुल्कामा रोहबरमा बसेकोसम्म देखियो । हाल उक्त घरकोठा खाली गराई अरूलाई राख्ने काम भएको भनी बहसको क्रममा जिकिर प्रस्तुत हुन आएको छ । विवादित घरकोठा तेस्रो व्यक्तिले भाडा करार सम्झौता गरी उपयोग गरिसकेको र साबिकको बहालवाला निवेदकको भोगबाट छुटिसकेको अवस्था देखिने ।

वस्तुतः उत्प्रेषणको रिट राज्यका कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश त्रुटिपूर्ण भई त्यस्तो निर्णय वा आदेशबाट कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा असर परेको र सो निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने वा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था छैन, अथवा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त र प्रभावहीन छ भने त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेश बदर गर्ने प्रयोजनका लागि आकर्षित हुने रिट हो । उपर्युक्तानुसारको अवस्था देखिएमा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी, आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको कुरामा निर्णय गरेमा वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अतिक्रमण गरी निर्णय भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । यसैगरी कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि परमादेश जारी हुने हो । प्रस्तुत विवादमा त्यस प्रकारको अवस्था देखिन आएन । आधारभूत रूपमा पक्षहरूका बिचको करारीय सम्बन्धको कुरालाई लिएर रिट निवेदन गरेको देखिँदा यसप्रकारको विवाद असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत निरूपण गर्नु उचित नदेखिने ।

अतः विवादित घरकोठा (सटर) खाली गर्ने कार्य भइसकेको भन्ने देखिएको, निवेदकको घर बहाल लिने सम्झौताको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको र पक्षहरुबिचको करारीय सम्बन्धको कुरालाई सामान्यतया: रिट क्षेत्राधिकारको विषय बनाउन मनासिब नदेखिएकोसमेतका कारणहरुबाट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: भीमप्रसाद भुसाल

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७५ साल असार १४ गते रोज ४ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७४-CR-०४८७, परमादेश, शिवदिप लोहनी वि. मालपोत कार्यालय, ललितपुरसमेत

निवेदन साथ सहकारी सदस्य रेखादेवी ठाकुरलाई ऋण प्रदान गर्दा निजले धितो सुरक्षण दिएको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१५ कि.नं.१०२५ तथा १०७४ को घर जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा मिति २०७४।७।१७ मा र.नं.४९३० बाट रु.२०,०००।- मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा बुझाएको मिसिल संलग्न रसिदको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ परेको देखिँदैन । विपक्षी सहकारी विभागबाट मालपोत कार्यालयहरुलाई ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित विभागमार्फत परिपत्र भइसकेको भनिए पनि मिसिलबाट सो ऐनको व्यवस्थाविपरीत रजिस्ट्रेसन दस्तुर लिएको देखिन आउने ।

अतः सहकारी संस्थाहरुको दृष्टिबन्धक लिखत पारित गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८(१)(ग) बमोजिम सहकारी संस्थालाई दस्तुर नलाग्ने भएको र विपक्षीहरुले समेत दस्तुर नलाग्ने कुरालाई लिखित जवाफमा स्वीकार गरेको हुँदा दफा ७८(१) को प्रतिकूल हुने गरी सहकारी संस्थाहरुबाट कुनै दस्तुर नलिनु र गैरकानूनी रूपमा असुल गरिएको

दस्तुरसमेत फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: ढाकाराम पौडेल

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७६ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१३३७, जालसाजी, ईश्वरराज जोशीसमेत वि. विष्णुमाया जोशीसमेत

दिने विष्णुमाया जोशी लिने मैया जोशी भई र.नं.९१९४ बाट मिति २०५९।३।७ मा हा.व. लिखत पारित हुँदा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १८ नं. मा “काम भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालिस गर्नुपर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अदालत, व्यवस्थापन तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने ऐन, २०५८ द्वारा उक्त किर्ते कागजको १८ नं. ले गरेको उक्त हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भई “सो काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६(छ) महिनाभित्र” नालिस नदिए लाग्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी उक्त संशोधित व्यवस्था मिति २०५९।५।२७ देखि लागू भएको देखिने ।

विपक्षी / प्रतिवादीहरुका बिचमा मिति २०५९।३।७ मा पारित भएको हालैदेखिको बकसपत्र लिखतको सम्बन्धमा मर्का पर्ने पक्षले तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १८ नं. मा भएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम उक्त लिखत पारित भएको मितिले २ वर्षभित्र नालिस गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो हदम्याद बाँकी छँदैको अवस्थामा उक्त किर्ते कागजको १८ नं. मा संशोधन भई काम भए गरेको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो संशोधित कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएपश्चात् मिति २०५९।३।७ मा पारित हा.ब. लिखतको नक्कल मिति २०६५।५।१८ मा सारी लिई थाहा पाई संशोधित हदम्यादको आधारमा मिति २०६५।६।१० मा फिराद दर्ता भएको देखिन्छ । “साबिक कानूनले व्यवस्था

गरेको २ वर्षको हदम्याद व्यतित नहुँदै थाहा पाएको मितिले नालिस दिन सकिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको स्थितिमा नालिस दिँदाका बखत कायमै रहेको हदम्यादसम्बन्धी कार्यविधि कानून नै अवलम्बन हुनु न्यायसम्मत र कानूनसम्मत देखिने" भनी (ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८४२८, अड्क ८, नेपाल सरकार विरुद्ध रविकृष्ण जोशीसमेत भएको बैंक ठगी मुद्दा) यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिने।

अतः उल्लिखित आधारबाट अघि भएको कानूनबमोजिमको हदम्याद कायम छँदै संशोधित कानून कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा मुद्दा दायर हुँदाका बखत बहाल रहेको कानून आकर्षित हुने हुँदा मिति २०५९।३।७ मा पारित भएको लिखतको नक्कल मिति २०६५।५।१८ मा सारी संशोधित किर्ते कागजको १८ नं. मा तोकिएको हदम्यादभित्र मिति २०६५।६।१० मा दर्ता भएको फिरादपत्रलाई हदम्याद नाघी दर्ता भएको भन्न मिलेन। फिरादीले उल्लेख गरेको मितिभन्दा अगाडि नै निजले थाहा पाएको देखिने कुनै विश्वसनीय आधार प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन। यस अवस्थामा मिति २०६५।६।१० मा नक्कल सारेपछि थाहा पाएको भनी हदम्याद उल्लेख गरी आएकोलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु मनासिब हुँदैन। तसर्थ हदम्यादको कारणबाट मुद्दा खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।१२।१४ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुने।

अब प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी पक्षहरूलाई उच्च अदालत पाटनमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दाको सुरु मिसिलसमेत उच्च अदालत पाटनमा पठाई दिने।

इजलास अधिकृत: धनबहादुर कार्की

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७५ साल फागुन ३ गते रोज ६ शुभम्।

■ यसै लगाउको ०७२-CR-१३३६,

जालसाजी, ईश्वरराज जोशीसमेत वि. मैया जोशीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

६

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७५-CR-१६०७, कर्तव्य ज्यान, हिमबहादुर नेपाली वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. हिमबहादुर नेपाली

श्रीमतीले माइत जान्छु भनी माइत जाने तरखर गरेको र माइत गएपछि फर्केर नआउने ठानी अधिल्लो राति नै मृतकलाई मार्ने योजना बनाई वारदातको दिनमा घोडाघोडी न.पा.४, कीर्तिपुर स्थित वधौवा महिला सामुदायिक वनको जङ्गलभित्र एकान्त स्थानमा लगी फकाई आफ्नो काखमा सुताएर निजको गाला सुमसुम्याई आफूले घरबाट खल्लीमा राखी लगेको चक्कुले घाँटी रेटी कर्तव्य गरी मारी सोही चक्कुले योनिमा समेत प्रहार गरेको तथ्यमा साबित भई बयान गरेको देखियो। प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिने हर्कबहादुर दमाईले सुरु अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दासमेत मृतक आरती नेपालीलाई निजको श्रीमान हिमबहादुर नेपालीले जङ्गलमा लगेर चक्कुले घाँटी रेटी मारेका हुन् भनी लेखाएको पाइयो। मृतक आरती नेपालीको शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा निजको मृत्यु "Griveous sharp cut injury over neck" बाट भएको भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीको साबिती बयानअनुसार मृतकलाई मार्नको लागि घटनामा प्रयोग भएको चक्कु घटनास्थलबाट बरामद भएको देखिन्छ। बरामद चक्कुमा धार लगाउन प्रयोग भएको रेतीसमेत प्रतिवादीको घरबाट बरामद भएको देखिन्छ। रामबहादुर दमाईसमेतले वस्तुस्थिति मुचुल्कामा लेखाई दिएको बेहोरा तथा आरती नेपालीलाई प्रतिवादी हिमबहादुर नेपालीले भजनी त्रिशक्ति नगरपालिकाको कीर्तिपुर भन्ने ठाउँको जङ्गलमा लगी घाँटीमा चक्कुले काटी मारेका हुन् भनी मौकामा कागज गर्ने मृतकको बुबा भिमबहादुर नेपाली, प्रतिवादीको आमा जलधरा नेपाली, मृतककी आमा

सौरी नेपालीलगायत देवकुमार चौधरी र यज्ञबहादुर नेपालीसमेतले सुरु अदालतमा समेत उपस्थित भई बकपत्र गरिदिएको अवस्थासमेतबाट आरती नेपालीको मृत्यु प्रतिवादी हिरो भन्ने हिमबहादुर नेपालीको कर्तव्यबाट भएको कुरामा विवाद नदेखिने।

प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको, प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गर्दा कसुरलाई स्वीकार गरी बयान गरेको, जाहेरवाला हर्कबहादुर दमाई तथा मौकाको कागज गर्ने भिमबहादुर नेपाली, जलधरा नेपाली, सौरी नेपाली, देवकुमार चौधरी र यज्ञ नेपालीसमेतले अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतकामिसिल संलग्न प्रमाणबाटप्रतिवादी हिरो भन्ने हिमबहादुर नेपालीले मृतक आरती नेपालीलाई मार्ने योजना बनाई वारदातको दिनमा जङ्गलभित्र लगी फकाई आफ्नो काखमा सुताएर आफूले बोकेको चक्कुले घाँटी रेटेर हत्या गरेको पुष्टि भएकोले निज प्रतिवादी हिरो भन्ने हिमबहादुर नेपालीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम कसुरदार ठहर्‍याई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१।२३ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत, दिपायलबाट मिति २०७५।२।१४ मा भएको फैसला कानूनसम्मत् मिलेको देखिँदा सदर हुने।

आफूले हत्या गरेपछि सही साँचो कुरा बोलेर अनुसन्धान तथा न्याय निरूपणको कार्यलाई सहयोग गरेको र श्रीमतीसँग विवाह गरेदेखि नै घर झगडा भई आफ्नो मानसिक विचलनसमेत भएको कारण त्यस्तो हुन गएकोले मेरो उमेर पारिवारिक अवस्था, घटनामा गरेको पछुतोसमेतको कारणले न्यायिक मन प्रयोग गरी उच्च अदालत, दिपायलबाट भएको फैसला बदर गरी न्याय गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले लिएको पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा निजले गरेको कार्यको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा त्यस किसिमको विचार गर्ने रत्तिभर पनि ठाउँ देखिँदैन। आफूले संरक्षण गर्नुपर्ने आफ्नो जीवन संगिनीलाई काखमा राखी गाला सुमसुमाई पहिलेदेखि नै योजना बनाई ल्याएको छुराले घाँटी रेटेर वीभत्स

हत्या मात्र नगरी मृतकको योनिमा समेत छुरा प्रहार गरेको निजको साबिती बयान त्यसैपनि डरलाग्दो र सम्पूर्ण मानव सभ्यतालाई नै दुःखी बनाउने खालको हुँदा निजको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादी हिरो भन्ने हिमबहादुर नेपालीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी भएको सजायको हकमा हेर्दा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ मा सर्वस्वको सजायसम्बन्धी व्यवस्था नरहेको र सो संहिताको दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन, प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी हिरो भन्ने हिमबहादुर नेपालीलाई सर्वस्व गर्नु नपर्ने भई जन्मकैद मात्र हुने देखिन आउने।

इजलास अधिकृत: धनबहादुर कार्की

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-WO-०२३१, उत्प्रेषण / परमादेश, सुधेश पराजुली वि. नेपाल राष्ट्र बैंक, बालुवाटारसमेत

रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिति २०७१।०१।२० को निर्णय र पुनरावेदन तहबाट सोलाई सदर गर्ने सञ्चालक समितिको मिति २०७२।२।८ को निर्णयमा रिट निवेदकले बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने कुनै निर्णय नै नगरेको व्यक्तिलाई आफूखुसी बीस लाखको कर्जा दिने भनी धितो सुरक्षण पास गराएको निजबाट ग्लोवल आई.एम.ई. बैंकको खाली चेक नं. ९२०७९०९ आफूले लिएको र अनधिकृत रूपमा काउन्टरबाट Cash Short (नगद अभाव) गराई दश लाख रुपैयाँ झिकी निजलाई दिएको र सोबारे कसैलाई नभनी लुकाई छिपाई आफूसँग काम गर्ने अरु कर्मचारीलाई दोषारोपण गरी बैंकभित्र बेइमानी र विश्वासको संकट पैदा गरी निर्दोषलाई दोषी देखाई आफ्नो गलत काम

लुकाउने छिपाउने कार्य गरेको विषयको यथार्थता जानकारीमा आएपछि आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी दश लाख नगदसमेत फिर्तासमेत गरेको भन्ने देखिएको स्थितिमा निजलाई प्राकृतिक न्यायको पूर्ण परिपालना गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले रीतपूर्वक सप्रमाण आरोप लगाई सफाइको मौका दिई कानूनबमोजिम सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिने ।

फाइल संलग्न कागजातहरूबाट निवेदकले ऋण प्रवाह गर्दा रेकर्ड नै नराखी नन्दबहादुर तामाङलाई दशलाख नगद दिई कर्मचारीहरूलाई समेत थाहा नदिएको कारण Cash Short भएकोमा लामो समयसम्म साँचो कुरा नबताई चुप बसेको देखियो । Cash Short भएको कारणबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रबाट प्रतिनिधि जाँदासमेत निवेदकले साँचो कुरा नभनी अनुसन्धानलाई असहयोग गरी सेवाग्राहीसमेतमा शङ्का लाग्छ भनी लेखाएको देखियो । निवेदकलाई कार्यविधिको ज्ञान नभएको भन्नलाई पनि सन् २००९।१०।०५ देखि सोही बैंकमा काम गरेको भन्ने देखिएको छ । बैंकबाट अनुसन्धानको क्रममा ऋण प्रवाह गर्ने भनिएका नन्दबहादुर तामाङलाई बुझ्दा सम्पूर्ण ऋण प्रवाह बारेका कागजात र चेकसमेत निवेदकले लिएको थाहा भएको देखियो । मालपोत कार्यालयमा पत्राचार गरी दृष्टिबन्धक कागजमा अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि र आधिकारिक दस्तखत दुवैमा निवेदककै सही भएको कारण निवेदकलाई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधी निजको कार्य बैंकको नियम निर्देशन पालना गर्नुपर्नेमा आचरणविपरीत कामगर्ने, केन्द्रबाट ऋण प्रवाहको स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधानविपरीत अधिकार नभएको ऋण प्रवाह गरेको देखियो । समयमै आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरी अनुसन्धानलाई असहयोग गरी पछि मात्र तथ्य स्वीकार गरेको देखियो । सेवाग्राहीबाट चेक लिनु पनि निवेदकको गलत नियतबाट काम भएको देखियो । यसरी authority नै नभएको विषयमा कर्जा स्वीकृत गर्ने निवेदकलाई

बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६३ को विनियम १७ को देहाय (१३) सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिएको अवस्थामा सेवाबाट हटाउने निर्णय बदर गरी पुनर्वहाली गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) र ३ तथा वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १३३(१) र (२) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतबाट हेरिने रिट निवेदनहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएका अधिकारीले गरेको निर्णयको Merit अथवा निवेदकलाई निर्णयबाट परेको असरको न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial review) गरिने नभई निर्णयकर्ताले निर्णय गर्दा अपनाएको कार्यविधि अर्थात् निर्णय प्रक्रिया हेरिन्छ । निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्ने अधिकार थियो थिएन ? निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको पालना गरेको छ छैन ? निर्णय गर्दा निवेदकप्रति भेदभाव बदनियत खराब भावना राखेको थियो थिएन ? यस्ता कुरा हेरिने ।

प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित अवस्थाको विद्यमानता रहेको नभई निर्णयकर्ताले उपर्युक्त कुराहरूको पालना गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लि. कर्मचारी विनियमावली, २०६३ को परिधिभित्र रही कार्य गरेको देखिनुका साथै सो निर्णयमा कुनै त्रुटि रहेको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: अम्बिकाप्रसाद दाहाल
इति संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-१०३१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, शिवशंकर साह हलुवाई वि. नेपाल सरकार

पीडित क कुमारीले मौकाको बयान बेहोरालाई समर्थन हुने गरी स्कूल गई डटपेन किन्न

जाँदा प्रतिवादीले बोलाई चकलेट खान दियो। चकलेट खानेबित्तिकै कस्तोकस्तो लाग्यो। त्यसपछि भेनमा हालेर राजाबासको बाटो हुँदै लग्यो। भारत पुगेपछि होस आयो भनी मौकाको बयान बेहोरालाई समर्थन गर्ने गरी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिन्छ। घटना विवरण कागज गर्ने दिपेन्द्रप्रसाद शाह र सुरेन्द्र सोनी (साह) ले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा पीडितलाई भारतबाट उद्धार गरी ल्याएको तथा बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले नै लगेका हुन् भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी ल्याएको तथा बेचबिखन गर्ने उद्देश्यले नै लगेका हुन् भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी मौकाको कागज बेहोरालाई बकपत्रबाट समर्थन गरेको पाइन्छ। प्रतिवादी शिवशंकर शाह (हलुवाई) ले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कारी भई वारदात समयमा घटनास्थलमा नभई भारतको वलानसेर भन्ने ठाउँमा काकाको घरमा गई बसी २०७१।१२।२२ गते नेपाल फर्केको, मैले क कुमारीलाइ गाईघाटबाट लिई गएको छैन भनी उल्लेख गरेको भए तापनि घटना विवरण कागज गर्ने अभिनारायण श्रेष्ठले बकपत्र गर्दा मिति २०७१।१।०४ गते शिवशंकर शाहले मैले चलाउने गाडी रिजर्व गरी लौकह ठाडीको नजिक गाउँसम्म मैले लगिदिएको हो भनेबाट प्रतिवादीको भनाइ विश्वासनीय नदेखिने।

जाहेरवालाले अदालतमा जाहेरी बेहोरा समर्थन गर्दै बकपत्र गरेको, पीडिताले अदालतमा मौकाको बयान बेहोरा समर्थन हुने गरी लेखाएको, घटना विवरण कागज गर्ने अभिनारायण श्रेष्ठले मैले चलाउने गाडी रिजर्व गरी लौकह ठाडीको नजिक छाडेको भनेको, घटना विवरण कागज गर्ने दिपेन्द्रप्रसाद साह, सुरेन्द्र साहसमेतले मौकाको कागज गर्दा भारतबाट फर्काएको हो भनेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सफाई दिनुपर्छ भन्ने बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत सोही ऐनको दफा ४ उपदफा (२) (क) को अनुसारको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ड)(१) बमोजिम १५ वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख)

जरिवाना हुने र पीडितलाई सोही ऐनको दफा १७ अनुसार रु.५०,०००।- समेत भराई दिने गरी भएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत, विराटनगर ओखलढुंगा इजलासबाट मिति २०७४।१।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: अम्बिकाप्रसाद दाहाल

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७६ साल असार १ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. ११

१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७२-CR-१०७९, ०७२-CR-१११९ र ०७२-CR-१४८४, जबरजस्ती करणी र डाँका चोरी, नेपाल सरकार वि. रेशमबहादुर रोकासमेत, रामकृष्ण थारु वि. नेपाल सरकार र रेशमबहादुर रोका वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीकै बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र पीडितले स्पष्टसँग निज प्रतिवादीउपर पोल गरी बकपत्रसमेत गरेको अवस्था हुँदा र यी प्रतिवादीउपर त्यसै आरोप लगाउनु पर्ने कारण नदेखिँदा यी प्रतिवादीले पीडित सिमा पुनलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने अभियोग पुष्टि भएको देखिन्छ। सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क नं. बमोजिम थप सजायको माग रहेको सम्बन्धमा हेर्दा चोमबहादुरको हकमा मुलुकी रहेबाट अहिले नै सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी भएको भनी भन्न सकिने अवस्था नभएबाट मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क नं. बमोजिमको अभियोग दाबी पुग्न सक्ने स्थिति देखिएन। तसर्थ यी प्रतिवादी रामकृष्ण थारुको हकमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५)नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद र ऐ. ३क नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद गरी १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला मुलुकी ऐन,

जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय गरेको हदसम्म मिलेको नदेखिने।

प्रतिवादीमध्येको रेशमबहादुर रोक्काको हकमा हेर्दा यी प्रतिवादीले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष र अदालतमा समेत बयान गर्दा इन्कारी जनाएको देखिन्छ। उक्त वारदात मितिमा आफू आफ्नो घर दाङमा रहेको र अन्य प्रतिवादीहरूसँग भेट नभएको भनी बयान गरेको देखिन्छ। निजका साक्षी ललितबहादुर रोकाको बकपत्रबाट निजको भनाइ पुष्टि भएको देखिन्छ। घटनाका सहप्रतिवादी रामकृष्ण थारूले यी प्रतिवादी रेशमबहादुर रोक्कालाई पोल गरेको अवस्था छैन। मौकामा बुझिएका लोकबहादुर घर्तीले अनुसन्धानका क्रममा कागज गर्दा वारदात समय र मितिमा गाउँमा होहल्ला भएको सुनी जाँदा प्रतिवादी चोमबहादुर आलेले अँध्यारो ठाउँमा लगी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरी रामकृष्ण चौधरीसमेतले जबरजस्ती करणी गरेको भनी कागज गरी अदालतमा समेत आई आफ्नो भनाइ समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ। निजको बकपत्रबाट पनि यी प्रतिवादी रेशमबहादुर रोक्का वारदातस्थलमा रहेको र निजले समेत पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी भनेको अवस्था छैन। पीडितका श्रीमान् जाहेरवाला हरेन्द्र पुनमगरले जाहेरी दर्खास्तमा प्रतिवादीसमेतले जबरजस्ती करणी गरेको भनी उल्लेख गरेको भए पनि निज घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नभएको भन्ने कुरा निजले आफ्नो बकपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। जाहेरी अपराधको सूचना मात्रै हो, यो आफैँमा कसुरको प्रमाण हुन सक्दैन भनी सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको अवस्था छ। पीडित भनिएकी सिमा पुनले आफ्नो बकपत्रमा यी प्रतिवादी रेशमबहादुरसमेतले करणी गरेको भनी लेखाएको देखिन्छ। उनको यो भनाइ अन्य कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन। यी प्रतिवादी रेशमबहादुर रोक्काले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको भन्ने कुरा जाहेरी र पीडितको भनाइबाहेकका अन्य प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको अवस्था नदेखिने।

यसरी प्रतिवादी रेशमबहादुर रोक्का विरुद्धको कसुर पुष्टि हुने कुनै प्रमाण वादी पक्षबाट पेस गर्न नसकी रहेको यस अवस्थामा शङ्काको भरमा यी प्रतिवादी रेशमबहादुर रोक्कालाई जबरजस्ती करणीजस्तो जघन्य अपराधको कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने।

अतः प्रतिवादीहरू रामकृष्ण थारू र रेशमबहादुर रोक्काले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) र ३क नं. बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई प्रतिवादीहरू रामकृष्ण थारू र रेशमबहादुर रोक्कालाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(५) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद र ऐ. ३क नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको २०७२।०३।०२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी रेशमबहादुर रोक्काको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१।१६ को फैसला सदर हुने ठहर्छ। प्रतिवादी रामकृष्ण थारूको हकमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ को देहाय (५) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैदको सजाय गर्ने गरेको सुरु बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६९।२।१० को फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत: ताराकुमारी शर्मा

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७६ साल असार १९ गते रोज ५ शुभम्।

२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७०-WO-०३१९, उत्प्रेषण / परमादेश, भिष्मराज गिरी वि. प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतसमेत

मिति २०६९।३।१२ बाट बिना सूचना सम्पर्क विहीन भएको आधारमा निवेदकलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारबाही गरेको देखिन्छ। निवेदकले आफू मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी नेपालगञ्जमा उपचाररत रहेको भनी उल्लेख गरे पनि सो बेहोरा आफू कार्यरत कार्यालय र तालुक

कार्यालयमा सो कुराको समयमा नै जानकारी गराउनु पर्नेमा सो गरेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन । आफूलाई जानकारी नदिई कारबाही गरिएको भन्ने निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा निजको घर ठेगानामा अ.बं. ११० नं. बमोजिमको सूचना पठाएको र गोरखापत्रमा हाजिर हुन आउने बारेको सूचना प्रकाशित गर्दासमेत निज आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालय वा तालुक कार्यालयमा सम्पर्कमा नआएको अवस्था देखिँदा निजको सो भनाइ पुष्टि भएको अवस्थासमेत नदेखिने ।

निवेदक संलग्न रहेको संगठन मुलुकको शान्ति सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले खडा गरिएको प्रहरी संगठन हो । जुन कडा अनुशासनमा रहनु पर्ने, मुलुकमा हुने अपराधलाई रोक्ने, अपराधी पत्ता लगाई शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले गठन भएको भन्ने कुरा प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रस्तावनाबाट देखिन्छ । कुनै पनि संगठनभित्र अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र आचरण कायम राखिएजस्तै प्रहरी संगठनमा पनि राख्नु पर्ने र प्रहरी संगठनको सन्दर्भमा त्यसलाई बढी सतकर्तापूर्वक संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने विषय हो भन्ने देखिन्छ । यस्तो संगठनमा संलग्न रहेको निवेदक विना सूचना आफ्नो लाइन ब्यारेक छाडी हिँड्नुलाई स्वाभाविक कार्य मान्न सकिने अवस्था पनि देखिन नआउने ।

निवेदकका नाउँमा हाजिर हुन आउने बारेको ७ दिने सूचना मिति २०६९।४।३१ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्दा पनि सो समयभित्र निज हाजिर हुन नआएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालय, राप्ती दाङबाट आफूखुसी लाइन ब्यारेक छाडी हिँडेको सम्पर्क गर्न आउनु भन्ने सूचना दिँदासमेत नआएको भनी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नहुने गरी नोकरीबाट हटाएको देखिन्छ । सो निर्णयउपर निवेदकले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकोमा त्यहाँबाट समेत निजउपरको

कारबाही सदर भएको देखिन्छ । यसरी नियमबमोजिम नै निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय वस्तुनिष्ठ कारण र आधारको अभावमा अन्यथा भयो भनी भन्न मिल्ने नदेखिने ।

अतः निवेदक बिनासूचना लाइन ब्यारेक छोडी हिँडी ७० दिनसम्म गैरहाजिर रहेको र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दासमेत निज सम्पर्कमा नआएको कारणले प्रहरी नियमावली २०४९ को व्यवस्थाबमोजिम अञ्चल प्रहरी कार्यालय, राप्ती दाङबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नहुने गरी अवकाश दिने गरी भएको मिति २०६९।०५।१९ को निर्णयलाई सदर गरेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको मिति २०७०।०५।१० को निर्णय कानून विपरीत हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग दाबी मनासिब नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । रिट निवेदकको निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः तेजप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर : पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७६ साल जेष्ठ ६ गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७१-WO-०१२४, उत्प्रेषण, मानदेव ठाकुर वि. नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

रिट निवेदक जिल्ला विकास समिति सप्तरीको लेखा अधिकृतको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजभन्दा कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्त स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको कानूनतः नमिलेको कुरा बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०७१।५।९ मा दायर भएको देखिन्छ । जिल्ला विकास समिति सप्तरीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा निवेदक २०७१।५।८ मा नै जिल्ला विकास समिति

सप्तरीबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजमा सुरूवा भई गइसकेको हुँदा रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। निवेदक सुरूवा भई गइसकेको भनी उल्लेख भएको उक्त भनाइलाई निवेदकले खण्डन गर्न कुनै प्रमाण पेस गरेकोसमेत देखिँदैन। लिखित जवाफमा उल्लेख भएअनुसार नै निज जिल्ला विकास समिति सप्तरीबाट सुरूवा भई प्रस्तुत निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्था देखिन आउने।

अतः निवेदक जिल्ला विकास समिति सप्तरीबाट सुरूवा भई पुनरावेदन अदालत राजविराजको लेखा अधिकृत पदमा सुरूवा भई गइसकेको भन्ने देखिँदा निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: तेजप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: मञ्जु खड्का

इति संवत् २०७६ साल जेठ ६ गते रोज २ शुभम्।

४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७४-RC-०१०९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. गेदालाल हरिजन

प्रतिवादीले आफैँले १ वर्षअगाडि प्रेम विवाह गरी ल्याएकी ५ महिनाकी गर्भवती श्रीमतीलाई सामान्य घरायसी झगडाको निहुँमा कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएको र सोही चोटपीडाबाट श्रीमतीको भोलिपल्ट ११ बजेतिर मृत्यु भएपछि सो घटनालाई लुकाउन हामी रुन कराउन लाग्दा गाउँको मानिसहरू जम्मा भेला भए। मैले राति खटियाबाट तल खसिन् पेट र मुखमा चोट लाग्यो र त्यही कारणले मृत्यु भयो भनी ढाँटेकाले गाउँका मानिससमेत जम्मा भई खेतमा लगी चितामा राखी जलाउन लाग्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भनी आफ्नो कसुरमा साबित भई बयान गरेको अवस्थामेतका मिसिल संलग्न कागजातबाट प्रतिवादी गेदालाल हरिजनले आफ्नै गर्भवती श्रीमतीलाई कुटपिट गरी मारेको कुरा पुष्टि हुन आएकोले

निज प्रतिवादी गेदालाल हरिजनलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी भएको सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०६७।७।२८ को फैसला मिलेकै देखिन आउने।

जहाँसम्म सर्वस्वसमेत हुने गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट समेत सदर भएको प्रश्न छ, त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन, प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भनी उल्लेख भएको र उक्त संहिता मिति २०७५।५।१ गतेबाट लागू भइसकेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्व नहुने। यस दृष्टिकोणबाट प्रतिवादी गेदालाल हरिजनलाई नयाँ कानूनले दिएको सुविधाको कारण सर्वस्व नहुने तर पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले सुरु बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०६७।११।१४ मा गरेको फैसला सदर ठहर्‍याएको मिति २०७८।२।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा जन्मकैदको सजाय हुने गरी साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: तेजप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: मञ्जु खड्का

इति संवत् २०७६ साल जेठ ७ गते रोज ३ शुभम्।

५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CR-०८६०, जबरजस्ती करणी, भक्तकुमार राई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले घटना वारदात भएको मिति २०७०।५।२७ भन्दा अगाडि नै बिरामी भई उपचारको लागि काठमाडौँ गएको र मिति २०७०।५।२४ देखि २०७०।६।२ सम्म किष्ट मेडिकल कलेजमा बेड भर्ना भई उपचाररत रहेको भनी आरोपित कसुर गरेकोमा

इन्कारी बयान गरी, निजले किष्ट मेडिकल कलेजले लेखेको मिति २०७०।६।२ को पत्र पेस गरेको देखिन्छ। मिसिल संलग्न सो पत्र हेर्दा त्यसमा चलानी नं. उल्लेख भएको पाइँदैन। साथै सो पत्रमा कुन शाखामा कुन बेड नं. मा भर्ना भएको हो भन्ने आदि केही पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन, न त गम्भीर निमोनिया भनी भर्ना भएको व्यक्तिको के जाँच पडताल भयो, एक्स रे, रगत जाँचको परीक्षणको के कस्तो परिणाम आयो सोसम्बन्धी कागजातहरू संलग्न गरेको वा Discharge summary जारी गरेको नै पाइन्छ। यसरी सो पत्र शङ्कास्पद देखिएपछि अदालतबाट पुनः मिति २०७२।१।२७ मा भर्ना रजिस्टरसहित उपचारको रेकर्ड माग गरी पठाउँदा उक्त मेडिकल कलेजले मिति २०७२।२।२८ को पत्रबाट “यस कलेजको आ.व.२०७०/०७१ को बिरामी भर्ना रजिस्टर साथै अन्य कागजात काम नलाग्ने भई नष्ट गराइसकेको” भनी जवाफ दिएको पाइयो। सो पत्र प्रा. डा. अनिता प्रधानले सही गरे पनि निजको पद हैसियत आदि केही खोलिएको पाइँदैन। मेडिकल कलेजजस्तो संस्थामा अभिलेख नरहनु र पत्रहरू उक्त कलेजको प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुख वा रजिस्ट्रारबाट नलेखी दर्जा हैसियत नखुलेको व्यक्तिबाट लेखिएको पाइँदा ती पत्रहरूलाई विश्वसनीय मान्न सकिने। निज प्रतिवादीले लिएको Alibi कै जिकिरको हकमा निजका साक्षी राजवीर राईले अदालतमा उपस्थित बकपत्र गर्दा प्रतिवादी भक्तकुमार राईसँग मेरो भेट भदौ ३१ गते काठमाडौँमा भएको थियो र सो दिन निज मसँगै मेरो कोठामा बस्नुभएको हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसबाट मिति २०७०।५।२४ देखि अस्पताल भर्ना भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर शङ्कास्पद भई अन्यत्र थिएँ भन्ने जिकिर पुष्टि हुन सकेको नदेखिने।

प्रतिवादीले वारदातको मिति र समयमा अन्यत्र थिएँ भनी आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्न खोजेको अवस्थामा सो जिकिर तथ्ययुक्त प्रमाणद्वारा पुष्टि हुनुपर्दछ। अन्यथा निजले लिएको जिकिर निजको

विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने भई निज सो वारदात मिति र समयमा वारदातस्थलमा उपस्थित रहेछ भनी मान्नु पर्ने।

प्रस्तुत मुद्दामा १६ वर्षकी पीडितले प्रतिवादीको नाउँमा रहेको हामीले अधियाँ गर्दै आएको अग्निसो बारीमा मलाई एकलै घाँस काटेको मौकामा आई जबरजस्ती करणी गरी, यो कुरा कसैलाई भनेमा यो जग्गा कमाउन पनि दिन्न र तँलाई पनि मारी फालिदिन्छु भनेर पटकपटक जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी जाहेरी दिई सोही कुरा अदालतमा आई बकपत्रसमेत गरेको अवस्था छ, नभए नगरेको कुरा गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण छ भनी प्रतिवादीले उल्लेख गरी पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन। पीडितको योनिको हाइमेन नभएको (Hymen was absent) भनी निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोसमेत देखिँदा अभियोग दाबीबमोजिम पीडित परिवर्तित नाम इन्दीरा थापालाई यी प्रतिवादी भक्तकुमार राईले जबरजस्ती करणी गरेको देखिन आएबाट निज निर्दोष रहेछन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिने।

अतः उल्लिखित आधार कारणबाट अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीले कसुर गरेको ठहर्‍याई सुरु खोटाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।४।२६ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई ५(पाँच) वर्ष कैद र प्रतिवादीबाट पीडितलाई रु.५०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७२।३।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: तेजप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर : मञ्जु खड्का

इति संवत् २०७६ साल जेठ ५ गते रोज १ शुभम्।

६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१३१५, कर्तव्य

ज्यान, नेपाल सरकार वि. मिडमार दोर्जे तामाङ

मिति २०७२।१।१२ दिन पटकपटक भूकम्प गएको र हाम्रो घर कमजोर भई भत्की थिच्ला भन्ने डरले म कराएको थिएँ बहिनी तल झरिछन्, आमा रिसाई अटेर गरेर मलाई गाली गर्न थालेकीले मलाई रिस उठी आमालाई ३/४ मुक्का हानेको थिएँ । कहाँकहाँ लाग्यो थाहा भएन, मादक पदार्थ सेवन गरेको हुँदा रिसको आवेगमा थिएँ, तर कोदालीले आमालाई हानेको होइन भनी अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत सोही बेहोराको बयान गरेको देखिन्छ । मृतक मिडमार तामाङ घटना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो र औषधि खाई रहनुभएको थियो भनी घटना विवरण कागज गर्ने बिर्खे भन्ने मंगल तामाङले बकपत्रमा उल्लेख गरेको देखिँदा मृतक शारीरिक रूपमा कमजोर रहेको देखिन्छ । मृतकको मृत्यु Head injury बाट भएको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोर्टमा देखिँदा प्रतिवादीको कुटपिटको कारणबाट नै मृतकको मृत्यु भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिए तापनि मृतक आमालाई मारुपर्नेसम्मको पूर्वरिसइवी प्रतिवादीमा रहेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आउँदैन । घटनाका प्रत्यक्षदर्शी दुई छोरी संगीता तामाङ र कोपिला तामाङले प्रतिवादी दाजु मिडमार दोर्जे तामाङले घरमा आई आमालाई बाहिर निस्कनु भनी कराएकोमा आमाले नटेरी दाइलाई गाली गर्दै सुतेकीमा दाइले भित्र गई आमालाई मुक्काले हानेको हो भनी अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिँदा प्रतिवादीको मृतक आमालाई मारुपर्नेसम्मको मनसाय रहेको कुरा स्थापित हुन सकेको नदेखिने ।

प्रतिवादी मिडमार दोर्जे तामाङले आमा मिडमार तामाङलाई भूकम्पबाट घर भत्की आमाको मृत्यु होला भन्ने मनसायले आमालाई बाहिर निस्कन भन्दा नटेरी प्रतिवादीलाई गाली गरी भित्रै बसेकीमा प्रतिवादीलाई रिस उठी रिसको आवेगमा आमालाई कुटपिट गरेको र सोही कारणबाट आमाको मृत्यु भएको

देखिँदा प्रतिवादीको उक्त कार्य ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिमको आवेशप्रेरित हत्या नै देखिन आई उच्च अदालत, विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको फैसलालाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिन नआउने ।

अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट प्रतिवादी मिडमार दोर्जे तामाङले आमा मिडमार तामाङलाई भूकम्प आएको हुँदा बाहिर आउनुभन्दा नमानी गाली गर्दा प्रतिवादीलाई तत्काल उठेको रिसको कारणले मृतकलाई मुक्काले हानेको र सोही चोटबाट उपचारको क्रममा मृत्यु भई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भई सोही नं. बमोजिम प्रतिवादी मिडमार दोर्जे तामाङलाई १० वर्ष कैद सजाय गर्ने गरी भएको सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको मिति २०७४।२।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: तेजप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७६ साल जेठ ५ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. १२

१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७२-CR-०४३९ र ०७५-RC-००४०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सुरेन्द्र महतोसमेत र नेपाल सरकार वि. रमेश कुमार सिंहसमेत तीनजना प्रतिवादीहरूमध्ये को कसको कति आपराधिक दायित्व रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादी रमेश महतो भन्ने रमेशकुमार सिंहले मृतक राम एकवाललाई खुकुरीले घाँटीको अगाडिको भागमा प्रहार गरेको, त्यसपछि घाँटीको अर्को भागमा प्रहार गरी घाँटी रेटी दायाँबायाँ घोचिदिएको, खुकुरीले

दायाँदेखि बायाँसम्म घोचेको र रगत खलखली बगेको भनिएको कार्यलाई निर्ममतापूर्वक ज्यान लिएको कार्य मान्नु पर्ने हुन्छ । अन्य जन्मकैदको सजाय भएका प्रतिवादीहरू रामउदगार महतो र दिपेन्द्र साहको समेत सो अपराधिक कार्यमा पूर्ण सहयोग र संलग्नता भएको तर निजहरूले धारिलो हतियार प्रयोग गरेको नदेखिएको हुँदा निजहरूको अपराधिक दायित्व धारिलो हतियार प्रयोग गर्नेको भन्दा केही मात्रामा कम भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । मृतकको घाँटीमा ४ इन्च लम्बाई ३ इन्च गहिरो धारिलो हतियारले काटेको घोचेको एउटा र दायाँ गालामा २ इन्च लम्बाई गहिरो घाउ खत भएको लास प्रकृति मुचुल्काबाट देखिएकोमा Cut throat by sharp object भन्नेसमेत लास जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । घटनास्थल लास जाँच मुचुल्कामा उल्लेख भएका हरियो रङ्गको रूमाल, रमेश महतोको हो भनी, सेतो धर्के चेक सर्ट तेतरा भन्ने रामउदगार महतोको हो भनी र कालो रङ्गको गम्छा रामकुमार महतोको हो भनी होटलवाला सन्तोषकुमार साहले अनुसन्धानको क्रममा सनाखत गरिदिएकोसमेत देखिन्छ । जहाँसम्म निजहरूले अदालतमा बयान गर्दा उक्त आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेका छन् सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, सो बयानसम्मबाट वस्तुनिष्ठ आधारमा निजहरूले आफूहरूले सफाइ पाउने आधार पुष्टि गर्न नसकेका र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको साबिती बयानलाई अन्य आधार प्रमाणबाट झुठो या करकापमा गरेको हो भनी प्रमाणित गर्न सकेको समेत नदेखिँदा केवल अदालतमा भएको बयानका आधारमा मात्र निज प्रतिवादीहरू कसुरदार होइनन् भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ प्रतिवादी रमेशकुमार सिंहलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद र प्रतिवादीहरू रामउदगार महतो र दिपेन्द्र साहलाई जन्मकैद गर्ने गरेको सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । यस्तो निर्मम एवम् जघन्य

अपराधका सम्बन्धमा निज प्रतिवादीहरूलाई भएको उक्त सजायमा अ.बं. १८८ नं. को परिप्रेक्ष्यमा समेत विचारणीय देखिन नआउने ।

प्रतिवादीहरूबाट खुल्न आएका सम्पूर्ण तथ्यहरूमा एकरूपता नभएपनि तथा आआफ्नो बचाउमा बयान गरे पनि समष्टिगत रूपमा प्राप्त प्रमाणहरूको आधारमा अपराधिक कार्यमा संलग्नतालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा निज प्रतिवादीहरूद्वय सुरेन्द्र महतो र विस भन्ने रामविश्वास राय यादवउपर जाहेरवालीको किटानी जाहेरी नपरेको र अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत निजहरूको संलग्नता नदेखाएको, सहअभियुक्तहरूले समेत स्पष्ट रूपमा निजहरूको संलग्नता देखाउन नसकेको र वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत कसुर प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिएको हुँदा उक्त घटनामा निज प्रतिवादीद्वयको संलग्नता थियो भन्नसक्ने अवस्था देखिन नआउने ।

अतः विवेचित आधार कारणबाट फरार रहेका प्रतिवादीहरू जयकरण साह, शंकर साह र मकेश्वर महतोको हकमा अ.बं. १९० नं. बमोजिम मुद्दा मुलतबीमा राख्ने, प्रतिवादी रमेशकुमार सिंहलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने तथा प्रतिवादी रामउदगार महतो र दिपेन्द्र साहलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैद गर्ने, प्रतिवादी रामकुमार महतोको २०६७।०२।०५ मा मृत्यु भइसकेकोले कुनै कारबाही हुन नसक्ने र प्रतिवादी सुरेन्द्र महतो र विस भन्ने रामविश्वास यादवले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०८।११ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७१।१२।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएका प्रतिवादी रमेशकुमार सिंह र जन्मकैदको सजाय भएका प्रतिवादी रामउदगार महतो

र दिपेन्द्र साहलाई निजहरूले सुसंगठित, योजनाबद्ध, निर्ममतापूर्वक एवम् पूर्ण आपराधिक मनसायका साथ कर्तव्य गरी ज्यान मार्ने कार्य गरेका हुँदा साधकको रोहमा अ.बं.१८८ नं. बमोजिम कम सजाय गर्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने पुर्वावस्था देखिएन । सफाइ पाएका प्रतिवादीहरूद्वय सुरेन्द्र महतो र विस भन्ने रामविश्वास यादवलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक / वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी रमेश महतो भन्ने रमेशकुमार सिंहलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा मिलेको देखिए तापनि मिति २०७५।५।१ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापतमा सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय निर्धारण गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसुरका सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नु पर्दा सोही कानूनबमोजिम गर्नुपर्नेछ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको र उक्त ऐनहरू २०७५।५।१ गतेदेखि लागू भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी रमेश

महतो भन्ने रमेशकुमार सिंहलाई सर्वस्वको सजाय नहुने भई निजलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने र निज प्रतिवादीको अंश भागमा पर्न आउने चल अचल सम्पत्ति प्रस्तुत मुद्दाको कारणबाट रोक्का राखिएको भए फुकुवासमेत हुने ।

इजलास अधिकृत : कुलप्रसाद दाहाल

कम्प्युटर: चन्द्रशेर राना

इति संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७३-CR-०८९२, वैदेशिक रोजगार, चित्रकुमार काफ्ले वि. नेपाल सरकार

जाहेरी दरखास्तसाथ पेस भएको मिति २०५८।१०।१८ को कागजमा यी प्रतिवादी चित्रकुमार काफ्लेले जाहेरवाला छत्रमान श्रेष्ठबाट रु.५५,०००।- (पचपन्न हजार) रकम लिएको सो रकमबापतमा जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया पठाई दिने बेहोरा उल्लेख भए तापनि पुनरावेदक प्रतिवादी चित्रकुमार काफ्लेले श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष बयान गर्दा जग्गासम्बन्धी कारोबारको क्रममा निज छत्रमान श्रेष्ठलाई कपाली तमसुक गरिदिएको, म्यादभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि जबरजस्ती कागजमा सहिछाप गराएको भन्दै मैले वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया पठाउन भनी कुनै रकम बुझी लिएको होइन भनी इन्कारी बयान दिएको पाइयो । उक्त कागज जाहेरवालाले आफूलाई डर धाक देखाई त्यसमा उल्लिखित बेहोरा नसुनाई सहिछाप गराएका हुन् भनी प्रतिवादीले अदालतमा बयान गरेको भए तापनि त्यसरी गराएको कागज बदर गरी पाउन कुनै कानूनी बाटो अवलम्बन गरेको अवस्था देखिएन । आफू विरुद्ध कुनै गैरकानूनी कार्य भएको र त्यसको कारण आफूलाई कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अवस्था भए कानूनले दिएको बाटो अवलम्बन गरी आफ्नो अधिकार सुरक्षित गराउनु पर्ने हुन्छ ।

आफूले गरेको लिखत, त्यसमा भएको हस्ताक्षर आदि सही साँचो होइन भने त्यस्तो हस्ताक्षर वा ल्याप्चे जबरजस्ती गराइयो भन्ने दाबी लिनेले कानूनले तोकेको हदम्यादभित्रै कारबाही चलाउनु अपरिहार्य हुन्छ । पुनरावेदकले करकापमा वा अन्य उपयुक्त कानूनी मार्ग नअपनाई चुप लागी बसेको अवस्थामा सो हस्ताक्षर जबरजस्ती गराएको हो भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिने ।

प्रतिवादी चित्रकुमार काफ्लेले छत्रमान श्रेष्ठलाई वैदेशिक रोजगारको लागि मलेसिया पठाई दिन्छु भनी हाथै अगाडि मिति २०५८।१०।१८ मा नगद रु.५५,०००।- लिएका हुन् भनी सुरेन्द्र कोइरालासमेतका साक्षीहरूले अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको पाइने ।

उल्लिखित जाहेरीमा मिति २०५८।१०।१९ मा प्रतिवादीले मेरो अफिसमा आई जग्गा काले खत्रीको स्वामित्व भएको यकिन गराएको र सोहीबमोजिम जग्गा पास भएकोमा पछि जग्गा अर्कै ठाउँको भई उक्त जग्गामा घरसमेत नरहेको कारण मैले आवश्यक कारबाहीको लागि उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा काठमाडौँमा निवेदन दिई कारबाही हुँदा गोविन्द श्रेष्ठ र जिवन शाहले ५७,०००।- र कालेबाट गोविन्द श्रेष्ठले थप रु.५०,०००।- लिई आफ्नो नाममा कागज गराई चित्र कुमारलाई दिएका रहेछन् भनी जाहेरीको प्रकरण घ मा उल्लेख भएको पाइयो । यसरी यी पुनरावेदकले जिकिर लिएबमोजिम जाहेरवालाले जग्गा पास गरेको मिति २०५८।१०।१९ पश्चात् अर्थात् मिति २०५८।१०।१८ मा प्रस्तुत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कागज तयार भएको पाइँदा यी पुनरावेदक र जाहेरवालाबिचमा पहिलादेखि जग्गालगायतको विषयमा पनि कारोबार रहेको भन्ने कुरा पुष्टि हुने ।

एकआपसमा जग्गालगायतका विषयमा लेनदेन हुनु र अदालतमा आई आफ्नो लेनदेन कारोबारहरू स्वीकार गरी बयान गरेकोबाट लेनदेनकै

विषयमा समेत यस्तो वैदेशिक रोजगारको आश्वासन दिन र कागज गर्नु पनि व्यवहारमा अश्वभाविक देखिएको छैन । जग्गा जमिन वा रकमको लेनदेन भएको अवस्थामा रकम उठाउने प्रयोजनार्थ विदेश पठाउने व्यवस्था मिलाइदिने प्रकृतिको आश्वासन दिई कागज गरी आफ्नो कारोबारको फरफारक गराउन खोजेको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाको जाहेरी, प्रतिवादीको बयान, साक्षीको बकपत्र, पुनरावेदनको बेहोरा आदिसमेतको समष्टिगत अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । आफूले रकम नलिएको भनी बयान गरे पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कागज गरिएकोतर्फ इन्कार नगरी करकापतर्फ कानूनी कारबाही नचलाई बसेकोबाट विभिन्न लेनदेनको माध्यमबाट उत्पन्न दायित्वलाई फरफारक गर्न जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाई दिने कागज गरिदिनेबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेकै होइन भनी सफाई दिन सकिने अवस्था देखिएन । अब यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ (संशोधनसमेत) को दफा २४(२) मा कसैलाई झुठ्ठा आश्वासन दिएमा पनि पचास हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहे भएकोबाट कसुरको प्रकृति, परिस्थिति, मात्रा एवम् परिणामसमेत विचार गरी न्यायकर्ताले सजाय निर्धारण गर्न सक्ने केही स्वविवेकीय अधिकार दिएकोसमेत पाइने ।

प्रस्तुत विवादमा समेत के कुन प्रकृतिको रोजगारी भन्ने पनि नखुलेको, जाहेरवालाले आफूसँग राहदानी रहेको भन्न नसकेको र पूर्व लेनदेनसमेत रही हिसाब मिलान प्रयोजनार्थ यी प्रतिवादीले लिखत गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने आश्वासनसम्म दिएको अवस्था हुँदा यी प्रतिवादीबाट बिगो भराई तजबिजी जरिवाना गरेमा समेत कानूनको मनसाय पूरा हुने नै देखिने ।

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट

प्रतिवादी चित्रकुमार काफ्लेलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोजिम १।६।० (एक वर्ष छ महिना) कैद र रु.५०,०००।- (पचास हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।०५।१२ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी चित्रकुमार काफ्लेलाई देवानी दायित्वसम्म बेहोर्ने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोजिम रु.२,००,०००।- (दुई लाख) जरिवाना हुने साथै प्रतिवादीले जाहेरवालासँग लिएको भनिएको रु.५५,०००।- र सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रु.२७,५००।- हर्जानासमेत गरी जम्मा रु.८२,५००।- (बयासी हजार पाँच सय मात्र) निजबाट जाहेरवालालाई भराई दिनुपर्नेसमेत ठहर्ने।

इजलास अधिकृत: धनबहादुर कार्की

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७५ साल मङ्सिर २० गते रोज ५ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-WH-०१६३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रतन तिरुवा वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला जुम्ला सिजा गा. प. वडा नं. २ घर भई हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २६ बस्ने वर्ष ३९ को चन्द्रबहादुर तिरुवा भन्ने चन्दविर तिरुवा भएको हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर मुद्दामा निवेदक मिति २०७३।१।२ गते अ.१८:०० बजेको समयमा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १२ त्रिपुरेश्वर सडक खण्डमा पक्राउ परी पटकपटक म्याद थप भई सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०७६।०१।२२ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरेको र मिति २०७६।०१।२३ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको

आदेशले माग भएको रु.६०,०००।- धरौटी तिर्न नसकी निज कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल सुन्धारा काठमाडौंमा थुनामा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न लिखित जवाफसमेतबाट देखिने।

उपर्युक्तबमोजिम निवेदक मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा सक्षम अदालतको आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी बुझाउन नसकेबापत थुनामा रहेको देखिँदा निज कानूनबमोजिम थुनामा रहेको र आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी दाखिल गरेको अवस्थामा थुनाबाट छुट्न सक्ने नै हुँदा निज हाल गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहेको भन्न मिलेन। यसरी प्रस्तुत निवेदक थुनछेक आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी राख्न नसकेको कारणले थुनामा रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: जयराम श्रेष्ठ

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७६ साल वैशाख २७ गते रोज ६ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-WH-०१६५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अन्नना सिम्खडा वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

निवेदक कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सार्वजनिक स्थान ललितपुर जिल्ला ल.पु.म.न.पा. वडा नं. १० यु.एन.पार्क सार्वजनिक बाटोमा मिति २०७६।०१।०२ गते दिउँसो अन्दाजी १६:५० बजेको समयमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग पुल्चोक ललितपुरबाट खटिएको गस्ती प्रहरी टोलीले अवाञ्छित गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी सोधपुछ एवम् सम्झाई बुझाई गर्दा पनि रिट निवेदकले गस्ती प्रहरी टोलीलाई सार्वजनिक बाटोमा गालीगलौज गरी कामकारबाहीसमेतमा बाधा अवरोध पुर्‍याई अपशब्द

प्रयोग गरी अभद्र व्यवहार गरेकोले पक्राउ गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकलाई तत्काल पक्राउ नगरेमा भाग्ने, उम्कने, प्रमाण, दशी र सबुद नष्ट गर्ने सम्भावना रहेकोले निज निवेदकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची ९ (दफा ९ को उपदफा ६ सँगसम्बन्धी) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालै जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई सोही संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुरअन्तर्गत दफा ११८ बमोजिम कसुरमा निज विपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेलले अभद्र व्यवहार मुद्दा शीर्षकमा मिति २०७६।१।३ गते मु.द.नं.३८५ मा दर्ता गरेकोसमेत देखिन्छ । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति गराई विपक्षी कृष्णप्रसाद न्यौपानेलाई प्रहरी हिरासतमा मिति २०७६।१।२ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ (सात), मिति २०७६।०१।०९ गतेबाट दोस्रो पटक दिन ५ (पाँच) र मिति २०७६।१।१४ गतेबाट लागु हुने गरी तेस्रो पटक दिन ५ (पाँच), मिति २०७६।०१।१९ गतेबाट लागू हुने गरी चौथो पटक दिन ४ (चार) को म्याद थप गरी मिति २०७६।१।२० गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा मुद्दा बुझाइएको रहेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको २०७६।१।२२ गतेको आदेशले निजलाई रु.६५००।- जरिवाना भएकोमा निज मिति २०७६।१।२ गतेदेखि मिति २०७६।१।२१ गतेसम्म प्रहरी हिरासतमा बसेको अवधिको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६१(२) बमोजिम रु.३००।- दरले हुन आउने रु.६०००।- कट्टी भएको र बाँकी जरिवाना रकम रु.५००।- दाखिला गरी रिट निवेदक

कृष्णप्रसाद न्यौपाने थुनामुक्त भइसकेको भन्नेसमेत विपक्षी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरसमेतको लिखित जवाफबाट देखियो । निवेदकका तर्फबाट इजलाससमक्ष कोही उपस्थित नभएबाट पनि सो तथ्यको पुष्टि भइरहेको देखिने ।

अतः निवेदकउपर कानूनबमोजिम अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परी अनुसन्धान भई मुद्दा दर्ता भएको र मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको जरिवानासमेत चुक्ता गरी निवेदक थुनामुक्त भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः जयराम श्रेष्ठ

कम्प्युटरः विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७६ साल वैशाख २७ गते रोज ६ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-WO-०३९४, उत्प्रेषण, सुवर्ण अवाले वि. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

निवेदक सुवर्ण अवालेको इजाजतपत्र अद्यावधिक गरी उडान अनुमतिको लागि नेपाल वायुसेवा निगममार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा मिति २०७५।०२।१० मा सिफारिस भई गएकोमा प्राधिकरणबाट यी निवेदकलाई निजको कसुरबमोजिम भएको विभागीय कारबाहीबारे निगममा सोधिएको र निगमबाट भएको कारबाहीबारे जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रचलित ऐन, नियम तथा सोअन्तर्गत बनेका निर्देशिका इत्यादिबमोजिम आफैँले निर्णय गर्नुपर्नेमा द्विविधा भएको भनी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई मिति २०७५।४।२ मा पत्राचार गरेको पाइयो । त्यसको जवाफमा मन्त्रालयका सचिवबाट

“संवेदनशील कार्य गर्ने व्यक्ति राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा राख्न उपयुक्त नहुने भनी लेखी पठाउने” भन्ने तोक लगाएकोमा त्यसै तोकलाई निर्णय वा निर्देशनको रूपमा ग्रहण गरी विपक्षी प्राधिकरणले सोही आदेशको सम्बन्धमा जानकारी गराउने भनी मिति २०७५।४।१५ मा निर्णय गरी मिति २०७५।४।१८ मा नेपाल वायु सेवा निगमलाई जानकारी गराएको पाइयो । यसरी निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नगरी मन्त्रालयका सचिवबाट भएको तोक आदेशलाई मात्र आधार बनाई निर्णय गरेको देखियो । सचिवबाट भएको उपर्युक्तबमोजिमको तोक आदेश कुन ऐन, नियम वा निर्देशिकाको के कस्तो प्रावधानान्तर्गत के कस्तो अधिकार प्रयोग गरी भएको हो, त्यस्तो आदेश गर्ने के कार्यविधि अपनाइएको थियो, उक्त तोक प्रकृतिको प्राधिकरणको निर्णयअघि सफाइको मौका दिए नदिएको भन्नेबारे लिखित जवाफबाट केही नखुल्ने । सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २४(च) मा आफ्नो अधिकारक्षेत्र पर्ने विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारी स्वयम्ले निर्णय गर्नुपर्ने र कुनै किसिमको कानूनी जटिलता वा द्विविधा नभएको सामान्य विषयमा माथिल्लो निकायको निर्देशन माग गर्न नहुने व्यवस्था भएको अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निवेदकलाई भएको साबिकको सजाय र कारबाहीबारे जानकारी लिएको र निवेदकको सेवा सर्तअनुरूप नसिहत पाई सो कारबाही अन्तिम भइसकेको स्पष्ट भएको अवस्थामा आफैँ निर्णय गर्नुपर्नेमा द्विविधा देखिएको कुनै कानूनी व्यवस्थाबारे उल्लेख पनि नगरी जिम्मेवारी पन्छाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निर्देशनको लागि पठाएको र उक्त मन्त्रालयका सचिवले पनि कुनै कानूनी आधार प्रमाण वा कर्मचारी सेवा सर्तको व्यवस्था वा इजाजतपत्रको सर्तको व्यवस्था पनि नदेखाई व्यक्तिगत

धारणाकै आधारमा तोक आदेश गरेको पाइयो । उक्त ऐनको दफा ११ ले सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको र दफा १७ ले प्रचलित कानूनबमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यस्तो निर्णय कुनकुन कुरामा आधारित छ र त्यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो, सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ । यसबाट बिना स्पष्ट कानूनी आधार कुनै पनि प्रकृतिको निर्णय वा आदेश दिन मिल्ने नदेखिने ।

यस स्थितिमा निवेदकको अनुमतिपत्र अद्यावधिक नगर्ने भन्ने विषयमा प्रचलित कानूनको स्पष्ट व्यवस्था देखाई किटानी एवम् रीतपूर्वकको निर्णय भएको नपाइएको र अधिकारप्राप्त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवको निर्देशनात्मक प्रकृतिको तोक आदेशकै आधारमा निवेदकको अनुमतिपत्र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया नै रोक्नु कानून तथा न्यायसङ्गत देखिएन । तसर्थ नेपाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०७५।०४।०३ को निर्णय भनिएको तोक आदेश, सो आधारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७५।०४।१५ मा भएको टिप्पणी सदर आदेश तथा २०७५।०४।१८ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७(१)(च), धारा २०(४) र धारा २५(१) समेतलाई ध्यानमा राखी यी निवेदकको मिति २०७५।०१।२० को निवेदनमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरी निवेदकको अनुमतिपत्र अद्यावधिक हुनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी आधार प्रमाण खुलाई अविलम्ब निर्णय गर्नु भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : दीपेन्द्रनाथ योगी

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७६ साल जेठ ७ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १३

१

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-१२४५, वैदेशिक रोजगार कसुर, समिर राई वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी समिर राईले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष बयान गर्ने क्रममा निज प्रतिवादी समिर राईले जाहेरवालाहरूसँग रकम लिएको साँचो हो, समय पाएमा तिर्न तयार छु, वैदेशिक रोजगारको अनुमति लिएको छैन भन्ने बेहोरा लेखाई अभियोग दाबीको कसुरमा साबित भई बयान गरेको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया पठाइदिने भनी जाहेरवालाहरू तेजबहादुर श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठबाट मिति २०६७।३।२० मा जम्मा रु.४,७०,०००।- रकम बुझेको भन्ने छुट्टाछुट्टै कागज गरिदिएको पनि देखिने ।

प्रतिवादी समिर राईले गरिदिएको मिति २०६७।३।२० को वैदेशिक रोजगारको कागजहरूमा रहेको बेहोरा तथा सहिछाप आफ्नै रहेको भनी निज प्रतिवादीले स्वीकार गरेको अवस्था छ । तर सो कागज आफूलाई दबाबमा राखेर तयार भएको भनी निज प्रतिवादीले जिकिर लिएको भए तापनि सो लिखत बदर गराई यसको कानूनी प्रभाव शून्य गराउनेतर्फ यथासमयमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले कारबाही चलाउनु पर्ने थियो । सो सम्बन्धमा कहींकतै उजुर नगरेको भन्ने स्वयम् प्रतिवादीको भनाइ रहेको छ । प्रमाण कानूनले लिखत प्रमाणलाई सर्वोत्तम प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्ने गर्दछ । यसको अर्थ लिखत एवम् सोमा उल्लेख भएका कुराहरू अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सो लिखतलाई भरपर्दो र बलियो प्रमाणको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्नुपर्ने ।

विदेश पठाइदिने भनी कागज गरेको

मिति २०६७।३।२० भन्दा पछि प्रतिवादी र जाहेरवालाहरूबिच लेनदेन कारोबार भएको देखिँदैन । यसबाट सो मिति २०६७।३।२० को कागज लेनदेनको कागज हो भनी भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसरी आफूले विदेश पठाउन भनी रकम लिई लिखत गरिदिने र सो लिखतबमोजिम विदेश नपठाई वैदेशिक रोजगारको कसुर गरेको अवस्थामा सो कसुरको दायित्वबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा यी प्रतिवादी वैदेशिक रोजगारको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि भइरहेकोले अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई पाउँ भन्ने निज पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवम् विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग समेत सहमत हुन नसकिने ।

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी समिर राईले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजतपत्र नलिई जाहेरवालाहरूबाट दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी प्रलोभनमा पारी रकम लिएको देखिएको र विदेश नपठाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र रु.१,५०,०००।- जरिवाना हुने र जाहेरवालाहरूबाट लिएको रु.४,७०,०००।- (चार लाख सत्तरी हजार) र सोको ५० प्रतिशतले हुने हर्जानाबापतको रु.२,३५,०००।- (दुई लाख पैंतीस हजार) समेत गरी जम्मा रु. ७,०५,०००।- (सात लाख पाँच हजार) जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर गरेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०६९।२।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः कल्याण खड्का

कम्प्युटरः देविना खतिवडा

इति संवत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-०२३४, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. तुलसीप्रसाद आचार्य

जाहेरवालाहरूबाट प्रतिवादी तुलसीप्रसाद आचार्यले जम्मा रु.२२,२०,०००/- बुझेको भन्ने जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरिएको भए तापनि न्यायाधिकरणसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्ने क्रममा जाहेरवालाहरूले मिसिल संलग्न पेस गरेका मनिट्रान्सफरका रसिदहरू हेर्दा केही रकमहरूसम्म मात्र पठाएको देखिन्छ । उक्त रसिदहरूबाहेक प्रतिवादीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रयोजनको लागि रकम दिएको भनिएको अन्य रकमको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । पेस भएका ती रसिदहरूमा उल्लिखित रकम पनि निज जाहेरवालाहरूले वैदेशिक रोजगार प्रयोजनको लागि नै यी प्रतिवादीलाई पठाएको हो भन्ने तथ्य अन्य ठोस प्रमाणको अभावमा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था छैन । अफगानिस्तान पठाइदिने भनी प्रतिवादीले रु.१०,२०,०००/- लिएको भनी जाहेरवाला जितेन्द्र महासेठले जाहेरी दिएकोमा न्यायाधिकरणसमक्ष बकपत्र गर्ने क्रममा साउथ अफ्रिकामा रोजगारमा पठाइदिन्छु भनी प्रतिवादीले नगदै रु.४,००,०००/- लिएको भनी जाहेरीको बेहोरासँग बाझिने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । जाहेरवालाहरू नेपालबाट विदेश आतेजाते गरेका हवाई टिकटहरू मिसिल संलग्न पेस भएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले आफू हवाई टिकट काट्ने काम गर्ने भनी स्वीकार गरेको सन्दर्भमा पेस भएका टिकटहरू निजले काटेको पनि हुन सक्छन् । तर वैदेशिक रोजगार प्रयोजनको लागि नै यी प्रतिवादीले टिकटहरू काटी विदेश पठाएको भन्ने कुराको पुष्टि हुन सक्दैन । सो सम्बन्धमा अन्य ठोस प्रमाणहरू वादी पक्षबाट पेस भएको पनि नदेखिने ।

वैदेशिक रोजगारको कसुरमा पक्षहरूबिच वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा भएको लिखत नै प्रथमदृष्टिमा वादी दाबी पुष्टि गर्न सकिने आधार हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले यी जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारका लागि पठाइदिने भनी कुनै कागज गरेको देखिँदैन । मनि ट्रान्सफरका रसिदहरूले कसैले कसैको नाममा रकम पठाएको कुराको पुष्टि त गर्दछ तर अन्य प्रमाणहरूले समर्थित नगरेसम्म सो रकमको लेनदेन कारोबारलाई वैदेशिक रोजगारको कारोबारको संज्ञा दिन मिल्ने नहुने ।

वादीले प्रतिवादीउपर आरोप लगाउनु मात्र सजायको लागि आधार हुन सक्दैन । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले प्रतिवादीउपर लगाएको अभियोग शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई शङ्काको आधारमा मात्र वैदेशिक रोजगार कसुर जस्तो फौजदारी दायित्वमा सजाय गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने देखिन्छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरेको फैसला कानून र न्यायको रोहमा मनासिब नै देखिन आउने ।

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट वादी पक्षले प्रतिवादीउपर लगाएको अभियोग शङ्कारहित तरिकाले पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । ठोस प्रमाणको अभावमा शङ्काको आधारमा मात्र वैदेशिक रोजगार कसुर जस्तो फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गर्न मनासिब नदेखिएकोले प्रतिवादी तुलसीप्रसाद आचार्यले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७०।६।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः कल्याण खड्का

कम्प्युटर : देविमाया खतिवडा

इति संवत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १४

१

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७०-सी-००८०, अंश चलन, गीतादेवी तिवारी वि. रामचन्द्र तिवारी

पुनरावेदिका गीतादेवी तिवारीको बकसपत्रबाट कित्ता नं. १३३५ को जग्गा सौता नन्दकुमारीले आफ्नो आमाबाट बकसपत्रबाट प्राप्त गर्दाको अवस्थामा उक्त जग्गामा घर रहेको देखिँदैन। बकसपत्रबाट प्राप्त गर्दा उक्त कि.नं. १३३५ को जग्गामा घर नभई वादी प्रतिवादी एकासगोलमै रहँदाको अवस्थामा घर निर्माण भएको देखिन्छ। घर बनाउँदा एकासगोलका सबै अंशियारको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपबाट श्रम तथा सगोलको सम्पत्ति र त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिसमेतद्वारा घर निर्माण भएको देखिएबाट उक्त जग्गालाई घरबाट अलग गरेर जग्गा नन्दकुमारीको निजी हुने र घर भने सगोलको सम्पत्तिबाट बनेको हुँदा सो सबै अंशियारलाई बन्डा लाग्ने भनी भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन। वादी प्रतिवादीहरूको तायदाती हेर्दा उक्त कि.नं. १३३५ मा बनेको घरबाहेक अर्को घर देखिँदैन। प्रतिवादी गीता पनि वृद्ध अवस्थाकी देखिन्छिन् र निज पनि सोही घरमा नै बस्दै आएको अवस्था देखिन्छ। साथै यस्तो अवस्थामा कि.नं. १३३५ को जग्गा वादीहरूको निजी हुने, सो बन्डा नलाग्ने र उक्त कि.नं.को जग्गामा अंशियारहरूको संयुक्त प्रयासबाट बनेको घर बन्डा लाग्ने भनी ठहर गर्न व्यावहारिक एवम् न्यायोचित रूपले पनि उपयुक्त हुने देखिएन। अतः उक्त कित्ता नं. १३३५ को जग्गा र सोमा बनेको घर पनि वादी प्रतिवादी तीन अंशियारहरूबिच अंशबन्डा गर्नुपर्ने अवस्थाको सम्पत्ति देखिन आयो। विवादित कित्ता नं. १३३५ को जग्गा पुनरावेदिका गीतादेवी तिवारीको सौता नन्द कुमारी तिवारीले आफ्नी आमाबाट

बकसपत्रद्वारा प्राप्त गरेको देखिँदा त्यस्तो सम्पत्तिमा सौताले बन्डा पाउने कानूनी आधार नभएको हुँदा उक्त कित्ता नं. १३३५ को जग्गा र सोमा बनेको घर पुनरावेदक गीतादेवी तिवारीको अंश भाग नलाग्ने भनी ठहर गरेको सुरु अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब नदेखिने।

तसर्थ: माथि विवेचित तथ्यगत एवम् प्रमाणिक आधार र कारणबाट प्रतिवादी सविना तिवारीको नाममा रहेको कित्ता नं. ५००४ को हकमा दर्तावालाले उक्त कि.नं.को जग्गा निजी स्रोतको भन्ने दाबी जिकिर पनि नगरेको हुँदा र सगोलको पैतृक सम्पत्ति देखिएको हुँदा वादी प्रतिवादी तीनजना अंशियारबिच बराबर अंश भाग लाग्ने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने। वादी रामचन्द्र तिवारी र प्रतिवादी सविना तिवारीको स्व. पति लक्ष्मणचन्द्र तिवारीको संयुक्त नाममा रहेको कित्ता नं. १३३५ को जग्गा वादी रामचन्द्र तिवारीको आमा नन्दकुमारीलाई निजकै आमाले बकस दिएको हुँदा सो अंशबन्डा महलको १८ नं. ले स्व.नन्दकुमारी तर्फका सन्तान वादी रामचन्द्र र स्व.लक्ष्मण तिवारीको पत्नी सविना तिवारीको निजी हुने भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गरेको अवस्था छ। २०३२ सालमा बकसपत्रको लिखतद्वारा उक्त कि.नं. १३३५ को जग्गा प्राप्त भएपछि २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८ नं. मा भएको संशोधनले त्यस्तो सम्पत्ति निजी तवरको हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था उक्त संशोधनपूर्व प्राप्त उक्त सम्पत्तिको हकमा लागू हुन सक्दैन। उक्त कि.नं. १३३५ को जग्गा स्त्री अंशधनको महलको ४ नं. बमोजिम माइतीतर्फबाट भएको 'दाइजो' सम्मको सम्पत्ति भई ऐ. को ५ नं.ले सो आफूखुस गर्न पाउने भएपछि सो जग्गामा सबै

अंशियारको सम्पत्तिको स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिले घर बनाएको हुँदा घरबाट जग्गालाई छुट्ट्याएर निजी हुने र सोमा बनेको घर बन्डा लाग्ने भनी भन्दा व्यवहार र परिणामबाट निजी आर्जनका हकदारलाई पनि कुनै फाइदा एवम् औचित्य हुने नदेखिँदा कि.नं.१३३५ र सोमा बनेको घर नन्दकुमारीका हाँगातर्फका वादी रामचन्द्र र स्व.लक्ष्मण तिवारीकी श्रीमती सविना तिवारीलाई मात्र बन्डा लाग्ने र निजहरूको मात्र निजी हुने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरु सदर हुने गरी भएको मिति २०६९।२।१ को फैसला सो हदसम्म नमिलेको देखिँदा सो उल्टी भई कि.नं.१३३५ को जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत वादी प्रतिवादी सबै अंशियारहरूलाई बन्डा लाग्ने।

इजलास अधिकृत: उदवीर नेपाली

इति संवत् २०७४ साल पुस २१ गते रोज ६ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-WO-०३२०, उत्प्रेषण, *विष्णुकुमार गिरी वि. लोक सेवा आयोग, अनामनगरसमेत*

तोकिएको दिन मिति २०७३।०६।०४ गते अन्तर्वातामा उपस्थित हुन नसकेकोले छुट अन्तर्वातामा सहभागी हुनको लागि निवेदकले निवेदन दिँदा निवेदक सोही स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्स्पेक्सन समूहको अधिकृतस्तर छैठौं तहमा सि.अ.हे.ब. (छैठौं) पदको स्तरवृद्धि लिई कार्यरत रहेको देखिएकोले कार्यरत पदभन्दा एक पदमुनिको पदमा अन्तर्वातामा सहभागी गराउन नसकिने भनी निवेदकलाई लोक सेवा आयोग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतको च.नं.१३५ मिति २०७३।६।५ को पत्रद्वारा निवेदकलाई जानकारी दिएको देखियो। उक्त पदको अन्तर्वाताको लागि तोकिएको दिनमा निवेदक अनुपस्थित भएको र छुट भएको अन्तर्वातामा सहभागी हुन पाउँ भनी दिएको निवेदनमा आफू अन्तर्वाता दिने पदभन्दा माथिल्लो तहको पदमा

कार्यरत रहेको भनी निवेदन दिएको भन्ने बेहोरा लोक सेवा आयोग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको पत्रको बेहोराबाट देखिन्छ। निवेदक पाँचौं तहको पदको लागि भएको परीक्षामा सामेल भई अन्तर्वाताको लागि सिफारिस भएकोसमेत देखिन आउने।

बढुवा भनेको तल्लो तहको पदबाट माथिल्लो तहको पदमा पदोन्नति हुनु हो। बढुवाको मान्यता नै तल्लो तहबाट माथिल्लो तहको पदमा पदोन्नति हुनु र पदोन्नति भएको पदले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु हो। साथै माथिल्लो तहको पदलाई तोकिएअनुसारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्नु पनि हो। बढुवा तल्लो तहको पदमा हुने अवस्था हुँदैन। बढुवाले वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्ने र प्राप्त गर्ने पनि हो। यसले उन्नतिको ग्यारेन्टी गर्छ। निवेदक आफू छैठौं तहको पदमा कार्यरत रहेको र पाँचौं तहको पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा समावेश भई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएको देखिन्छ। निवेदक जुन पदको लागि लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भएको हुन सोभन्दा अगावै सो पदभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत रहेको देखिन आउने।

निवेदक छैठौं तहमा कार्यरत रहेको देखिएको छ। विज्ञापित पद स्वास्थ्य सेवा हेल्थ इन्स्पेक्सन, पाँचौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट वा सोसरहको रहेको देखिन्छ। निवेदक आफू हाल कार्यरत पदभन्दा तल्लो तहको परीक्षामा सहभागी भएको देखियो। उपर्युक्त कानूनले दिएको सुविधा प्राप्त गर्नको लागि समान तहको पदमा अथवा पाँचौं तहको पदमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने वा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भई पदनाम प्राप्त गरेको तर समायोजन भई पदस्थापना भई नसकेको हुनुपर्ने जस्ता पूर्वसर्तहरू स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले तोकिएको देखियो। निवेदक विज्ञापित पदको समान तहमा कार्यरत रहेको देखिन आएन। विज्ञापित पदको तहमा स्तरवृद्धि भई पदनाम प्राप्त गरेको र समायोजन नभइसकेको भन्ने पनि नदेखिने।

तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट निवेदक आफू कार्यरत रहेको तह र पदभन्दा तल्लो तहको तह र पदको लागि भएको आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षामा समावेश भई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएको देखिँदा निवेदकको निवेदन जिकिर स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८(३) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अनुकूल भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: केदारनाथ पौडेल, कालिबहादुर साम्यू लिम्बू

कम्प्युटर: चन्द्रशेर राना

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १३ गते रोज ४ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०६९-WO-०४८९, उत्प्रेषण, बेचन साह तेली वि. पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत

वादी जिल्ला महोत्तरी पिपरा गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ मा बस्ने बेचन साह तेली र प्रतिवादी जिल्ला महोत्तरी एकरहिया गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ मा बस्ने मंसुरे आलम भएको दे.नं.१७८९ को लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट दाबीबमोजिमको साँवा ब्याजसमेत भरी पाउने ठहरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।८।१८ मा फैसला भई फैसलाबमोजिम साँवा ब्याजसमेत प्रतिवादीबाट भराइ पाउँ भनी वादीको दरखास्त परी कारबाही भएको अवस्थामा वादीले दरखास्तमा देखाएको जेथाको जायजात तायदात तथा पञ्चकृति मोलसमेत कायम भई वादीलाई डाँक लिलामको तारेख तोकेपश्चात् रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी डाँक लिलामको कार्य स्थगित गरिपाउँ भनी प्रतिवादीको आमा जुमैदा खातुनले दिएको निवेदनमा यी निवेदिकाको पति र प्रतिवादीको स्व. बुबा मो. इसाख नदाफ नाउँको जेथाबाट ५ खण्डको १ खण्ड रोक्का भई बिगो भरी भराउको कारबाही भइरहेकोमा प्रस्तुत कारबाहीबाट

यी निवेदिकाको हकमा आघात परेको नदेखिँदा केही गरिरहनु परेन कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६३।३।२४ मा तहसिल शाखाबाट आदेश भएको देखियो। उक्त आदेशमा चित्त नबुझी अ.बं. ६१ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा छोराले खाएको ऋणमा बुबाले दायित्व बेहोर्नु नपर्ने भनी कि.नं.३२, ४१ र ४२ को जग्गाहरू लिलाम स्थगित गर्नुपर्नेमा सोसम्म नगरेको आदेश बदर हुन्छ भनी मिति २०६६।४।२२ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी वादीको अ.बं.१७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा सुरु अदालतको मिति २०६६।४।२२ मा भएको आदेश नै सदर गर्न गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६६।७।१८ का आदेश भएको देखिने।

डाँक लिलामका लागि रोक्का रहेका जग्गा ऋणीको स्व. बुबाको नाउँको रहेको हुँदा बुबाको मृत्युपश्चात् उक्त सम्पत्तिमा निजका अपुताली खाने छोरा, श्रीमतीको हक हुन आउने नै देखिन्छ। ऋणि पति छोरा रही ५ खण्डको १ खण्डको अंशियार रहेकोमा विवाद देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा उक्त सम्पत्तिमा छोराको हक नपुगेको भन्ने कानूनसङ्गत नदेखिने।

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म फैसलाले न्याय गरेको व्यक्तिले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन। फैसलाको सार नै त्यसको कार्यान्वयनमा निहित रहेको हुन्छ। त्यसैले कार्यान्वयन पक्षलाई कुनै पनि फैसलाको Part and Parcel को रूपमा लिनुपर्दछ। कुनै पनि फैसला कार्यान्वयनका चरणमा पनि पक्षहरूका हक सिर्जना गरेको हुन्छ। तर त्यस्ता हकहरूको उपभोग गर्ने नाममा फैसलाअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पक्षलाई आफ्नो दायित्वलाई नै पन्छाउने वा फैसला कार्यान्वयन नै हुन नदिने अवसरको रूपमा दुरुपयोग गर्न छुट दिनु नहुने। समयमा फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन भने फैसला जतिसुकै राम्रो भए पनि समष्टिमा पक्षले न्यायको फल अनुभूति गर्न पाउँदैन। न्यायको फल फैसला

कार्यान्वयनबाट मात्र प्रत्याभूति हुने हुँदा अदालत सदैव फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा रहनु पर्दछ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको अवस्थामा बाहेक साना तिना कुराका पछि लागी फैसला कार्यान्वयन ढिला गर्दा न्यायप्रतिको जनताको आस्थामा हास आई अन्त्यमा न्यायपालिकाप्रति नै विश्वास टुट्न जान सक्ने ।

अतः विवेचित आधार प्रमाणबाट महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६६।४।२२ को आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६६।७।१८ को आदेश नमिलेको हुँदा उक्त दुवै आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । ऋणी मंसुरे आलमको बुबा मो. इसाख नदाफको मृत्यु भइसकेका र स्व. इसाख नदाफको नाउँमा रहेको जग्गासमेत मंसुरे आलमको अंश भागमा पर्ने देखिँदा ऋणीको अंश भागमा पर्ने सम्पत्तिबाट असुलउपरको कामकारबाही गर्नु भनी सम्बन्धित विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : विद्याराज पौडेल

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक १९ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-WO-०११९, उत्प्रेषण / प्रतिषेध, गणेशप्रसाद चापागाई वि. भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालय, झापासमेत

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई विवादको न्याय निरूपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकारक्षेत्र सीमित गरेको देखिन्छ । यसको प्रयोग असीमित तरिकाले गर्न मिल्दैन । कानूनद्वारा स्थापित निकायले कानूनबमोजिम आआफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्र नै नरहेको विषयमा गरेको कामकारबाहीले कानूनी मान्यता पाउने देखिँदैन । तहतह हुँदै बिक्रीबाट

अन्य व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा न्याय निरूपण गरी फिर्ता गराउने अधिकारक्षेत्र न्यायिक समितिलाई रहेको देखिँदैन । साथै विवादको जग्गाको स्वामित्व नै नरहेको व्यक्तिलाई छलफल गर्न झिकाई मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवादको निरूपण गर्ने भन्ने कुरा पनि तर्कपूर्ण हुँदैन । न्यायिक समितिलाई ऐनको दफा ४७ बमोजिम यी निवेदकलाई झिकाई कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको देखिएन । तसर्थ, हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा फिर्ता गराउने भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको कामकारबाही अधिकार क्षेत्रविहीन देखिने ।

बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भई गएको निवेदकको स्वामित्वमा नरहेको जग्गा फिर्ता गराउन न्यायिक समितिले निवेदकलाई म्याद जारी गरी झिकाई कारबाही चलाएको कार्य अधिकारक्षेत्रको अभावमा कानूनविपरीत देखिन्छ । यसरी विपक्षीको निवेदनमा कारबाही चलाएको कार्य कानूनविपरीत भए तापनि सो सम्बन्धमा न्यायिक समितिबाट के निर्णय भयो भन्ने स्पष्ट रूपमा निवेदनमा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । मिलापत्र गराउन दबाव दिएको भन्नेसम्म देखिन्छ । साथै विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्मा ले निवेदक हाजिर नभएकाले सुनुवाइ नभई तारेख टुटाइएको अवस्था छ भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेकाले न्यायिक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ, भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्मा ले दिएको निवेदनमा निर्णय गरी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पारेको भन्ने देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिने ।

विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्मा ले जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा दिएको निवेदनमा तारिख टुटाएको जिकिर गरे पनि उक्त निवेदन अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्ने देखिँदैन । न्यायिक समितिलाई

जग्गाको हकाधिकार सम्बन्धमा निवेदन लिई कारबाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको पाइँदैन। साथै दाबीको जग्गामा रिट निवेदकको हाल स्वामित्व नरहेको अवस्थामा मेलमिलाप हुन सक्ने पनि देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा जग्गा फिर्ताको लागि कारबाही गर्न विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम यी निवेदकलाई झिकाएको देखिँदा भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उक्त निवेदनमा कारबाही अगाडि बढाई निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुऱ्याउन सक्ने आशङ्का रहेकोले सो कार्यलाई रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिन आउने।

अतः जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माको दिएको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट निर्णय भएको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। उक्त कामकारबाही अधिकारक्षेत्रको अभावमा कानूनविपरीत भए पनि विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माको निवेदनमा कारबाही हुनसक्ने आशङ्का रहेको देखिँदा सो निवेदनमा अब कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृतः मेघनाथ चापागाईँ

इति संवत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको मुद्दा नं.०७५-WO-०११८, उत्प्रेषण / परमादेश, गणेशप्रसाद चापागाईँ वि भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालयसमेत भएको निवेदनमा पनि यसैबमोजिम फैसला भएको छ।

इजलास नं. १५

१

मा.न्या.श्रीपुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्रीबमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-CR-०७६३, कुटपिट अङ्गभङ्ग, लंगटु राउत अहिरसमेत वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवाला कमल राउत अहिरको देब्रे हात र घाइते परमशिला देवीको दाहिने हात कुटपिटको कारण भाँचिएको देखिए तापनि निजको हातको हड्डी उपचारपछि जोडिइसकेको र तत्काल केही कडा रहेको भए तापनि पछि थप उपचार गर्दा निको भई काम लाग्ने भनी विशेषज्ञले किटानी राय व्यक्त गरेको अवस्थामा कुटपिटको कारण घाइतेहरूको हात काम नलाग्ने गरी बेकम्मा पारिदिएको भनी कुटपिट अङ्गभङ्गको कसुर कायम गर्न मिल्ने नदेखिने।

हातखुट्टा भाँची, फोरी, फुकाली दिएकोमा उपचारपछि समेत पहिलाको जस्तो, फोरुकाम गर्न नसक्ने भए तापनि केही कम काम गर्न सक्ने भएको अवस्थामा समेत अङ्गभङ्ग भएको मान्न नमिल्ने र अङ्गभङ्ग कायम हुन उक्त अङ्ग पूर्ण रूपमा काम गर्न नसक्ने भई बेकम्मा भएको हुनुपर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा घाइतेहरूको भाँचिएको हात उपचारपछि काम लाग्ने भनेर विशेषज्ञले राय दिएको अवस्थामा उपर्युक्त सिद्धान्तबाट समेत अङ्गभङ्गको खत कायम गर्न मिल्ने नदेखिने।

अतः विवेचित आधार र कारण तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत घाइतेहरूको भाँचिएको हात उपचारपछि निको भई काम लाग्ने भनी विशेषज्ञले किटानी राय व्यक्त गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मुलुकी ऐन, कुटपिट महलको २ नं. को कुटपिट अङ्गभङ्गको परिभाषाभित्र पर्ने नदेखिएकोले यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू लंगटु राउत अहिर र सुरेशप्रसाद यादवलाई मुलुकी ऐन, कुटपिट महलको २ नं. को कसुरमा सोही महलको ६ नं. बमोजिम जनही २ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७२।१।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर भई प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनुसार दुनियाँवादी फौजदारीमा परिणत हुने ठहर्छ। अबः सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार

गरेमा वादी पक्ष कायम गरी यसै मुद्दाको मिसिलबाट कानूनबमोजिम कारबाही गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल सुरु बारा जिल्ला अदालतमा पठाइ दिने।

इजलास अधिकृत : अरुणकुमार कोइराला

कम्प्युटर : हर्कमाया राई

इति संवत् २०७५ साल कात्तिक ३० गते रोज ६ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७२-CR-०७८५, झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको, नेपाल सरकार वि. मनबहादुर गुरुङसमेत

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(२) ले नागरिकताको लागि झुठ्ठा सनाखत र सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कसुरदार मानी सजायको व्यवस्था गरेको र सर्जमिनमा बस्ने व्यक्ति र रोहबरमा बस्ने व्यक्तिलाई कसुरदार नमानेको र निजहरूलाई सजायको व्यवस्थासमेत नगरेको अवस्थामा सर्जमिन र रोहबरमा मात्र बस्ने यी प्रतिवादीहरूलाई कानूनविना कसुरदार मानी सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा निजहरूलाई समेत अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति दिँदा भएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादी सूर्यप्रसाद क्षेत्री उक्त भानु गा.वि.स. मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न टोली प्रमुख भई गएको अवस्थामा प्रतिवादी जितेन्द्र तामाङ भन्ने लिपु अछामीलाई नेपाली नागरिक भई निजलाई वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएमा केही फरक पर्दैन भनी स्थानीय सर्जमिनका व्यक्तिहरू, सनाखत गर्ने व्यक्तिहरू र विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सहिछाप भएको कागजात गा.वि.स. सचिवको सिफारिससहित प्रतिवादीले वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता पाउँ भनी झुठ्ठा विवरण राखी निवेदन दिएको देखिएको र यी टोली

प्रमुख प्रतिवादी सूर्यप्रसाद क्षेत्रीलाई प्रतिवादी भारतीय भएको भन्ने कुरा थाहा नभएकाले गा.वि.स. सचिवको सिफारिस, सर्जमिनका मानिस, सनाखत गर्ने मानिस र रोहबरमा बस्ने विभिन्न पार्टीहरूको प्रतिनिधिसहितका स्थानीय व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेको आधारमा सोही विश्वासमा परी यी प्रतिवादी सूर्यप्रसाद क्षेत्रीले अर्का प्रतिवादी जितेन्द्र तामाङ भन्ने लिपु अछामीलाई वंशज नाताले उक्त नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको देखिने।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(६) लाई विचार गर्दा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अधिकारीले जानीजानी वा बदनियत राखी ऐन, तथा नियमविपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको अवस्थामा मात्र निज कसुरदार हुने र निजले कुनै बदनियत नराखी अन्जानमा यो ऐन, नियमविपरीत नागरिकता वितरण गरेको अवस्थामा समेत निजलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने।

प्रतिवादी सूर्यप्रसाद क्षेत्रीले जानीजानी भारतीय नागरिकलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको हो भन्ने कुरालाई विवादरहित ठोस तथ्ययुक्त आधार प्रमाणबाट पुष्टि प्रमाणित गराउन सकेको पाइँदैन। सर्जमिन सिफारिससमेतका लिखित प्रमाणको आधारमा नेपाली नागरिक भएको विश्वासमा परी नेपाली नागरिकता दिएको देखिन्छ तापनि प्रतिवादी जितेन्द्र तामाङ भन्ने लिपु अछामी भारतीय भएको जानकारी पाउनासाथ प्रतिवादी आफैँले निजको नागरिकता खिची आवश्यक कारबाहीको लागि जाहेरी दिएकोसमेत देखिन्छ। साथै प्रतिवादी सूर्यप्रसाद क्षेत्रीले भारतीय नागरिकलाई जानीजानी बदनियत चिताई वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएका हुन् भन्ने वादी नेपाल सरकारले तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा गा.वि.स. सचिवको सिफारिस, स्थानीय

व्यक्तिहरू सर्जमिन, सनाखत र रोहबरमा बसेको आधारमानिजजितेन्द्रतामाङभन्नेलिपुअछामीनेपाली नागरिक हो भन्ने विश्वासमा परी उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिँदा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न कानूनतः मिल्ने नदेखिएकोले निजलाई समेत अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिने ठहर गरी सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।३।३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।११।३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृतः अरुणकुमार कोइराला

कम्प्युटरः उत्तरमान राई

इति संवत् २०७५ साल कात्तिक ३० गते रोज ६ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७३-CR-०५१४, बिना इजाजत पाटेबाघ र चितुवाको छाला, हड्डी ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. दिव्या थापा

प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत आफ्ना नाता पर्ने गंगादेवी रानाले भनेअनुसार बरामद भएको बाघ तथा चितुवाको छाला र हड्डी अन्य व्यक्तिहरूलाई देखाएको भन्नेसम्म स्वीकार गरी बयान गरेको कुरालाई अन्य प्रमाणहरूले पुष्टि नगरेसम्म उक्त बरामद भएको दशी निजले ओसारपसार गरी उक्त ठाउँमा राखी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले अन्य व्यक्तिलाई देखाएकी हुन् भनी अनुमान गर्न मिल्नेसमेत नदेखिने ।

यसरी बरामद भएको बाघ तथा चितुवाको छाला तथा हड्डी आखेटोपहार प्रतिवादी दिव्या

थापाको घरबाट बरामद नभई निज आफ्नो ठुलीआमाको घरमा गएको अवस्थामा उक्त घरबाट बरामद भएको देखिएको, उक्त आखेटोपहार प्रतिवादी आफूले बिक्री वितरण गर्न उक्त घरमा राखी अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत देखाएको भन्ने आरोपित कसुरमा यी प्रतिवादी पूर्णरूपमा इन्कार रहेको, घरधनी धनीसरा राना र अर्का प्रतिवादी भक्तबहादुर राना मगरसमेतले प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेका हुन् भनी किटानी रूपमा पोल गर्न नसकेको र यी प्रतिवादी दिव्या थापाले उक्त बरामद भएको आखेटोपहार उक्त घरमा राखी बिक्री वितरण गर्न अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत देखाएका हुन् भन्ने आरोपित कसुर वादी नेपाल सरकारतर्फबाट तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीले उक्त बरामद भएको आखेटोपहार उक्त घरमा राखी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले अन्य व्यक्तिहरूलाई देखाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८(१) र १९(१) बमोजिम कसुर गरेकोले निजलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम उक्त ऐनको दफा २६(१) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

यसरी प्रतिवादी दिव्या थापाले बाघको छाला र हड्डी र चितुवाको छाला र हड्डी भएको दुई झोलामध्ये बाघको छाला र हड्डी भएको झोला नै अन्य व्यक्तिहरूलाई देखाउन अगाडि सारेकी हुन् भन्ने कुरा वादी नेपाल सरकारतर्फबाट तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा सोको पुष्टि नभएसम्म शङ्काको भरमा प्रतिवादीले बाघको छाला र हड्डी भएकै झोला नै अन्य व्यक्तिहरूलाई देखाउन सहयोग गरी मतियारको भूमिका निभाएको ठहर गरी निजलाई कसुर गर्नेसरह सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट

प्रत्यर्थी झिकाउँदा भएको आदेशसँग समेत सहमत हुन नसकिने।

अतः प्रतिवादी दिव्या थापालाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोजिम ५ वर्ष कैद गर्ने ठहर गरेको सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७२।१२।२९ गतेको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी दिव्या थापालाई ऐ.ऐनको दफा २७(१) बमोजिम मतियारको कसुरमा सोही दफाबमोजिम २^१/_२ वर्ष (दुई वर्ष छ महिना) कैद हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले मिति २०७३।३।१९ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अरुणकुमार कोइराला

कम्प्युटर : हर्कमाया राई

इति संवत् २०७५ साल कात्तिक ३० गते रोज ६ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७१-सी-०३९९, निषेधाज्ञा / परमादेश, मोहनलाल थारु वि. मालपोत कार्यालय, गुलरिया बर्दियासमेत

वस्तुतः पुनरावेदकले दाबीको जग्गादाताको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा खरिद गरिएको देखिन आएको छ। उक्त जग्गाहरू पुनरावेदकको नाउँमा दर्ता स्वेस्ता कायम रहेकोसमेत देखिन्छ। सो जग्गा तालभित्र पर्ने भनी परेको उजुरीको निकासको लागि नै जग्गा रोक्का राखिएको भन्ने देखिएको छ। यसरी परेको उजुरीको यथोचित कारबाही किनारा गरी कानूनसम्मत निकास दिनु साधिकार निकायको कर्तव्य पनि हो। साधिकार निकायमा परेको जनताको उजुरीको सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी जो जे बुझनुपर्छ बुझी समयमा नै निकास नदिई अनिर्णयको बन्दी बनाई राख्न कानूनसङ्गत नदेखिने। रोक्का नै राख्नु पर्ने भए रोक्का राख्नुपर्ने कारणसहित रोक्का

राख्ने र रोक्का राख्न नमिल्ने भए यो यस कारण र कानूनी आधारबाट रोक्का राख्न नमिल्ने भनी समयमा नै निकास दिनुपर्ने हुन्छ। निकास नदिई अनिश्चितकालसम्म कुनै निर्णय नगरी राख्नु कुनै पनि औचित्यपूर्ण तथा कानूनअनुकूल मान्न मिल्दैन। यस स्थितिमा रिट खारेज हुने ठहर भई पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको आदेश मनासिब देखिन नआउने।

अतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मिति २०७०।९।१७ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने भई पुनरावेदक मोहनलाल थारुको हकमा त्यहाँ मालपोत कार्यालय, बर्दियामा दाबीको जग्गासम्बन्धी परेको उजुरी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, बर्दियाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: कालिबहादुर साम्थु लिम्बू

कम्प्युटर: सञ्जय जैसवाल

इति संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शुभम्।

५

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७२-सी-०५११, परमादेश, सानीमाया तामाङ (पाख्रिन) समेत वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत निवेदनमा फिर्ता हुनुपर्ने भनी दाबी लिएको बरामदी चिठ्ठा सामग्री जफत हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर कसैको पुनरावेदन नपरी सो फैसला अन्तिम भएको देखियो। अदालतको फैसलाबाट अन्तिम भएको विषयमा कानूनबमोजिम पुनरावेदन गरी निकास दिनुपर्नेमा कानूनबमोजिमको उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी पुनरावेदन गर्ने हदम्याद गुजारी

सकेपछि अर्को बाटो असाधारण अधिकार क्षेत्रमार्फत रिटतर्फ आएको देखिन्छ । वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रमा आउनुपर्ने फैसला अन्तिम रहेको कुरामा फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी रिट क्षेत्रबाट आएको कुरालाई सोतर्फ प्रवेश गर्न मिल्ने नदेखिने ।

निवेदन पत्रसाथ पेस भएको निवेदक संस्थाको च.नं. १३१ को पत्रबाट चिठ्ठा खोल्न स्वीकृति पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । सो निवेदन दर्ता नगरेकोले हुलाकमार्फत पठाएको भनी द्रुत डेलिभरी सेवा, हल्कारा डेलीभरी पुस्तिकाको छायाँप्रति पेस गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकबाट यसरी परेको उजुरीको यथोचित कारबाही किनारा गरी कानूनसम्मत रूपले निकास दिनु साधिकार निकायको कर्तव्य हुन आउँछ । परेको निवेदन कानूनसङ्गत भई कानूनबमोजिम स्वीकृति हुने हो वा होइन ? स्वीकृत गर्नुपर्ने आधार भएमा स्वीकृत गर्नुपर्ने र कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएको वा कानूनबमोजिम स्वीकृत गर्न नमिल्ने भए कारणसहित निर्णय गरी उचित निकास दिनु साधिकार निकायको कर्तव्य हुन आउँछ । कानूनबमोजिम साधिकार निकायमा परेको उजुरीको समयमा नै निकास हुनुपर्ने हुन्छ । यस स्थितिमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाउँमा कानूनबमोजिम निकास दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको आदेश अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने ।

अतः बरामद भएको चिठ्ठा सामाग्री फिर्ता पाउँ भन्ने निवेदनको हकमा विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी नहुने र चिठ्ठा ऐन, २०२५ को प्रक्रिया पूरा गरी चिठ्ठा खोल्नेसम्बन्धी स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा कानूनबमोजिम स्वीकृति दिन मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक निकास दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा सम्म परमादेशको

आदेश जारी हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।५।११ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कालिबहादुर साम्यू लिम्बू
इति संवत् २०७६ साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०६६-WO-०१११, उत्प्रेषण, डा.एकप्रसाद सिंखडा वि. प्रशासकीय अदालत, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सामान्यतया निवेदकले बिदा स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदनउपर कुनै निकास नदिई निवेदक विदेशमा रहेको र निजले अध्ययन गरिरहेको कुरा जानकारी हुँदाहुँदै नेपालमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सूचना नपाएको भन्न मिलेन भन्ने विपक्षीहरूको भनाइ रहेको देखिन्छ । मुद्दाको विषयवस्तु, परिस्थिति र अवस्थाअनुसार न्यायको रोहमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सूचना प्राप्त गर्ने अवस्था र निजले प्रतिवाद गर्न पाउने अवस्थाअनुकूल थियो थिएन र निजले सफाइ पेस गर्नसक्ने अवस्था थियो थिएन भनी हेरिनुपर्ने हुन जान्छ प्रथम पटक सूचना नै प्राप्त गर्न नसकेको भए तापनि दोस्रोपटक गोरखापत्रमा मिति २०६६।११।२९ मा सूचना प्रकाशित भएपछि निवेदकले आफ्नो बेहोरा खुलाई स्पष्टीकरण दिएको देखिन्छ । आफूले बिदा स्वीकृत गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनउपर कारबाही भई बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी नपाएको र आफू उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश गएको सूचना साधिकार निकायमा दिएको नै देखिन्छ । बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी नपाएपछि विवेकसङ्गत रूपले बिदा माग भएकोमा निश्चय पनि स्वीकृत भयो होला र हुन्छ भनी विश्वासमा रहेको देखिने ।

निवेदकले कानूनबमोजिम अध्ययन बिदा स्वीकृतको लागि साधिकार निकायमा निवेदन दिएकोमा निजको निवेदनउपर कारबाही नगरी उल्टै कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मनसाय राखी ९० दिनसम्म पनि बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय नभएको तथा निज निवेदक विदेशमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै प्रवृत्त दृष्टि लिई उक्त कारबाही भएको देखिन्छ । निवेदकले बिदा स्वीकृतिको लागि निवेदन नदिएको भनी विपक्षीहरूले भन्न सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । 'बिदा अधिकारको कुरा होइन, सहूलियत मात्र हो' भन्ने सिद्धान्तलाई हाम्रो निजामती प्रशासनले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तापनि, माग भएको बिदा सम्बन्धमा अस्वीकृत भएकोले कानूनबमोजिम कार्यालयमा उपस्थित हुनु भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको अवस्था देखिँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निजसँग स्वविवेकीय अधिकार हुने भए तापनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनसङ्गत, विवेकसङ्गत, न्यायोचित, बिना भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारीरहित तवरले प्रयोग गर्नुपर्ने ।

उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट यी निवेदक डा. एकप्रसाद सिंखडालाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट मिति २०६२।३।२ मा गरिएको निर्णय र सो निर्णयलाई चुनौती दिई प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सोउपर पुनरावेदनको रोहमा फैसला गर्दा उक्त विभागीय सजायको आदेशलाई समर्थन गर्ने हदसम्मको प्रशासकीय अदालतबाट मिति २०६६।२।१४ मा गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने । सो ठहर्नाले निवेदक डा. एकप्रसाद सिंखडालाई निजामती सेवामा पुनः बहाल गरी नोकरीबाट हटाएको मितिदेखि पुनर्बहाली भएको मितिसम्मको निजले नियमानुसार पाउने तलबभत्तासमेतको सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका

नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद डाँगी
कम्प्युटरः चन्द्रावती तिमल्सेना
इति संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १६

१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री डम्बरबहुर शाही, ०७५-WH-००३८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दुर्गाबहादुर भण्डारी वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलसमेत

निवेदकसमेत उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको स.फौ.नं. ०७२-CR-०३३० को चोरी मुद्दामा उक्त अदालतबाट भएको मिति २०७२।५।२३ को थुनछेक आदेशानुसार उक्त मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा यी निवेदक प्रतिवादीबाट माग भएको रु.२७,१५,५५३।- (सत्ताइस लाख पन्ध्र हजार पाँच सय त्रिपन्न रूपैयाँ) नगद धरौत वा सो रकम बराबरको जेथा जमानीस्वरूप यी निवेदक प्रतिवादीले जिल्ला धादिङ, साबिक बेनिघाट गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने चितलाल नेपालीको नाम दर्ताको जिल्ला धादिङ, बेनिघाट गा.वि.स. वडा नं.२ ब कि.नं.११९९ को क्षेत्रफल रोपनी ५-०-०-० (पाँच रोपनी) जग्गा जेथा जमानी दिई उक्त मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरेको देखिन्छ । पछि उक्त मुद्दा फैसला हुँदा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरदार ठहर गरी कैद महिना १ (एक) र जरिवाना रु.२७,१५,५५३।- (सत्ताइस लाख पन्ध्र हजार पाँच सय त्रिपन्न रूपैयाँ) हुने ठहरी मिति २०७३।२।११ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट र सोउपर परेको पुनरावेदनमा सुरु फैसला नै सदर हुने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट समेत मिति २०७४।९।२८ मा फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलानुसार निज

प्रतिवादी दुर्गाबहादुर भण्डारीलाई भएको १ महिना कैद निजले उक्त मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा बसेको अवधि २ महिना २५ दिनमध्येबाट कट्टा भएकाले निजबाट कैद असुल भइसकेको र निजले बढी थुनामा बसेको अवधि १ महिना २५ दिन बराबरको रकम निजले तिर्नुपर्ने ठहरेको जरिवानाबाट कट्टा भई निजबाट असुल गर्नुपर्ने बाँकी जरिवानाबाट निजलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम ४ (चार) वर्ष कैद ठेकी कारागारमा राख्न पठाइएको देखिन्छ। मुलुकी ऐन, जमानी गर्नेको महलको ११ नं. मा उल्लिखित जमानीमा छुटेको मानिस जहिलेसुकै पक्रिए पनि जो हुने सजाय उसलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्यअनुरूप नै यी निवेदक प्रतिवादीलाई विपक्षी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कैदमा राख्न पठाएको देखिने।

जमानी एक प्रकारको जमानत (ग्यारेन्टी) हो। जसको उद्देश्य सम्बन्धित कारणीलाई फैसलाले लागेको सजाय जरिवाना र कैद असुलउपर होस् भन्ने नै हो। जमानी एउटा जमानतसम्म भएको र सरोकारवाला सम्बन्धित कारणी भागी बेपत्ता भई सम्पर्कमा नआएको कारणले फैसलाले लागेको कैद जरिवाना असुलउपर हुन नसकेको अवस्थामा मात्र जमानी बस्नेको दायित्व कानूनतः सिर्जना हुने भएकोले सम्बन्धित कारणी नै सम्पर्कमा आइसकेको स्थिति र अवस्थाले जमानी बस्नेको दायित्व समाप्त भइसकेकोबाट पुर्पक्षको लागि जेथाजमानी दिएको थिएँ, मलाई लागेको जरिवाना त्यसैबाट असुल हुनुपर्ने भनी निवेदकले लिएको दाबी माथि उल्लेख भएको जमानी गर्नेको महलको ११ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुकूल हुने देखिँदैन। जेथाजमानी दिने सम्बन्धित कारणी स्वयम् सम्पर्कमा आई पक्राउ परिसकेको अवस्थामा फैसलाले लागेको सजायको दायित्व स्वतः कारणीमा नै सर्ने भएबाट मैले जमानीमा दिएको सम्पत्तिबाट नै मलाई लागेको जरिवाना असुलउपर गरी मागबमोजिमको आदेश

जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको दाबी कानूनअनुरूपको नदेखिँदा स्वीकारयोग्य नदेखिने।

अतः थुनछेक आदेशानुसार मुद्दा पुर्पक्षको अवधिभरका लागि रिट निवेदक प्रतिवादीको हकमा दिइएको अन्य व्यक्तिको स्वामित्वको जेथाबाट नै फैसलाले रिट निवेदक प्रतिवादीबाट असुल गर्नुपर्ने भनी ठहर गरेको जरिवानाको रकम असुल गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिरबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। विवेचित आधार र कारणहरूबाट निवेदन दाबीबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिलेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृतः प्रदीपकुमार उपाध्याय

कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७५ साल असोज ११ गते रोज ५ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-०७०८, भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना), नेपाल सरकार वि. देवचन्द्र मिश्रसमेत

विवादित श्री देवी प्रा.वि. रामनगर बहुअर्वा १ सर्लाहीको विद्यालय स्थलगत निरीक्षणको क्रममा विद्यालय विवरण फाराम, २०७० हेर्दा उक्त विद्यालयको ०-२-० जग्गा रहेको, कक्षा १-३ सम्म सञ्चालित कक्षा भनी लेखिएको तथा विद्यालय बन्द भन्नेसमेत लेखिएको देखिन्छ, उक्त विद्यालय मिति २०७०।१।१८ मा स्थलगत निरीक्षण भएको देखिन्छ, सो अवधिमा जाडो बिदा भएको भन्ने प्रतिवादीहरूको बयानबाट देखिन्छ, उक्त विद्यालयले २०६७।१।१२ मा कक्षा १ सञ्चालन अनुमति पाएको, २०६८।६।६ मा कक्षा २ र २०६९।३।२० मा कक्षा ३ सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको देखिन्छ, उक्त विद्यालयले भरेको २०६८ र २०६९ सालको Flash Report मा स्रोतव्यक्ति अनिलप्रसाद सिंहको दस्तखत भएको देखिएको विद्यालयकै नाममा ०-२-० जग्गा रहे भएको

देखिएको, सो विद्यालयको बैंक खाता रही त्यसैमार्फत कारोबार भएको तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाहीले सो विद्यालयलाई नै सम्बोधन गरी पत्र लेखेको कारणबाट समेत उक्त विद्यालय सञ्चालनमा नरहेको भन्ने अभियोजन पक्षको दाबी मिसिल संलग्न प्रमाणले पुष्टि भएको नदेखिने।

विवादित विद्यालयले निकास पाएको भन्ने दाबी गरिएको रु.१,७०,५०२।६३ रकममध्ये रु.१,६७,५००।- खर्च भई बाँकी रु.३००३।६३ बैंक खातामै मौज्दात रहेको उक्त विद्यालयको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०६९।७० तथा Bank Statement समेतबाट देखिन्छ, उक्त खर्च भएको रकम रु.१,६७,५००।- को हकमा सो रकम नेपाल बैंक लि. मलंगवा शाखामा मिति २०७१।१२।३ मा जम्मा गरिएको भनी लेखेको पत्रको प्रतिलिपि र भौचरको प्रतिलिपिसमेतबाट देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन रकमलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी परिभाषित गरेको छ सोही रकमलाई शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बेरुजु भयो भनी बेरुजु रकम दाखिला गर्न म्याद दिई सूचना गरेको देखिन्छ। भ्रष्टाचारको कसुर कायम हुनको लागि निकास रकम खर्च गर्ने वा निकास लिनेले निकास लिँदा वा खर्च गर्दा सरकारी हानि नोक्सानी गर्ने मनसायबाट आफूले त्यसबाट केही लिनु खानु गर्ने नियत र मनसाय राखेर निकास लिएको वा खर्च अपारदर्शी रूपमा गरी त्यसबाट आफूले समेत केही लिनु खानु गरी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य भएको वा लिएको खाएको र बदनियत राखेको प्रस्ट देखिनु पर्ने।

विवादित स्कुलमा खर्च गरेको रकम सो खर्च भएको सरकारको नीतिगत कार्यमा उपयोग भएनभएको, खर्चको प्रयोग, बिल, भरपाई, प्रमाण कागजातबाट देखाउन नसकेको कारण विभागीय स्तरबाट बेरुजु ठहर्‍याई तिर्न बुझाउनको लागि आदेश दिएर पत्राचार गरेको देखिन्छ र तत्पश्चात् बेरुजु रकम सम्बन्धित

खर्च गर्ने अख्तियारवालाबाट स्कुलको नाममा रहेको सरकारी राजस्व खातामा बैंक दाखिला भएको देखिन्छ। जसबाट प्रस्तुत मुद्दामा सो रकमलाई सरकारको आधिकारिक निकायले बेरुजु देखाई असुलउपर गर्ने म्यादसमेत तोकी सोहीअनुरूप बेरुजु तिरे बुझाएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले सरकारी हानि नोक्सानी गरेको भन्ने कुरा देखिन आएन। प्रतिवादीहरूले गरेको खर्चमा बदनियत थियो भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छैन। भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सरकारी सम्पत्ति बदनियत तरिकाले दूषित मनसायबाट खर्च गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने नियत लिई यसबाट आफूले लिनु खानु गरेको भन्ने प्रस्ट रूपमा देखिनुपर्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा दाबीको रकम सरकारको राजस्व खातामा स्कुलको नामबाट तिरी बुझाई सकेको अवस्था भई भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन। तसर्थ प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्नेसम्मको स्पष्ट प्रमाण नदेखिएकोले प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट मिति २०७२।३।१७ मा भएको फैसला मनासिब नै देखिएकोले अन्यथा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने।

अतः विवेचित आधार, प्रमाण र कारणहरूसमेतबाट यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरलाई अस्वीकार गरी बयान गरेको देखिन आएको र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सर्लाही, मलंगवाको यस अदालतलाई सम्बोधन गरी लेखेको मिति २०७२।२।२० च.नं.३२९१ को पत्रबाट दाबीको श्रीदेवी प्रा.वि. रामनगर बहुअर्वा १ सर्लाहीको नाममा निकास भएको रु.१,६७,५००।- यस कार्यालयको नाममा रहेको राजस्व खाता नं. क-१-१-००१ मा बेरुजु राजस्व शीर्षक नं.१५११२ मा रकम फिर्ता गरेको भनी मिति २०७१।१२।३ मा रकम जम्मा गरेको भौचरसमेत प्रमाणित गरी साथै राखी पठाएको पत्र प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको देखिन आएकोले यी

प्रतिवादीका नाउँमा बुझाउन बाँकी बिगो नदेखिएको र मिसिल संलग्न कागजातबाट यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्नेसम्मको स्पष्ट प्रमाण नदेखिएकाले यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७२।३।१७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल पुस २५ गते रोज ३ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-१७३१, लागु औषध डाइजेपाम, नेपाल सरकार वि. हर्कजंग गुरुङसमेत

प्रतिवादीमध्येका पर्वत गुरुङले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा मैले उक्त लागु औषध पोखरा लगी माटेपानीको गुम्बा फेदीको जङ्गलको एकान्त स्थानमा लगी सो लागु औषध खरिद गर्न आउनेलाई बिक्री वितरण गर्ने हो। विगत २/३ वर्षअगाडिबाट मैले लागु औषध प्रयोग गर्न थालेको हो भनी लागु औषध सेवन तथा बिक्री वितरणको कसुरमा साबिती रही बयान गरे तापनि निज प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा लागु औषध सेवन तथा कारोबार केही गर्दिन भनी अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी अर्का प्रतिवादी जोधन मल्लाहले मौकामा र अदालतसमक्ष बयान गर्दा समिर मेडिकलका सञ्चालकले भैरहवासम्म पुर्‍याई पर्वत गुरुङलाई दिई आउनु तिमीलाई रु.३००।- दिउँला भनी भनेकाले उक्त लागु औषध लिएर आएको हुँ भनी उक्त बरामदी लागु औषध पर्वत गुरुङको भएको भनी बयान गरेको अवस्थामा निज पर्वत गुरुङले लागु औषध सेवन गर्दिन भनी अदालतमा गरेको इन्कारी बयान खण्डित हुन पुगेको छ। यसरी प्रतिवादी जोधन मल्लाहले आफूले

चलाउने साइकलमा उक्त बरामदी लागु औषध राखी लुकाई ल्याएको अवस्थामा बरामद भएको बरामदी मुचुल्काबाट देखिँदा लागु औषध लिई आउने कार्यमा दुवैजना प्रतिवादीहरूको मिलोमतो रहे भएको देखिन आउने।

प्रतिवादी पर्वत भन्ने हर्कजंग गुरुङले आरोपित कसुरमा इन्कार रही बरामद भएको लागु औषध आफूबाट बरामद भएको छैन भनी अदालतमा बयान गरे तापनि सो बरामदी मुचुल्का अन्यथा प्रमाणित हुन सकेको देखिँदैन। अर्का प्रतिवादी जोधन मल्लाहले यो औषधी भैरहवा पुर्‍याइदेउ रु.३००।- दिन्छु मानिस सामान लिन त्यहीँ आउँछ भनी भनेकाले भैरहवातर्फ आउँदै गर्दा मेरो मोबाइलमा फोन आउने बित्तिकै पर्वत भन्ने हर्कजंग गुरुङ त्यही आई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो भनी सुरु अदालतमा बयान गरेको देखियो। निज प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको भनेको लागु औषधलाई न्यून मात्राको भनी सेवनतर्फ ठहर भएकोमा साइकलको क्यारियरमा २।२ एम.एल.को झोलसहितको डाइजेपाम ८५ सिसी, फेनरागन ८५ सिसी, र नुफिन ८५ सिसी बरामद भएकोमा बरामद भएको लागु औषधलाई न्यून मात्राको लागु औषध बरामद भएको भनी भन्न मिल्दैन। सेवन प्रयोजनलाई खरिद गर्ने र बिक्री वितरण गर्नलाई खरिद गरेको अवस्था छुट्याउन लागु औषधको परिमाणलाई पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ। सेवन प्रयोजनको लागि एक दुई डोजसम्मको लागि खरिद हुने हो। तसर्थ प्रतिवादीहरूबाट बरामद लागु औषध अत्यधिक मात्रामा देखिएकोले सेवनसम्मको लागि खरिद गरेको हो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने।

प्रतिवादीहरू स्वयम्ले स्पष्ट रूपमा सेवनतर्फको दाबी लिई सो कुरा प्रमाणित गराउन नसकेको अवस्था देखिन्छ। निजहरूले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान तथा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट बरामद भएको भनिएको लागु औषध (डाइजेपामसहित) ओसारपसार भएको भन्ने देखिएको,

लागु औषध ओसारपसार भएको कुरा प्रतिवादी जोधन मल्लाहको बयानबाट समेत उक्त बरामद भएको लागु औषध प्रतिवादी हर्कजंग गुरुङको भनी बयान गरेको देखिएबाट यस्तो अवस्था र स्थितिमा लागु औषध ओसारपसार भएकै देखिन आउँछ । कुनै चिजवस्तुसँग साथमा फेला पर्नु वा सो चिजवस्तु कसैसँग रहेको कुरा स्थापित हुनु तथ्यगत प्रश्न हो, तर कुनै प्रतिबन्धित वस्तु कसैको साथबाट फेला पर्नु नै अपराधिक कार्य गरेको प्रमाणित भएको मानिने प्रकृतिका अपराध जसलाई Possessory Crime भनिन्छ, त्यस्ता अपराधमा अपराधिक कार्य स्थापित भएपछि निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुन्छ । लागु औषध अपराध Possessory Crime भएकोले सोमा कसुर प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुन्छ । प्रतिवादीहरूको साथबाट लागु औषध बदामद भएको पुष्टि भएपछि आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार यस मुद्दामा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले प्रतिवादीमा रहेको कुरामा विवाद रहेन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले यस ऐनअनुरूप सजाय हुने अपराध गरेका हुन् भनी लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ अनुरूप मान्नु पर्ने देखिन आउने ।

अतः विवेचित आधार, प्रमाण र कारणहरूसमेतबाट प्रतिवादीहरूले भारतको सुनौली गई लागु औषध लिई आउँदै गर्दा पक्राउ परेकोले निज प्रतिवादीहरूलाई सोही ऐनको दफा १४(१) (ज) बमोजिम जनही कैद महिना २ हुने र बरामदी साइकल जफतसमेत हुने ठहरी सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१।२३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्नाई पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७२।५।७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू पर्वत भन्ने हर्कजंग गुरुङ र जोधन मल्लाहले अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध

(नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ), (ङ) र (च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१) (झ) बमोजिम प्रतिवादीहरू पर्वत भन्ने हर्कजंग गुरुङ र जोधन मल्लाहलाई जनही कैद वर्ष २(दुई) र रु.१,००,०००।- (एक लाख) रूपैयाँ जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ पुस २५ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. १७

मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-RB-०५६४, बैंकिङ कसुर (चेक अनादर), निर्मला सोडारी वि. नेपाल सरकार

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा 'चेक अनादर' लाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको पाइँदैन यद्यपि उल्लिखित दुवै ऐनमा भएको व्यवस्थाको मूल मक्सदलाई हेर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा "बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा "बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्नको लागि विनिमय अधिकारपत्रको परिभाषा गर्न र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्ने" भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर तथा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको देखियो भने विनिमय अधिकारपत्र ऐनले विनिमय अधिकारपत्रको परिभाषा गरी बैंकिङ कारोबारलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिने ।

प्रतिवादी निर्मला सोडारीउपर यहाँ जुन कसुर लगाइएको छ, सो कसुर सरकारवादी भई चल्ने फौजदारी प्रकृतिको छ । कानूनमा देवानी र फौजदारी तथा दुनियावादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी भई मुद्दा चल्न सक्ने साझा मार्ग विद्यमान रहेको अवस्थामा जुन कानूनी मार्ग अपनाई न्यायिक उपचार खोज्दा समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम भई व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहार र सम्बन्ध नियमित एवम् पीडितलाई प्रभावकारी न्यायिक उपचार प्राप्त हुन्छ सोही मार्गलाई कानूनको अभ्यास गर्ने विज्ञ समूह र न्यायकर्ताहरूले अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सबै कानूनी प्रणालीमा कसुरको प्रकृतिअनुसारको अभियोजन गर्ने निश्चित कार्यविधि तय गरिएको हुन्छ । जब एउटै कसुरमा कानूनी उपचारप्राप्त गर्ने दोहोरो मार्गको उपस्थितिको प्रश्न आउँछ त्यस्तो स्थितिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पीडितको हक अधिकार अधिकाधिक जुन कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्दा सुरक्षित रहन्छ सोही मार्गको अवलम्बन गरी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने बाटो देखाइदिनु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुन आउँछ । कानूनमा कार्यविधिको यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्नसक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुनसक्ने तथा त्यस्तो फिरादबाट कानूनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक अधिकारमा तात्त्विक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन । यस्तो गरिएमा सरकारको अनावश्यक स्रोतसाधन र समयको दुरुपयोगसमेत हुने अवस्था सृजित हुन्छ । अझ, प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीको कसुर स्थापित हुने हो भने विनिमय अधिकारपत्र ऐनअन्तर्गत मुद्दा नचलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत सरकारवादी मुद्दाको रूपमा अभियोजन गर्ने हो भने पीडितले पाउने न्यायिक उपचारसमेत कुण्ठित हुने देखियो । किनकि यस्तो स्थापित भएमा विनिमय

अधिकारपत्र ऐनमा पीडितले ब्याजसमेत भराई लिन पाउँछ तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कसुर स्थापित भएमा पनि पीडितले लेना रकमको ब्याज भराई लिन पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । माथि विवेचित ऐनहरूको प्रस्तावनाको बेहोराबाट यी ऐनहरूले सम्बोधन गर्न खोजेको विषयवस्तु एउटै अर्थात् बैंकिङ कारोबार नै देखिए पनि नियमन गर्न खोजेको क्षेत्र विल्कुल भिन्न देखियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले बैंकिङ कारोबारमा हुन सक्ने आपराधिक क्रियाकलापलाई निषेध गर्ने उद्देश्य राखेकामा अर्कोले बैंकिङ कारोबारलाई परिभाषित गरी स्वस्थ रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको पाइने ।

कानूनले दुवै ऐनले तोकेका मार्गमध्ये कुनै एक ऐनले तोकेको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने छुट दिएको अवस्था रहेको प्रस्तुत विषयमा प्रतिवादीलाई बैंकिङ कसुरको अभियोगमा सजाय गर्दा प्रतिवादी र पीडित दुवैलाई न्याय नपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दामा नेपाल सरकारवादी हुने र त्यस्ता मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा परेको मानिने हुँदा यस ऐनअन्तर्गतको कसुर मानी अदालतबाट सजाय गर्दा कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना भई जाहेरवालालाई बिगो भराई दिनुपर्ने गरी फैसला भएको पाइन्छ । यस अवस्थामा कानूनले जरिवानालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी असुलउपर गरिसकेपछि मात्र बिगो भराउनेतर्फ जाहेरवालाले छुट्टै कारबाही चलाउनु पर्ने र बिगो भराउने सम्पत्ति नरहेमा प्रतिवादीलाई एक वर्षसम्म कैद गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने अवस्था थप पेचिलो र अनिश्चित हुन जाने ।

प्रतिवादी निर्मला सोडारीको एस.वि.आई. बैंक र सिद्धार्थ बैंकलाई दिएको भुक्तानी आदेशको चेक खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको भनी चेक अनादर भएको कुरामा विवाद छैन । यसरी आफ्नो खातामा

पर्याप्त रकम नभएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै खाताको रकमले नखाम्ने गरी चेक काटिएको अवस्था हुँदा र उक्त विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) मा चेक काट्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई त्यस्तो चेक काट्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको हुँदा त्यस्तो गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई सजाय र त्यस्तो गलत कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई आफूले पाउनु पर्ने रकम र ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट भएको उक्त कार्य विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) अन्तर्गत नै पर्ने देखिन आयो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई राहत दिनेसम्बन्धी कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन । यसप्रकारको कसुरलाई विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत राखेर कारबाही गरिएको खण्डमा पीडितलाई राहत दिने कार्य र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानासमेत हुने कार्यसमेत समेटिने ।

मिति २०७३।०६।१८ मा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पहिलो संशोधन हुँदा कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम भुक्तानी माग गर्दा आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिँदा बैंकिङ कसुर हुने भनिएको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्थाबाट कसैले आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिई भुक्तानी माग्ने कार्य गरेबाट मात्र पनि बैंकिङ कसुर हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निःसन्देह उक्त कार्य बैंकिङ कसुर हो । यो संशोधन पछाडिको हकमा कानूनको द्विविधा हटाइएको अवस्था रहेको देखिन्छ तर मौजुदा कानून (विनिमय अधिकारपत्र ऐन) मै काटिएको चेक भुक्तानीयोग्य नभई चेक अनादर भएमा त्यसको कानूनी दायित्व के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा गल्ती गर्नेलाई सोही कसुरमा उल्लेख

गरिएको कानूनी दायित्व सिर्जना हुने मानिनु पर्दछ । दुवै कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गरी पीडितको अधिक हक सुरक्षित हुने कानूनबाट न्याय निरूपण गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ भन्ने कुरा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ । सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत स्पष्ट कानूनी दायित्व किटिएको तत्कालको मौजुदा कानूनमा भएको उपचारको मार्गबाट पीडितले बढी सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पीडितको हक नै कुण्ठित हुने गरी बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अभियोग लगाई सरकारवादी मुद्दाको रोहबाट हेरी इन्साफ गरिएको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला पुनरावेदनको रोहमा उचित मान्न नसकिने ।

यसरी व्यक्ति व्यक्तिका बिचमा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चलन योग्य भई कसुर स्थापित भएको अवस्थामा धारकले व्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नै चल्दछ भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादी निर्मला सोडारीले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को देहाय (ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम १ (एक) महिना कैद तथा रु.१८,८५,००१- (अठार लाख पचासी हजार मात्र) जरिवाना हुने र जाहेरवाला गणेशकुमार रावलले सोबमोजिमको बिगो प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्‍याई भएको सुरु उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई प्रतिवादी निर्मला सोडारीउपर लगाइएको अभियोग दाबी खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: ताराप्रसाद डाँगी

कम्प्युटर : चन्द्रावती तिमल्सेना

इति संवत् २०७६ साल असार ९ गते रोज २ शुभम् ।